



RUSSIAN WOMEN
IN ARBITRATION

ИССЛЕДОВАНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ АРБИТРОВ В СПОРАХ,
СВЯЗАННЫХ С РОССИЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	3
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ	4
1 ВЫБОР И НАЗНАЧЕНИЕ АРБИТРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ	8
1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИКЕ ФИРМ-РЕСПОНДЕНТОВ	8
1.2 ПОДХОДЫ ФИРМ-РЕСПОНДЕНТОВ К ФОРМИРОВАНИЮ СОСТАВА АРБИТРАЖА ..	15
1.3 ПОЛ КАК ФАКТОР ВЫБОРА АРБИТРОВ	22
1.4 ВОЗРАСТ КАК ФАКТОР ВЫБОРА АРБИТРОВ	26
1.5 ГРАЖДАНСТВО КАК ФАКТОР ВЫБОРА АРБИТРОВ	32
2 НАЗНАЧЕНИЕ АРБИТРОВ В СПОРАХ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ АРБИТРАЖНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ПДАУ)	36
2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ РАЗНООБРАЗИЯ АРБИТРАЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	36
2.2 СТАТИСТИКА НАЗНАЧЕНИЯ АРБИТРОВ ПО ПОЛУ	46
2.3 СТАТИСТИКА НАЗНАЧЕНИЯ АРБИТРОВ ПО ВОЗРАСТУ	54
2.4 СТАТИСТИКА НАЗНАЧЕНИЯ АРБИТРОВ ПО ГРАЖДАНСТВУ	59
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	67
БЛАГОДАРНОСТИ	69
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕР АНКЕТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ	71
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР АНКЕТЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ АРБИТРАЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	80
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИМЕР АНКЕТЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	86

ВСТУПЛЕНИЕ

В последние годы вопрос формирования состава арбитража приобретает все более важное значение. От состава арбитража зависит не только эффективность арбитража и качество рассмотрения спора, но и доверие сторон к арбитражу (третейскому разбирательству) как способу разрешения споров. На фоне трансформации юридической среды в России, изменения состава участников юридического рынка и усиления внимания к вопросам прозрачности, независимости, беспристрастности и разнообразия (англ. *diversity*) арбитров возникает потребность в системном анализе сложившихся подходов и практик их выбора и назначения.

В этой связи команда RWA* провела масштабное исследование с целью сбора и обобщения информации о сложившихся в России подходах к выбору и назначению арбитров, а также выявления значимости отдельных характеристик — пола, возраста и гражданства — в этом процессе. Эмпирическую основу исследования составили результаты анкетирования российских юридических фирм, занимающихся сопровождением споров в арбитраже, а также результаты анкетирования и статистические данные российских и иностранных постоянно действующих арбитражных учреждений (ПДАУ).

Основной задачей исследования было изучение подходов к формированию состава арбитража во внутренних и международных спорах, связанных с Россией, в период с 2019 по 2024 гг. с двух ключевых перспектив: консультантов, представляющих интересы сторон, а также арбитражных учреждений, формирующих институциональные рамки арбитража и задающих тренды его развития. Там, где это представлялось возможным, команда RWA анализировала полученные данные в динамике с целью выявить устойчивые тенденции, а также изменения в подходах к формированию состава арбитража.

Отдельные результаты исследования были представлены на мероприятии RWA, прошедшем в рамках Российского международного арбитражного конгресса (RIAC) в мае 2025 г. Обратная связь, полученная в ходе обсуждения, была учтена при подготовке текста исследования.

Мы надеемся, что результаты исследования внесут вклад в продвижение разнообразия в арбитраже и будут стимулом к более осознанному и сбалансированному подходу к формированию составов арбитража в спорах, связанных с Россией.

При упоминании или использовании результатов данного исследования мы просим сопровождать их соответствующей ссылкой на оригинальную публикацию.**

Если после ознакомления с результатами исследования у вас возникнут комментарии или предложения, будем признательны за обратную связь по электронной почте: rwa.russianwomenarbitration@gmail.com.

* Руководителем проекта выступила Полина Тулина, Координатор специальных проектов RWA. Подготовкой исследования также занимались члены Руководящего комитета RWA: Анна Авдулова и Маргарита Дробышевская.

** Рекомендуемый формат цитирования: *Исследование о назначении арбитров в спорах, связанных с Россией, 2019–2024*. Russian Women in Arbitration (RWA), 2026. Доступно по адресу: <https://russianwomeninarbitration.ru/study/ru>.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Практика арбитража в России

- Женщины широко представлены в сфере арбитража как в российских юридических фирмах, так и в ПДАУ. При этом если гендерное соотношение женщин и мужчин в командах юридических фирм в целом сбалансированное (в 70% фирм-респондентов женщины составляют примерно половину команды), то почти во всех проанализированных арбитражных учреждениях административные команды состоят преимущественно из женщин.
- На руководящем уровне представленность женщин в арбитражных учреждениях также выше, чем в фирмах. Во всех проанализированных ПДАУ в коллегиальных органах, осуществляющих функции принятия решений по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с арбитражным регламентом, есть женщины, и их доля варьируется от 14 до 50% в зависимости от учреждения. При этом в более чем половине юридических фирм-респондентов (61%) партнерами арбитражной практики являются исключительно мужчины.
- Российские юридические фирмы преимущественно занимаются международным арбитражем: в практике 73% фирм-респондентов значительную часть проектов составляют именно международные споры. Среди российских арбитражных учреждений большинство респондентов представляли интересы сторон в МКАС при ТПП РФ: у 91% фирм-респондентов был опыт в данном учреждении. Среди иностранных арбитражных учреждений в 2019–2024 гг. по данному показателю лидировали LCIA, ICC, HKIAC, PCA и SCC (в порядке уменьшения количества упоминаний): у более чем 65% фирм-респондентов был опыт сопровождения споров при администрировании этих учреждений в этот период.
- Российские юридические фирмы преимущественно сопровождают коммерческие споры (100%) в различных сферах экономики, включая строительство (87%), банковскую сферу (74%) и энергетику (70%), а также корпоративные споры (74%). 70% фирм-респондентов также указали на наличие у них опыта участия в инвестиционном арбитраже.

Общий подход к формированию состава арбитража

- При выборе арбитров российские фирмы в первую очередь учитывают специализацию арбитра, его предыдущий опыт, авторитет и рекомендации коллег, а также квалификацию в применимом праве и правовую позицию по спорным вопросам. В международных спорах подход большинства респондентов (около 70%) к выбору арбитров меняется: большее значение приобретают такие факторы, как гражданство и место жительства арбитра, а также его политическая нейтральность, что обусловлено стремлением российских сторон сформировать нейтральный состав арбитража в текущих геополитических условиях.
- Обращает на себя внимание высокая доля участия российских юридических фирм в назначении арбитров: помимо назначения боковых арбитров, 74% фирм-респондентов также участвовали в выборе и назначении председателя, а 39% – в назначении единоличного арбитра. Это может объясняться желанием сторон сохранять больший контроль над процессом формирования состава арбитража.
- Российские юридические фирмы осуществляют поиск арбитров преимущественно по спискам арбитражных учреждений, в том числе с удобными базами арбитров: на использование этого ресурса указали около 70% респондентов. Однако в большей степени

фирмы ориентируются на собственный опыт и рекомендации коллег как во внутренних, так и в международных спорах: так ответил 91% респондентов.

- При выборе арбитров фирмы-респонденты всегда (70%) или в зависимости от ситуации (26%) формируют внутренние списки кандидатов. Треть фирм (35%) всегда стремится сделать такие списки кандидатов в арбитры разнообразными, и почти половина (43%) делают это иногда.
- Арбитражные учреждения также стремятся к обеспечению разнообразия при формировании составов арбитража. Данная политика прямо закреплена в официальных документах некоторых учреждений (например, РАЦ, НКІАС и ІСС) или реализуется учреждениями на практике.
- Списки арбитров являются ориентиром при назначении арбитров не только для юридических фирм, но и для арбитражных учреждений. Некоторые российские арбитражные учреждения прямо закрепляют в своих руководящих документах, что выбирают кандидатов в арбитры из своих списков. На практике примерно половина арбитров, как выбираемых сторонами, так и арбитражным учреждением, включены, по крайней мере, в один из списков учреждения, администрирующего спор.
- Списки арбитров, которые ведут арбитражные учреждения, демонстрируют умеренную представленность женщин-арбитров (в среднем женщины составляют не более 30% среди всех арбитров, включенных в список). Наибольшее количество женщин встречается в единых рекомендованных списках арбитров российских арбитражных учреждений (около 40%), что может частично объясняться законодательным требованием по включению судей в отставку, поскольку подавляющее большинство судей в России – женщины.
- С точки зрения гражданства арбитров списки иностранных арбитражных учреждений являются более разнообразными, в то время как списки российских арбитражных учреждений преимущественно состоят из российских граждан. Это также может объясняться строгими законодательными требованиями к рекомендованным спискам арбитров, а также не такой большой долей международных споров, как у иностранных арбитражных учреждений.

Пол как фактор выбора и назначения арбитров

- Большинство юридических фирм-респондентов предлагали к назначению женщин-арбитров: в 2022–2024 гг. кандидатуры женщин-арбитров предлагали 84% респондентов во внутренних спорах и 91% – в международных. Женщины предлагаются в качестве боковых арбитров значительно чаще, чем в качестве председателей составов арбитража или единоличных арбитров. Респонденты предлагали кандидатуры женщин-арбитров не только в коммерческих, но также в строительных, энергетических и инвестиционных спорах.
- Большинство фирм-респондентов (78%) не считают, что пол арбитра обуславливает наличие профессиональных преимуществ, хотя отдельные респонденты отмечали у женщин-арбитров такие качества, как внимание к деталям, умение слушать обе стороны, более взвешенный и структурированный подход к ведению разбирательства, способность «уравновесить» арбитров-мужчин, более ответственный подход к работе и более кропотливую работу над документами.
- Согласно статистике за 2019–2024 гг. мужчины составляют большинство арбитров, назначенных в спорах, связанных с Россией, как в российских, так и в иностранных арбитражных учреждениях. Женщины чаще назначаются в качестве единоличных

арбитров, тогда как в коллегиальных составах арбитража преобладают мужчины. Арбитражные учреждения назначают женщин существенно чаще, чем стороны спора.

Возраст как фактор выбора и назначения арбитров

- Большинство фирм-респондентов готовы рассматривать молодых арбитров для назначения в спорах с относительно небольшой суммой требований: более половины (около 60%) опрошенных указали, что готовы назначить арбитра в возрасте до 35 лет во внутренних спорах стоимостью до 10 млн рублей и арбитра в возрасте до 40 лет в международных спорах стоимостью до 10 млн долларов США, а еще около 30% скорее склонны к такому назначению. Вероятность назначения молодых арбитров снижается по мере увеличения размера требований как во внутренних, так и в международных спорах.
- Во внутренних спорах с требованиями до 100 млн рублей и международных спорах до 100 млн долларов США наиболее подходящими чаще назывались арбитры в возрасте от 36 до 45 лет, а в спорах свыше 100 млн рублей и свыше 100 млн долларов США – арбитры в возрасте от 46 до 60 лет. Ни один из респондентов не указал арбитра младше 35 лет в качестве наиболее подходящего для рассмотрения международного спора независимо от размера требований. Треть респондентов тем не менее считает, что возраст арбитра не имеет значения ни в каких спорах.
- Большинство респондентов (74%) отметили наличие преимуществ у молодых арбитров в возрасте до 35–40 лет, включая меньшую загрузку как арбитра, готовность использовать международные стандарты во внутренних спорах, технологическую продвинутость, открытость к неординарному подходу и проактивность.
- Во внутренних и международных спорах РАЦ – единственного российского арбитражного учреждения, публикующего и предоставившего информацию о возрасте назначенных арбитров – наиболее представленной является группа арбитров от 36 до 45 лет. Арбитры до 35 лет и старше 60 лет являются наименее представленными.
- Среди иностранных арбитражных учреждений статистику о возрасте публикуют лишь учреждения, находящиеся в Европе, – ICC и VIAC. В период с 2019–2024 гг. средний возраст арбитров во всех разбирательствах ICC составил 55–57 лет, арбитры младше 50 лет составляли не более 40% всех назначений. В VIAC наиболее распространена возрастная группа 46–55 лет, а в спорах, связанных с Россией, преобладали арбитры в возрасте 46–60 лет и старше 60 лет, что отражает тенденцию на назначение арбитров старшего возраста в международных спорах.

Гражданство как фактор выбора и назначения арбитров

- Иностранные арбитры сохраняют центральную роль в международных спорах, сопровождаемых российскими юридическими фирмами: все фирмы-респонденты назначали иностранных арбитров в анализируемый период. Данные иностранных арбитражных учреждений подтверждают преобладание иностранных арбитров в спорах, связанных с Россией.
- Возрастает влияние геополитических факторов на выбор арбитров. Большинство фирм-респондентов (около 90%) учитывают «дружественность» государства гражданства, проживания или работы арбитра. Вместе с тем опыт, репутация и признанный авторитет в международном арбитражном сообществе продолжают оставаться ключевыми факторами выбора, независимо от связи кандидата с определенной страной.

- С 2022 г. наблюдается заметное расширение географии иностранных арбитров. При сохранении высокой востребованности арбитров из Великобритании и Европы существенно вырос интерес к кандидатам из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, что находит подтверждение как в ответах фирм-респондентов, так и в данных арбитражных учреждений. В российских арбитражных учреждениях на примере РАЦ также прослеживается расширение географического разнообразия иностранных арбитров: если в 2019–2021 гг. они представляли преимущественно Великобританию и страны Европейского Союза (ЕС), Северной Америки и Восточной Азии, то в 2022–2024 гг. к ним добавились представители СНГ, Юго-Восточной Азии и других европейских государств, не входящих в ЕС.
- Более половины респондентов предлагали российских арбитров в международных спорах, причем стали делать это чаще в 2022–2024 гг. по сравнению с 2019–2021 гг. Основными причинами выбора российских арбитров являются наличие связи спора с Россией, а также ожидание лучшего понимания специфики российского бизнеса. Несмотря на ограниченное число назначений российских арбитров в иностранных арбитражных учреждениях, такие назначения продолжают осуществляться на протяжении всего исследуемого периода. Наиболее часто российских арбитров назначали в качестве боковых арбитров.

1 ВЫБОР И НАЗНАЧЕНИЕ АРБИТРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ

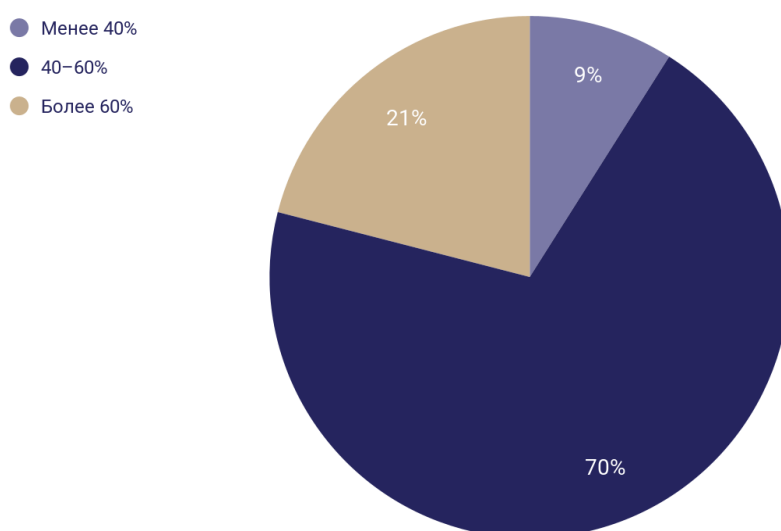
1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИКЕ ФИРМ-РЕСПОНДЕНТОВ

Прежде чем перейти к основной части исследования, мы постарались сформировать портрет российской фирмы, представляющей интересы клиента в арбитраже (третейском разбирательстве).¹ Учитывая конфиденциальность проектов и чувствительность клиентской информации, данный раздел обобщает информацию о составе практик респондентов,² арбитражных учреждениях, в которых у респондентов был опыт ведения споров, а также о категориях споров, составляющих основу их практики.

1.1.1 Гендерный состав практик респондентов

Одной из целей RWA является продвижение идеи гендерного равенства. Мы с радостью отмечаем, что женщины (без привязки к должностям) представлены в командах всех респондентов, при этом подавляющее большинство команд имеет примерно равное соотношение мужчин и женщин.

Иллюстрация 1. Процент женщин в практике респондентов (все должности)³



В то же время количество женщин на позициях партнеров практик респондентов значительно ниже, чем количество мужчин. Согласно публично доступной информации, у большинства респондентов арбитражную практику возглавляют только мужчины.⁴ При этом женщины-партнеры представлены в практиках менее чем половины респондентов.

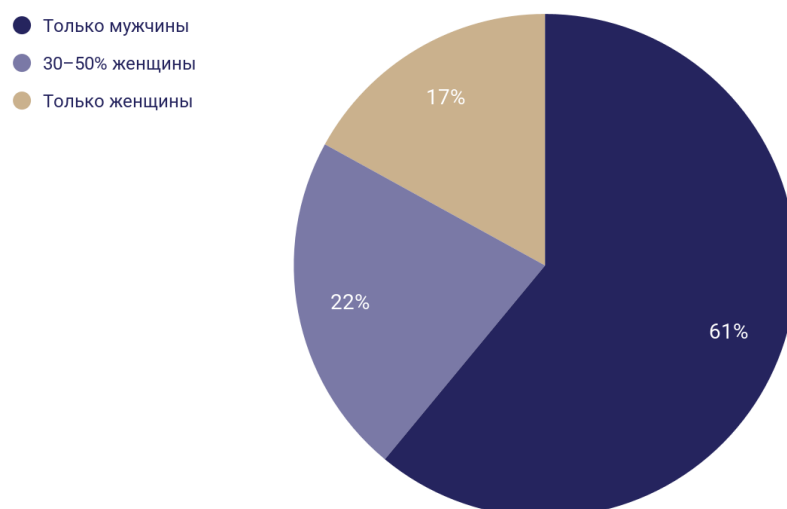
¹ В отчете мы используем слова «арбитраж» и «третейское разбирательство» как синонимы.

² Во избежание сомнений и, если не указано иное, в данном разделе под «практикой» мы подразумеваем практику респондента, ведущую проекты в сфере внутреннего и международного арбитража.

³ На основании данных, полученных в рамках анкетирования в марте–апреле 2025 г.

⁴ Мы проанализировали списки партнеров, опубликованные на сайтах фирм-респондентов по состоянию на январь 2026 г. Расчеты проведены на основании отраслевых рубрикаторов практик («международный арбитраж», «разрешение споров» и т.д.) и упоминания арбитража как основной сферы практики в профиле партнера. Процент женщин рассчитан как соотношение женщин-партнеров практики международного арбитража с общим числом партнеров такой практики.

Иллюстрация 2. Гендерный состав партнеров практик респондентов



На сегодняшний день в России отсутствует обширное исследование, позволяющее оценить гендерное соотношение на партнерских должностях в общем и в сфере арбитража в частности. Согласно исследованию, опубликованному Право.ru. в 2020 г., женщины-партнеры составили 26% от общего числа партнеров российских юридических фирм.⁵ Ресурс не приводит данные о партнерах, занимающихся арбитражем, однако примечательно, что «арбитражное судопроизводство» (представление интересов доверителей в системе государственных арбитражных судов России) упомянуто в числе отраслей с наименьшим количеством женщин-партнеров: всего 15% от общего количества партнеров, работающих по данному направлению.

Из приведенных выше данных следует, что представленность женщин-юристов на партнерском уровне в России ниже, чем на нижестоящих должностях. Однако данный вывод не уникален для юридического рынка. Например, по состоянию на 2023 г. в США около 28% партнеров всех юридических фирм являлись женщинами, в то время как на должности юриста соотношение мужчин и женщин практически равное.⁶ Схожая тенденция наблюдается и на английском юридическом рынке.⁷

1.1.2 География споров в практике респондентов

Все респонденты представляют интересы клиентов в международных спорах,⁸ при этом большая часть респондентов занимается преимущественно международными спорами.

Если респондент ведет индивидуальную юридическую практику (англ. *solo legal practitioner*) и не публикует состав команды, то учтен только пол партнера-основателя.

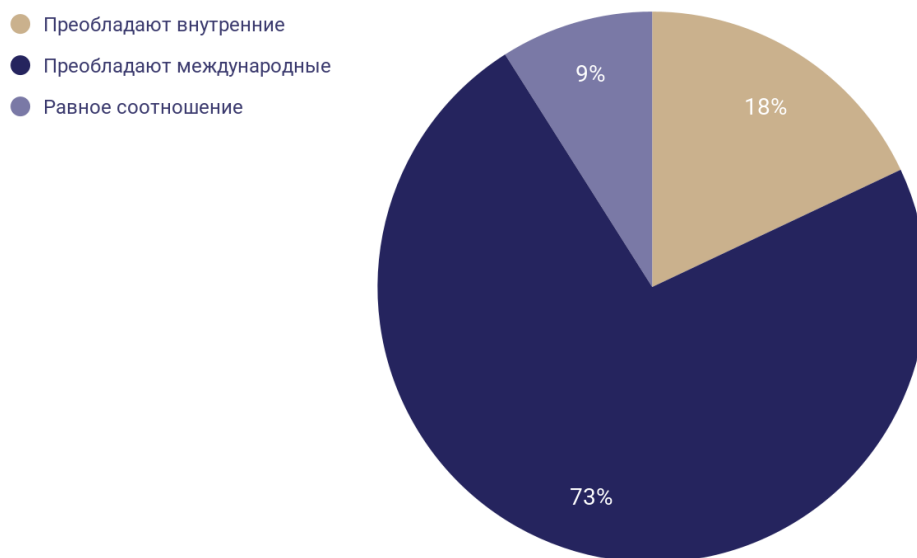
⁵ «Женщины в праве: стереотипы, преграды и успехи», Право.ru, 6 марта 2020 г., доступно по [ссылке](#).

⁶ “2023 Report on Diversity in U.S. Law Firms”, National Association for Law Placement, 2024 г., доступно по [ссылке](#).

⁷ “Diversity in law firms’ workforce”, Solicitors Regulation Authority, 11 марта 2026 г., доступно по [ссылке](#).

⁸ Несмотря на то, что один респондент воздержался от ответа на данный вопрос, участие его команды в международных спорах указано в открытых источниках. При этом мы учитываем предпочтение респондента воздержаться от некоторых ответов в дальнейшем анализе.

Иллюстрация 3. Соотношение внутренних и международных споров в практике респондентов



Заметка по итогам RIAC 2025

Арбитраж – это преимущественно международное направление разрешения споров для российских юридических фирм. Одним из факторов, объясняющих такую структуру рынка, может быть распространенная практика ведения внутренних споров в России сотрудниками юридических департаментов самостоятельно, без привлечения внешних консультантов.

Подавляющее большинство фирм-респондентов в 2019–2024 гг. сопровождали споры, администрируемые МКАС при ТПП РФ.⁹ При этом другие российские арбитражные учреждения – РАЦ¹⁰ и АЦ при РСПП¹¹ – встречались в ответах респондентов в три раза реже, а МАК при ТПП РФ¹² – в пять раз реже.

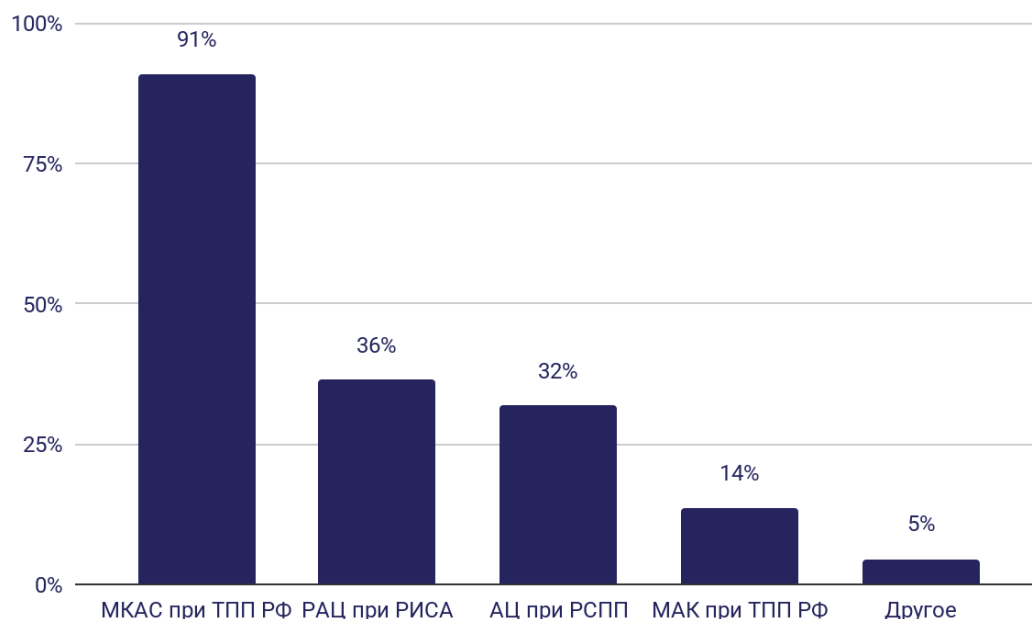
⁹ Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ) является одним из старейших арбитражных центров в России. МКАС при ТПП РФ «является правопреемником Внешнеторговой арбитражной комиссии, образованной при Всесоюзной торговой палате в 1932 г.». С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

¹⁰ Российский арбитражный центр (РАЦ) является структурным подразделением Российского института современного арбитража (РИСА), «деятельность которого направлена на развитие и популяризацию арбитража в России, а также на повышение привлекательности российской юрисдикции как места ведения бизнеса и места разрешения гражданско-правовых споров». С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

¹¹ «Арбитражный центр при РСПП (АЦ при РСПП) образован при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) – общероссийской общественной организации, которая с 1991 г. служит открытой площадкой для диалога бизнеса и власти и представляет интересы деловых кругов в России и на международном уровне». С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

¹² Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МАК при ТПП РФ) была создана в 1930 г. и «является одним из старейших морских арбитражных учреждений в России и в мире». С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

Иллюстрация 4. Доля респондентов, сопровождавших споры в российских арбитражных учреждениях¹³



Среди иностранных арбитражных учреждений, администрирующих споры респондентов, лидирующую позицию в 2019–2024 гг. занял LCIA,¹⁴ на втором месте находится ICC,¹⁵ а третье место по количеству упоминаний разделили HKIAC,¹⁶ PCA¹⁷ и SCC.¹⁸

Наименее распространенными среди респондентов оказались специализированные (отраслевые) арбитражи (GAFTA,¹⁹ FOSFA,²⁰ LMAA²¹), а также реже выбираемые российскими сторонами CIETAC²² и МТС при ТПП Кыргызской Республики (МТС ТПП КР).²³

¹³ Один респондент воздержался от ответа.

¹⁴ Лондонский международный третейский суд (англ. *London Court of International Arbitration*). С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

¹⁵ Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (англ. *ICC International Court of Arbitration*). Основной офис находится в г. Париже (Франция). Имеет статус ПДАУ в России с 2021 г. С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

¹⁶ Гонконгский международный арбитражный центр (англ. *Hong Kong International Arbitration Centre*). Имеет статус ПДАУ в России с 2019 г. С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

¹⁷ Постоянный третейский суд (англ. *Permanent Court of Arbitration*). Основной офис находится в г. Гааге (Нидерланды). С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

¹⁸ Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (англ. *SCC Arbitration Institute*). С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

¹⁹ Арбитраж Международной ассоциации торговли зерном и кормами (англ. *Grain and Feed Trade Association*). С подробной информацией об арбитраже в соответствии с правилами GAFTA можно ознакомиться на [сайте](#).

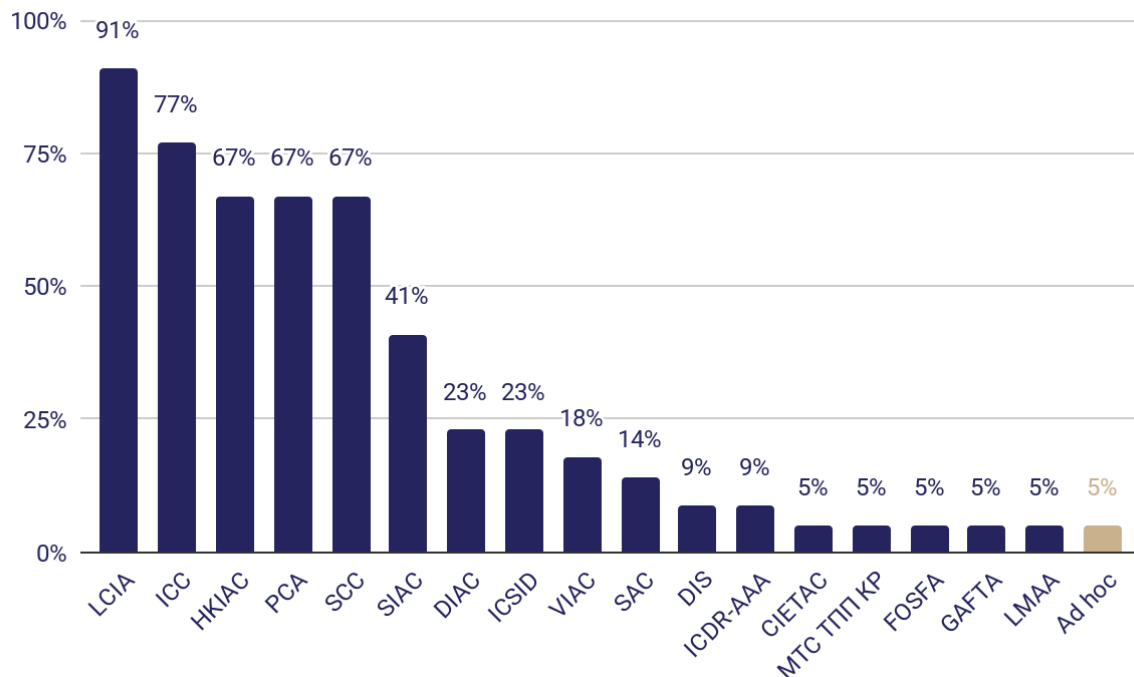
²⁰ Арбитраж Федерации ассоциаций производителей масел, семян и жиров (англ. *Federation of Oils, Seeds and Fats Associations*). С подробной информацией об арбитраже в соответствии с правилами FOSFA можно ознакомиться на [сайте](#).

²¹ Лондонская ассоциация морских арбитров (англ. *London Maritime Arbitrators Association*). С подробной информацией об арбитраже в соответствии с правилами LMAA можно ознакомиться на [сайте](#).

²² Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия (англ. *China International Economic and Trade Arbitration Commission*). С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

²³ Международный третейский суд при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики. С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

Иллюстрация 5. Доля респондентов, сопровождавших споры в иностранных арбитражных учреждениях и по правилам международных отраслевых ассоциаций²⁴



Команда RWA не запрашивала у респондентов число споров в том или ином арбитражном учреждении в целом или в динамике. Информация об упоминаниях российских и иностранных арбитражных учреждений призвана продемонстрировать лишь разнообразие опыта респондента в сопровождении международных споров в период 2019–2024 гг.

Тем не менее полученные RWA результаты коррелируют с результатами исследования «Самые популярные среди россиян арбитражные центры», проведенного Право.ru.²⁵ По итогам исследования Право.ru, с августа 2023 г. по август 2025 г. российские юридические фирмы сопровождали наибольшее количество споров в LCIA (74), МКАС при ТПП РФ и ICC (63), SCC (35), SIAC²⁶ (33) и HKIAC (30). При этом по сумме споров лидируют LCIA (37,5 млрд долларов США), ICC (37 млрд долларов США) и SIAC (17,4 млрд долларов США).

Примечательно, что, по результатам нашего исследования, HKIAC стал единственным арбитражным учреждением, расположенным вне «традиционных» арбитражных юрисдикций (Европы и Великобритании), попавшим в тройку лидеров по числу упоминаний респондентами.

²⁴ Один респондент воздержался от ответа.

²⁵ «Самые популярные среди россиян арбитражные центры», Право.ru, 2025 г., доступно по [ссылке](#).

²⁶ Сингапурский международный арбитражный центр (англ. *Singapore International Arbitration Centre*). Имеет статус ПДАУ в России с 2021 г. С подробной информацией об учреждении можно ознакомиться на [сайте](#).

Иллюстрация 6. Частота упоминания иностранных арбитражных учреждений респондентами или международных отраслевых ассоциаций (с учетом места нахождения их основного офиса или штаб-квартиры)

Великобритания		Европа		Азия	
LCIA	91%	ICC	77%	HKAC	67%
GAFTA	5%	PCA	67%	SIAC	41%
FOSFA	5%	SCC	67%	CIETAC	5%
LMAA	5%	VIAC	18%	Северная Америка	
Ближний Восток		SAC	14%	ICSID	23%
DIAC	23%	DIS	9%	ICDR-AAA	9%
		СНГ			
		МТС ТПП КР	5%		

Важно отметить, что, начиная с 2022 г., российские стороны все чаще сознательно отходят от выбора западных арбитражных учреждений и ориентируются на альтернативные площадки, прежде всего в «дружественных»²⁷ юрисдикциях.²⁸

Заметка по итогам RIAC 2025

В течение нескольких лет круг арбитражных учреждений, в которых юридические фирмы сопровождают споры с участием российских клиентов, существенно изменится, и большее количество споров с российским участием будет рассматриваться при администрировании учреждениями, находящимися в Азии и на Ближнем Востоке.

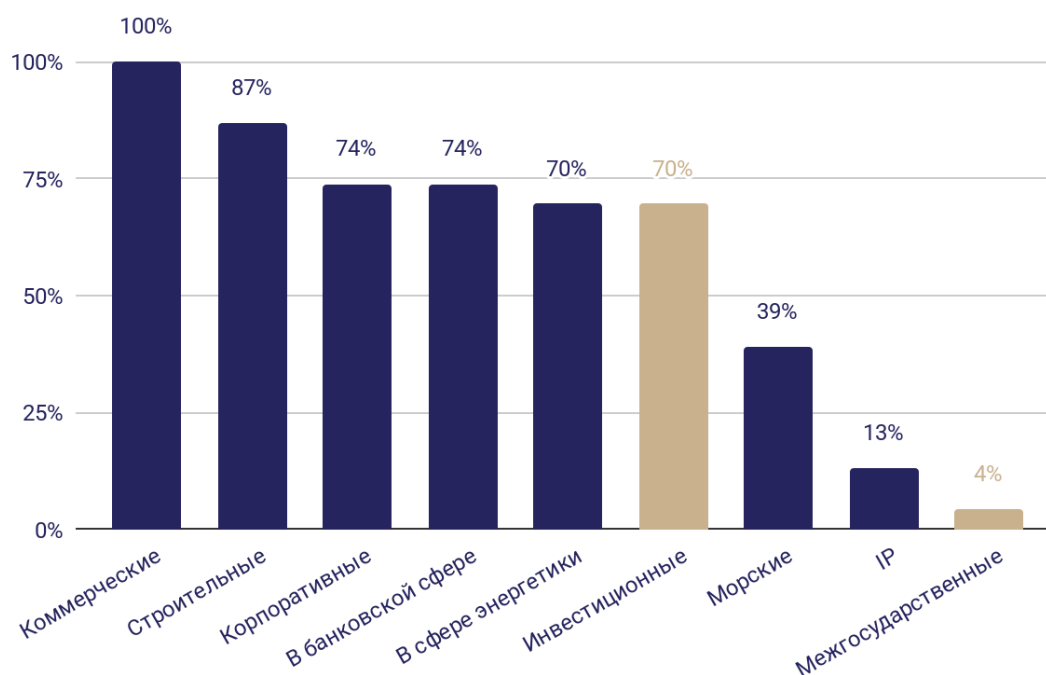
1.1.3 Характер споров в практике респондентов

С точки зрения характера споров, все респонденты в 2019–2024 гг. сопровождали коммерческие споры. При этом подавляющее большинство респондентов представляло интересы клиентов в строительных, корпоративных и банковских спорах.

²⁷ В 2022 г. Правительство Российской Федерации утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Перечень включает Австралию, Албанию, Андорру, Багамские Острова, Великобританию (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории), Государства – члены Европейского союза, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Республику Корея, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), Украину, Черногорию, Швейцарию, Японию, доступно по [ссылке](#).

²⁸ См., например, «10 трендов международного арбитража: итоги исследования рынка МКА в России», Право.ru, 2025 г., доступно по [ссылке](#).

Иллюстрация 7. Характер споров, сопровождаемых респондентами
(по частоте упоминания респондентами)



Высокая доля корпоративных споров в практике респондентов коррелирует с результатами исследования M&A сделок в России. Согласно данному исследованию, в 77% M&A сделок, заключенных в 2022–2024 гг., стороны отдавали предпочтение арбитражу, а не государственным судам, как форуму для разрешения споров.²⁹ Аналогичная тенденция прослеживается и в корпоративных договорах, где арбитражная оговорка была предусмотрена в 83% случаев.³⁰

Обращает на себя внимание и высокая доля упоминания инвестиционных споров, а также наличие межгосударственных споров в практике респондентов. Такой результат коррелирует с частым упоминанием PCA как администрирующего арбитражного учреждения в анкетах респондентов (см. [Иллюстрацию 5](#) выше). PCA традиционно администрирует споры с участием государств, межправительственных организаций и компаний, контролируемых государством. Согласно годовым отчетам PCA за 2019–2024 гг., доля международно-правовых споров (инвестиционный арбитраж и межгосударственные споры) составляла от 50 до 65% в разные годы.³¹

²⁹ «Исследование M&A сделок в России за 2022–2024 годы», подготовленное совместно АЛРУД, ККМП, «Никольская Консалтинг», Orion, Stonebridge Legal, Mansors и «Меллинг, Войтишкин и Партнеры», стр. 13, доступно по [ссылке](#).

³⁰ Там же, стр. 43.

³¹ Годовые отчеты PCA доступны по [ссылке](#).

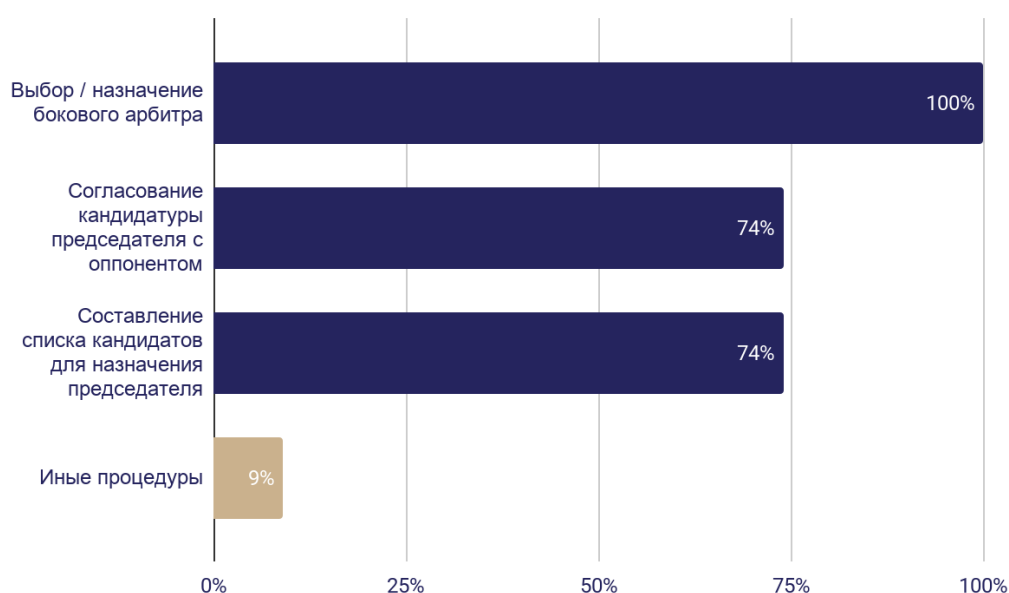
1.2 ПОДХОДЫ ФИРМ-РЕСПОНДЕНТОВ К ФОРМИРОВАНИЮ СОСТАВА АРБИТРАЖА

Мы предложили респондентам обозначить общие подходы к формированию состава арбитража, включая участие в выборе и назначении³² арбитров, используемые процедуры и критерии.

1.2.1 Процедуры, используемые респондентами при выборе и назначении арбитров

Все респонденты участвовали в формировании коллегиального состава арбитража путем выбора и назначения бокового арбитра. Представляется, что рассмотрение спора коллегиальным составом арбитража (как правило, состоящим из трех арбитров) является предпочтительным для российских сторон.³³

Иллюстрация 8. Участие респондентов в формировании коллегиального состава арбитража (по частоте упоминания респондентами)



Большинство респондентов принимали участие в выборе и назначении председателя состава арбитража путем согласования кандидатуры председателя напрямую с оппонентом или путем составления списка кандидатов для последующего назначения арбитражным учреждением. Несколько фирм-респондентов также участвовали в иных процедурах назначения председателя, а именно:

- согласовывали кандидатуру председателя с боковым арбитром, назначенным по их выбору;
- обращались к арбитражному учреждению с просьбой назначить председателя, соответствующего определенным критериям;

³² Для целей опроса респондентам было сообщено, что под «выбором и назначением» арбитров понимается «непосредственное назначение или консультирование клиента о подходящей кандидатуре арбитра», чтобы охватить наибольшее количество ситуаций, в которых респонденты рассматривали назначение того или иного арбитра. По этой причине в различных вопросах анкеты использовались такие понятия как «выбор», «назначение», и «номинарование» арбитров, в зависимости от контекста. При этом обращаем внимание, что арбитражные регламенты могут использовать эту терминологию в ином значении и, например, различать «выбор» или «номинарование» арбитра стороной спора и его «назначение», осуществляемое компетентным органом арбитражного учреждения как при наличии, так и при отсутствии выбора сторон.

³³ См., например, «Идеальный арбитр: кто он и как его выбрать», Право.ru, 8 октября 2025 г., доступно по [ссылке](#) (в статье отмечается, что «классической» является модель, при которой назначается три арбитра).

- участвовали в списочной процедуре, при которой список кандидатов готовился арбитражным учреждением и направлялся сторонам для ранжирования и исключения неподходящих кандидатов; или
- предлагали кандидатуру для последующего назначения арбитра назначающим органом (англ. *appointing authority*).

Такой процент участия сторон в выборе и назначении председателя состава арбитража можно считать высоким, поскольку, как правило, председатель назначается или арбитражным учреждением, администрирующим спор, или двумя боковыми арбитрами без участия сторон.³⁴

Почти треть респондентов (39%) также участвовали в назначении единоличного арбитра, либо путем согласования кандидатуры арбитра с оппонентом, либо путем участия в составлении списка кандидатов в рамках списочной процедуры.

Примечательно, что 17% респондентов согласовывали список кандидатов в арбитры на этапе заключения арбитражного соглашения, а не при возникновении спора, что отличается от обычной практики.

Заметка по итогам RIAC 2025

В текущих геополитических условиях российские стороны стремятся больше контролировать процесс назначения арбитров, поэтому чаще согласовывают списочные процедуры назначения председателя состава арбитража или единоличного арбитра. Этим желанием может объясняться и согласование кандидатур арбитров на этапе заключения договора в отдельных случаях.

1.2.2 Критерии, используемые респондентами при выборе арбитров

Наиболее значимым критерием, которым руководствуются респонденты при выборе арбитра, является его специализация на предмете спора – данную характеристику отметили все респонденты. Другими важными характеристиками арбитра, влияющими на его выбор, являются (от наиболее к наименее важной): (1) правовая позиция по вопросам, поднимаемым в споре, (2) авторитет в арбитражном сообществе, (3) опыт в качестве арбитра и (4) рекомендации коллег.

Четверть респондентов сделали оговорку о том, что выбор критериев зависит от характера спора.

³⁴ См., например, ст. 16(7) Правил арбитража международных коммерческих споров МКАС при ТПП РФ.

Иллюстрация 9. Критерии, которые влияют на выбор арбитра респондентами

Характеристика	Частота упоминания ³⁵	Балл по итогам ранжирования ³⁶
Специализация на предмете спора	100%	38
Опыт в качестве арбитра	96%	34
Авторитет в арбитражном сообществе	91%	34
Квалификация по применимому праву	91%	13
Рекомендации от коллег	87%	28
Правовая позиция по вопросам, поднимаемым в споре	87%	37
Гражданство	83%	9
Язык	83%	1
Высказывания на мероприятиях, в социальных сетях	83%	22
Политическая позиция	83%	19
Загруженность арбитра	78%	7
Инструкции клиента	78%	15
Ваш личный контакт с кандидатом в арбитры	78%	25
Национальность	74%	0
Образование	70%	0
Возраст	61%	0
Место жительства	57%	0
Опыт с применимыми институциональными правилами	48%	2
Академический опыт	43%	4
Пол	39%	0
Предшествующий опыт работы в качестве консультанта или инхаус-юриста	35%	0
Доступность кандидата в арбитры для собеседования перед назначением (англ. <i>pre-appointment interview</i>)	35%	5
Членство в юридических ассоциациях или профессиональных сообществах	26%	0
Другое (способность отстоять собственную позицию в обсуждениях с другими арбитрами)	4%	4
Другое (адекватность)	4%	3

Таким образом, для респондентов важными являются, в первую очередь, профессиональные качества арбитра и его репутация в профессиональном сообществе, а не формальные характеристики.

Данный вывод совпадает и с подходом иностранных юристов к выбору арбитров. Согласно международному исследованию Cortex Capital, в котором приняли участие сотни арбитражных специалистов со всего мира, самыми важными характеристиками, влияющими на выбор арбитра, также оказались: опыт с предметом спора, личный опыт взаимодействия с арбитром, опыт кандидата в качестве арбитра, его правовая квалификация, а также положительные рекомендации коллег.³⁷

³⁵ Данный столбец демонстрирует результаты ответов респондентов на Вопрос 10 анкеты, в котором им предлагалось выбрать неограниченное количество характеристик из 24 предложенных, а также, при желании, указать собственные варианты (см. Приложение 1). Процент, указанный в столбце, демонстрирует долю респондентов, выбравших или указавших соответствующую характеристику.

³⁶ Данный столбец демонстрирует результаты ответов респондентов на Вопрос 11 анкеты, в котором им предлагалось выбрать пять наиболее важных характеристик кандидата в арбитры, влияющих на вероятность его назначения, и проранжировать их от наименее (1) к наиболее важной (5) (см. Приложение 1). Балл, указанный в столбце, представляет собой сумму весов, присвоенных каждой характеристике всеми респондентами.

³⁷ "The usual suspects: decision-making in arbitrator selection", Cortex Capital, октябрь 2023 г., стр. 18, доступно по [ссылке](#).

В то же время большинство респондентов нашего опроса (около 70%) отметили, что их подход к выбору арбитров меняется в зависимости от внутренней или международной квалификации спора:

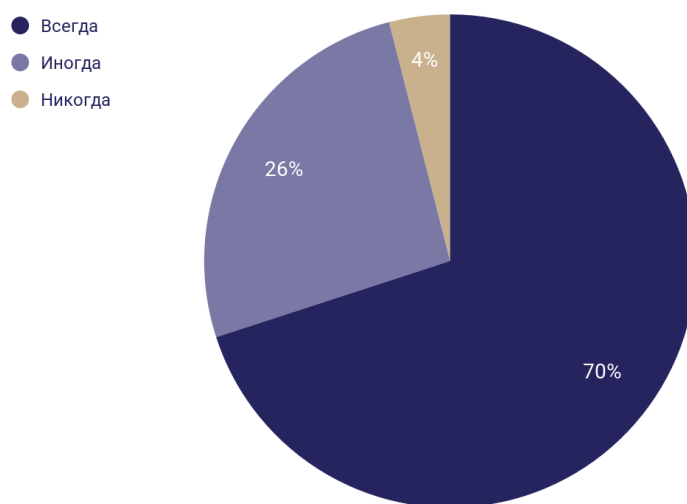
- почти все респонденты отмечали, что при выборе арбитра в международном споре более важными становятся вопросы гражданства, национальности и места жительства арбитра, а также его политическая позиция и публичные высказывания, чтобы обеспечить назначение нейтрального арбитра;
- часть респондентов отметила, что в международных спорах, ожидаемо, большее значение имеет уровень владения иностранным языком, квалификация по праву, применимому к спору, опыт участия арбитра в международных спорах, а также его международная репутация;
- один респондент отметил, что при выборе арбитра во внутренних спорах возрастает важность личного контакта с кандидатом в арбитры.

Таким образом, для российских сторон в международных спорах, ожидаемо, большое значение сейчас имеет политическая нейтральность арбитра. Данные выводы подтверждаются и другими аналитическими материалами, подготовленными в последние годы.³⁸

Интересно, что ранее российские юристы не уделяли такого внимания вопросам гражданства, национальности и политических взглядов арбитров. В опросе Арбитражной ассоциации (РАА) о назначении арбитров, проведенном в 2017 г., перед респондентами также ставился вопрос о том, какие критерии являются приоритетными при выборе арбитра, и ни один респондент прямо не указал данные характеристики. Чуть больше 30% респондентов опроса РАА отметили, что важно, чтобы «взгляды арбитра» в целом совпадали со стратегией стороны по делу, и только около 5% отдельно отметили, что важны «независимость и беспристрастность» арбитра.³⁹

Подавляющее большинство респондентов всегда составляет внутренний список кандидатов в арбитры с подробным анализом их опыта.

Иллюстрация 10. Составление респондентами внутреннего списка кандидатов с анализом их опыта

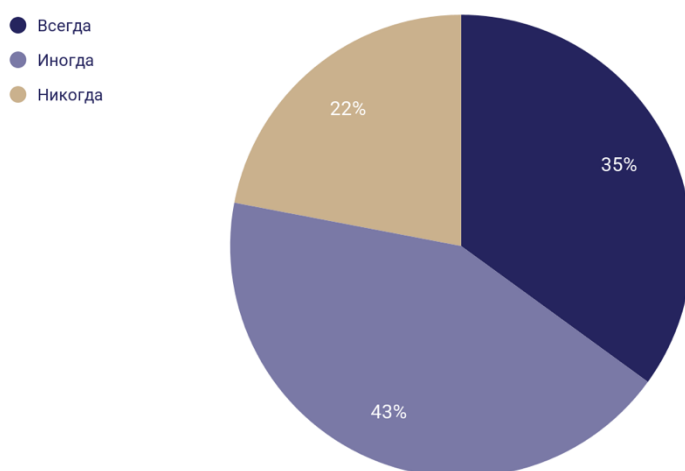


³⁸ См., например, «Идеальный арбитр: кто он и как его выбрать», Право.ru, 8 октября 2025 г., доступно по [ссылке](#).

³⁹ «Опрос Арбитражной ассоциации (РАА) 2017: участие женщин в арбитраже в качестве арбитров», РАА, 2017 г., стр. 14, 30, доступно по [ссылке](#).

При составлении такого списка кандидатов треть респондентов стремится обеспечить разнообразие кандидатов с точки зрения пола, возраста или гражданства, а почти половина респондентов делает это в зависимости от размера или характера спора.

Иллюстрация 11. Стремление респондентов к обеспечению разнообразия при составлении внутреннего списка кандидатов



Данные результаты соответствуют международной практике. Согласно исследованию Cortex Capital, 83% респондентов в какой-то степени стремятся к обеспечению разнообразия, например, проверяя свои списки на предмет включения в них арбитров разного пола, возраста и гражданства.⁴⁰ Как отметили авторы данного исследования, если вообще не думать о разнообразии при отборе кандидатов, то в итоге выбор будет осуществляться из узкого и однородного круга людей, а у отличающихся кандидатов изначально будет меньше шансов попасть в список.⁴¹

Исследование, подготовленное Queen Mary University of London (QMUL) и White & Case в 2021 г., также подтверждает, что стремление юристов к составлению разнообразных списков кандидатов в арбитры рассматривается как один из самых эффективных способов обеспечения разнообразия.⁴² Тем не менее исследование отмечает, что зачастую финальный выбор арбитра стоит за клиентом, и клиенты не всегда готовы рассматривать новых кандидатов, с которыми они ранее не сталкивались, поэтому важно, чтобы и консультанты, и инхаус-юристы одинаково стремились к обеспечению разнообразия при выборе и назначении арбитров.

В этой связи стоит отметить инициативу Equal Representation in Arbitration – Pledge (ERA Pledge),⁴³ сторонники которой обязуются принимать меры для увеличения количества женщин-арбитров. Подписывая ERA Pledge, юристы обязуются, помимо прочего, по возможности обеспечивать справедливое количество женщин-арбитров при выборе кандидатов на назначение, а также при формировании списков потенциальных кандидатов в арбитры. У ERA Pledge уже более 6000 подписантов: юридических фирм, компаний, арбитражных учреждений, юристов в индивидуальном качестве. Мы рады отметить, что ERA Pledge подписали четыре российские юридические фирмы, а также более пятнадцати российских юристов в индивидуальном качестве.

⁴⁰ “The usual suspects: decision-making in arbitrator selection”, Cortex Capital, октябрь 2023 г., стр. 27, доступно по [ссылке](#).

⁴¹ Там же, стр. 28.

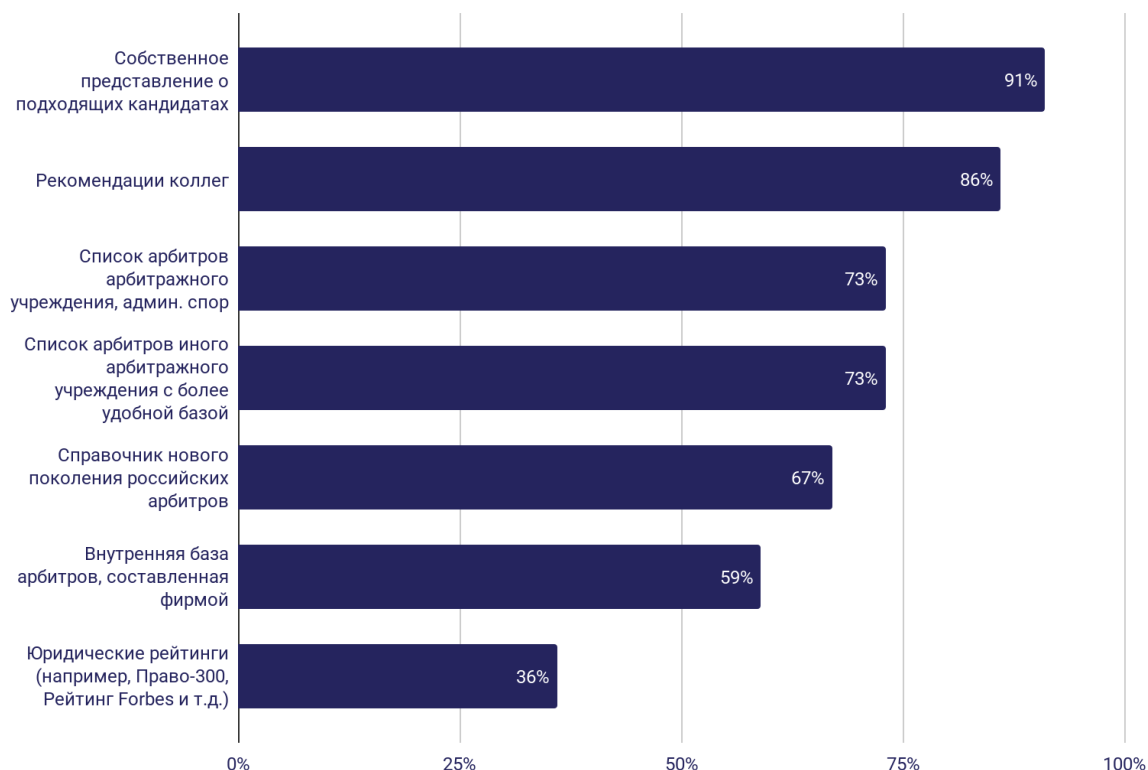
⁴² “2021 International Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing world”, QMUL, White & Case, 2021 г., стр. 18, доступно по [ссылке](#).

⁴³ Мы проанализировали список подписантов по состоянию на 1 мая 2026 г. Больше об инициативе можно узнать на [сайте](#).

1.2.3 Ресурсы, используемые респондентами при выборе арбитров

Для поиска кандидатов, подходящих для назначения во внутренних спорах, большинство респондентов полагается на собственное мнение и рекомендации коллег, а также использует списки арбитров администрирующего учреждения или иного учреждения с удобной базой арбитров. Лишь треть респондентов опирается на юридические рейтинги.

Иллюстрация 12. Ресурсы по поиску арбитров для внутренних споров (по частоте упоминания респондентами)⁴⁴

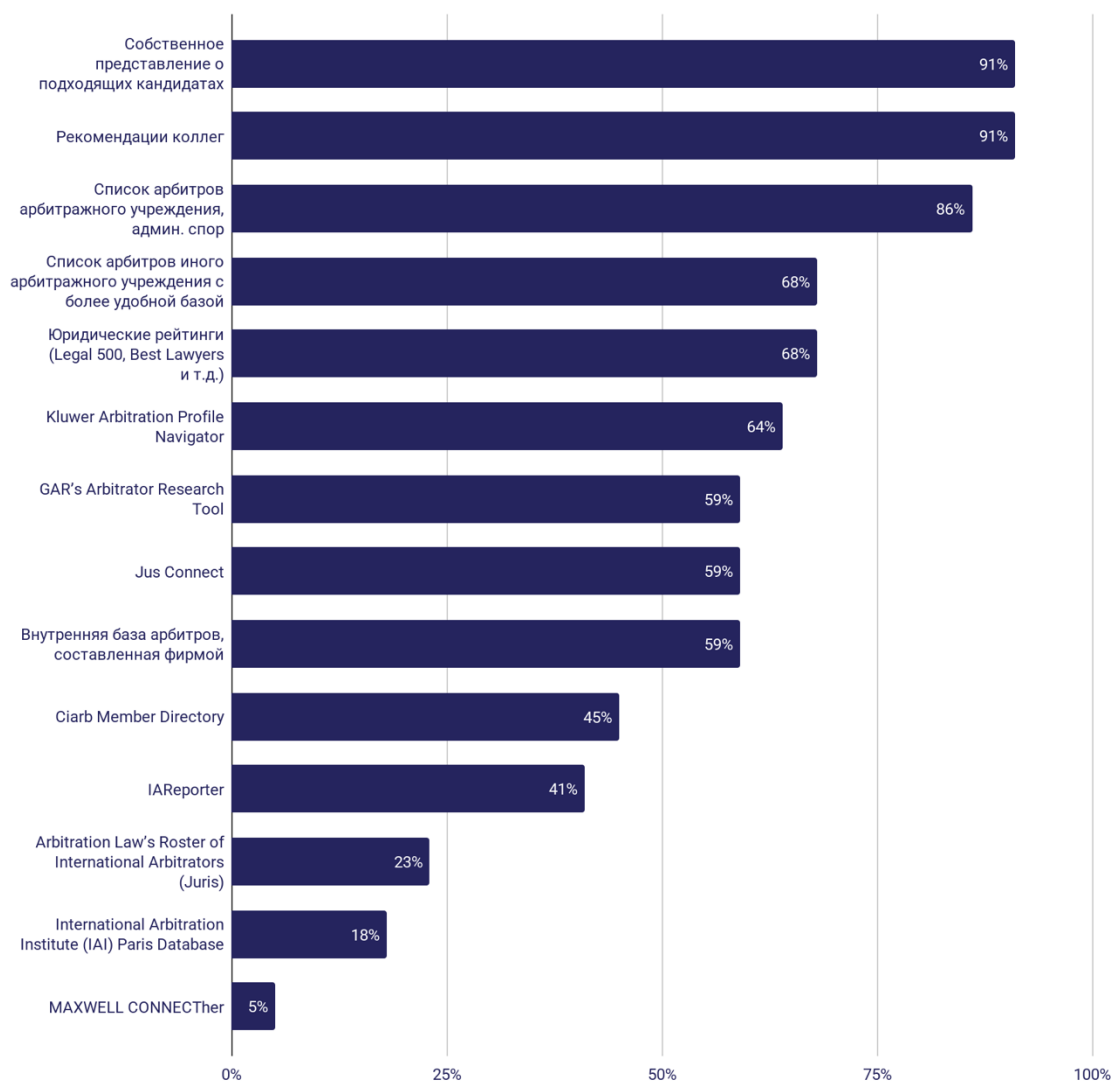


Собственное мнение респондентов и рекомендации коллег, а также список администрирующего арбитражного учреждения сохраняют лидирующие позиции и при выборе арбитров для международных споров. При этом возрастает значение юридических рейтингов. Среди специализированных международных баз респонденты чаще всего используют Kluwer Arbitration Profile Navigator.⁴⁵

⁴⁴ Один респондент воздержался от ответа.

⁴⁵ Больше информации о Kluwer Arbitration Profile Navigator можно найти на [сайте](#).

Иллюстрация 13. Ресурсы по поиску арбитров для международных споров
(по частоте упоминания респондентами)⁴⁶



Результаты опроса соответствуют выводам международного исследования, согласно которому собственное представление о юридическом рынке и списки арбитражных учреждений также занимают лидирующие позиции.⁴⁷

⁴⁶ Один респондент воздержался от ответа.

⁴⁷ "The usual suspects: decision-making in arbitrator selection", Cortex Capital, октябрь 2023 г., стр. 21, доступно по [ссылке](#).

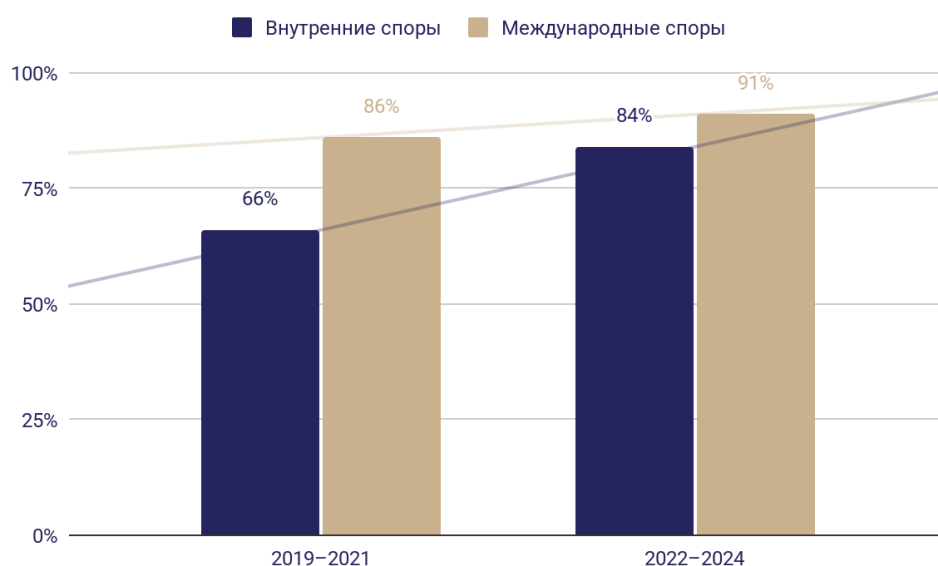
1.3 ПОЛ КАК ФАКТОР ВЫБОРА АРБИТРОВ

Международные исследования статистики назначения арбитров показывают, что стороны спора реже, чем арбитражные учреждения, назначают женщин арбитрами.⁴⁸ В этой связи мы предложили респондентам ответить на вопросы о том, выбирали ли они когда-либо женщин-арбитров, в каких спорах они предлагали женщин-арбитров и могут ли они выделить преимущества женщин-арбитров.

1.3.1 Выбор женщин-арбитров респондентами

Респондентам было предложено оценить свой опыт выбора и назначения женщин-арбитров в два временных периода: 2019–2021 гг. и 2022–2024 гг. Несмотря на то, что 9% фирм-респондентов никогда не предлагали женщину-арбитра к назначению, в целом результаты показывают заметное расширение практики выбора и назначения женщин-арбитров как во внутренних, так и в международных спорах. В период 2022–2024 гг. 84% респондентов предлагали кандидатуры женщин в качестве арбитров во внутренних спорах, а 91% – в международных.

Иллюстрация 14. Доля респондентов, которые предлагали женщин-арбитров к назначению во внутренних и международных спорах (во временном разрезе)⁴⁹



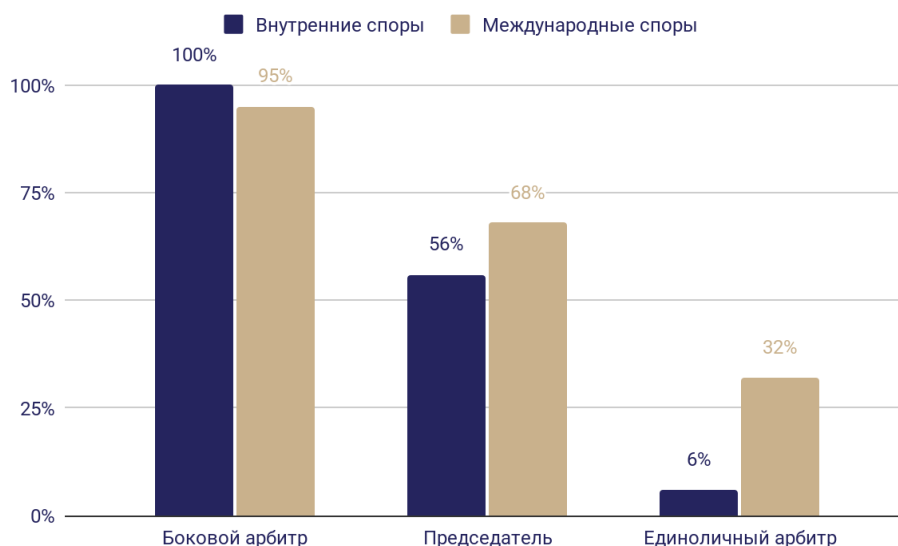
Примечательно, что несмотря на то, что рост количества респондентов, предлагавших кандидатуры женщин-арбитров, более стремительный во внутренних спорах, респонденты все же чаще предлагают женщин в качестве арбитров именно в международных спорах.

Анализ процедур выбора и назначения демонстрирует, что женщины-арбитры чаще предлагаются на роль бокового арбитра. Существенно реже их кандидатуры выдвигаются для назначения в качестве председателя состава арбитража или единоличного арбитра, особенно во внутренних спорах.

⁴⁸ “Report of the Cross-institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings”, ICCA, 2026 г., стр. 75, доступно по [ссылке](#).

⁴⁹ Один респондент воздержался от ответа на вопрос о назначении женщин-арбитров в международных спорах, еще один респондент не сопровождал международные споры в 2019–2021 гг. При этом пять респондентов не сопровождали внутренние споры в 2019–2021 гг., а четыре – в 2022–2024 гг.

Иллюстрация 15. Доля респондентов, которые предлагали женщин-арбитров к назначению во внутренних и международных спорах (по роли в составе арбитража)⁵⁰



1.3.2 Характер споров, в которых женщины-арбитры предлагались к назначению

Наиболее активно респонденты предлагают женщин в качестве арбитров в коммерческих спорах — как во внутренних, так и в международных, где этот показатель достигает максимальных значений.

Иллюстрация 16. Доля респондентов, которые предлагали женщин-арбитров к назначению во внутренних и международных спорах (по характеру споров)⁵¹



⁵⁰ Семь респондентов воздержались от ответа на вопрос о внутренних спорах, при этом четыре респондента воздержались от ответа на вопрос о международных спорах.

⁵¹ Семь респондентов воздержались от ответа на вопрос о внутренних спорах, при этом три респондента воздержались от ответа на вопрос о международных спорах.

Обращает на себя внимание также то, что более половины респондентов предлагали женщин-арбитров в спорах в сфере энергетики и строительных спорах, которые требуют в том числе технических знаний и зачастую рассматриваются как более «мужские» сферы.⁵² В опросе РАА о назначении арбитров 2017 г., часть респондентов прямо указывали, что мужчины лучше подходят для рассмотрения «более технических споров», споров «в области предпринимательского права», строительных споров и т. п., тогда как женщины лучше подходят для семейно-правовых споров и «ситуаций, требующих эмпатии».⁵³

Мы рады отметить, что данные стереотипы начали отходить в сторону. В интервью для проекта RWA InspoWoman Ирина Акуленка, выступающая арбитром и экспертом в сфере строительства и инженерных услуг, отмечала, что не видит «какой-либо разницы между профессионалами женского или мужского пола в сфере строительства, правда, с оговоркой, что это относится в основном к проектировочным, инженерным, юридическим или иным консультационным услугам (например, экспертным)».⁵⁴

Более трети респондентов дополнительно отметили, что предлагали кандидатуры женщин-арбитров в спорах, связанных с защитой инвестиций. Как мы отмечали выше, респонденты активно участвуют в инвестиционных спорах – 70% респондентов сопровождали такие споры (см. [Иллюстрацию 7](#) выше). Примечательно что в опросе РАА 2017 г. инвестиционные споры также отмечались респондентами как те, для которых больше подходят женщины-арбитры.⁵⁵

Подавляющее большинство респондентов не используют специализированные инструменты или базы данных для поиска женщин-арбитров. Например, на практике только 5% респондентов использовали базу женщин-арбитров, практикующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе – MAXWELL CONNECTher⁵⁶ (см. [Иллюстрацию 13](#) выше). Тем не менее треть опрошенных указывает на востребованность создания подобной базы российских женщин-арбитров, что может свидетельствовать о растущем стремлении респондентов к обеспечению гендерного разнообразия при формировании состава арбитража.

1.3.3 Наличие преимуществ у женщин-арбитров

Большинство респондентов (78%) отметили, что не находят преимуществ арбитров в зависимости от пола. Остальные респонденты ответили, что женщинам-арбитрам присущи следующие качества:

- большее внимание к деталям;
- умение слушать обе стороны;
- более взвешенный и структурированный подход к ведению разбирательства;
- способность «уравновесить» арбитров-мужчин;
- более ответственный подход к работе; и
- более кропотливая работа над документами.

⁵² См., например, K. Franklin “Women in Construction Adjudication”, Ciarb, 15 сентября 2023 г., доступно по [ссылке](#).

⁵³ «Опрос Арбитражной ассоциации (РАА) 2017: участие женщин в арбитраже в качестве арбитров», РАА, 2017 г., стр. 24–25, доступно по [ссылке](#).

⁵⁴ С интервью можно ознакомиться по [ссылке](#).

⁵⁵ «Опрос Арбитражной ассоциации (РАА) 2017: участие женщин в арбитраже в качестве арбитров», РАА, 2017 г., стр. 24, доступно по [ссылке](#).

⁵⁶ Больше информации о MAXWELL CONNECTher можно найти на [сайте](#).

В опросе РАА 2017 г. некоторые респонденты также отмечали, что женщины обладают лучшими организаторскими способностями, способностью договариваться с другими арбитрами, а также работать с большими объемами информации.⁵⁷

Заметка по итогам RIAC 2025

В рамках опроса, проведенного на мероприятии, уже 59% присутствующих респондентов отметили, что видят преимущества в назначении женщин-арбитров, а 49% – в назначении мужчин-арбитров.

Несмотря на то, что выделение преимуществ женщин-арбитров может восприниматься как позитивный тренд, на практике именно деление качеств на «мужские» и «женские» способно усиливать дисбаланс в назначениях. Исследователи отмечают, что неосознаваемая предвзятость (в том числе возникающая из-за гендерных стереотипов) оказывает существенное влияние на процессы принятия решений, особенно при рассмотрении женщин на руководящие или ключевые должности, и является одним из наиболее значимых факторов, объясняющих разрыв в назначениях мужчин и женщин на позиции арбитров.⁵⁸

⁵⁷ «Опрос Арбитражной ассоциации (РАА) 2017: участие женщин в арбитраже в качестве арбитров», РАА, 2017 г., стр. 17, 19–20, доступно по [ссылке](#).

⁵⁸ “Report of the Cross-institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings”, ICCA, 2026 г., стр. 104, доступно по [ссылке](#).

1.4 ВОЗРАСТ КАК ФАКТОР ВЫБОРА АРБИТРОВ

В международном арбитраже, как правило, арбитрами выступают специалисты старшего возраста. Хотя желание сторон назначить опытного арбитра понятно, вопрос возраста не столь однозначен. Безусловно, опыт часто связан с возрастом, однако, по имеющимся данным, средний возраст международных арбитров довольно высокий – около 55 лет⁵⁹ – что может означать меньшее назначение более молодых арбитров, даже если у них есть достаточный опыт. Согласно исследованию Berwin Leighton Paisner (сейчас BCLP) 2017 г., почти треть участников исследования (28%) считают, что теряли назначение из-за своего молодого возраста.⁶⁰

Чтобы понять, как российские юридические фирмы воспринимают молодых арбитров, респондентам были заданы вопросы о вероятности назначения молодых арбитров во внутренних и международных спорах, об оптимальном возрасте арбитра для различных категорий споров, а также о том, видят ли они преимущества у молодых арбитров.

1.4.1 Вероятность назначения молодого арбитра респондентами

В рамках исследования респондентам были предложены вопросы, направленные на оценку вероятности назначения арбитров определенного возраста в зависимости от размера исковых требований. С учетом различий между внутренними и международными спорами возраст арбитров и размер заявленных требований были дифференцированы.

- Для целей исследования под молодыми арбитрами понимались специалисты в возрасте до 35 лет во внутренних спорах и до 40 лет в международных спорах. Такое разграничение связано с особенностями профессионального становления в разных юрисдикциях. В России юристы, как правило, начинают профессиональную деятельность раньше, чем в ряде других стран, где допуск к юридической профессии требует сдачи квалификационных экзаменов и дополнительной подготовки к ним.⁶¹
- Внутренние споры были разделены на три категории в зависимости от размера заявленных требований: до 10 млн рублей, от 10 до 100 млн рублей и свыше 100 млн рублей. Аналогичная логика была применена к международным спорам, где выделены категории до 10 млн долларов США, от 10 до 100 млн долларов США и свыше 100 млн долларов США.

Респондентам было предложено оценить вероятность назначения молодых арбитров в указанных категориях споров. Результаты показывают, что в делах с относительно небольшими суммами требований респонденты в целом более открыты к назначению молодых арбитров. Чуть больше половины респондентов готовы назначить молодого арбитра во внутренних спорах до 10 млн рублей и в международных спорах до 10 млн долларов США. Еще 30% респондентов отметили, что скорее склонны к такому выбору, чем нет.

⁵⁹ I.A. Müller, "Diversity and Lack Thereof Amongst International Arbitrators - Between Discrimination, Political Correctness and Representativeness", TDM, июль 2025 г., стр. 12, доступно по [ссылке](#). См. также A. Alvarez, M. Williams and T. Williams, "The Int'l Arbitration Diversity Landscape By The Numbers", Law360, 8 ноября 2024 г., стр. 3, доступно по [ссылке](#) (по статистике ICC только 38% арбитров меньше 50 лет).

⁶⁰ "International Arbitration Survey: Diversity on Arbitral Tribunals. Are We Getting There?", Berwin Leighton Paisner, 2017 г., стр. 6, доступно по [ссылке](#).

⁶¹ Как правило, международные профессиональные объединения в сфере арбитража для молодых специалистов устанавливают возрастной порог до 40 лет (например, Young ICCA и YIAG).

Иллюстрация 17. Вероятность назначения молодых арбитров до 35 лет во внутренних спорах (в зависимости от размера требований)⁶²

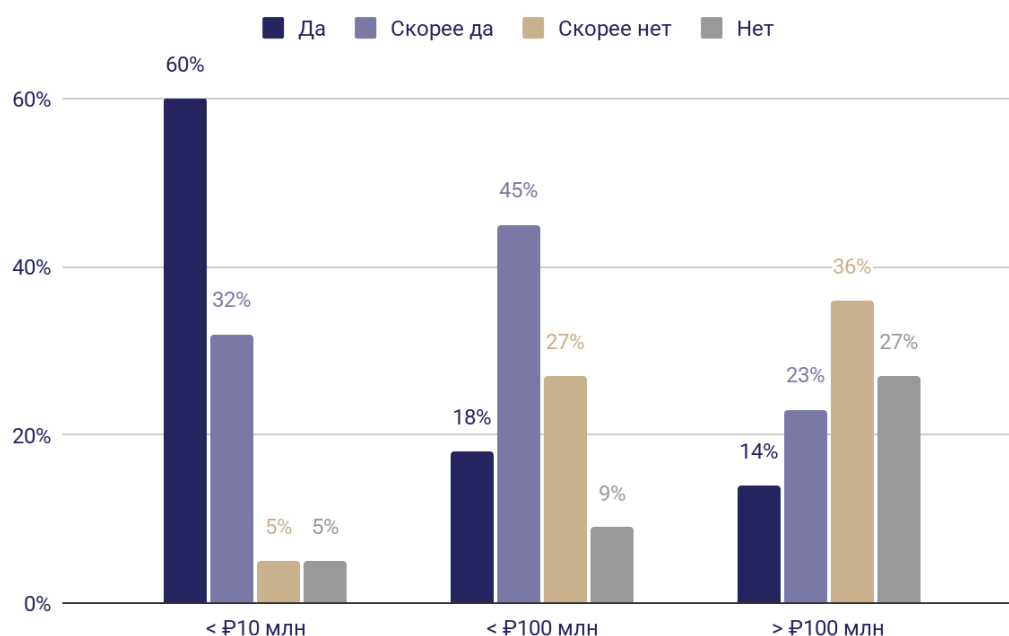
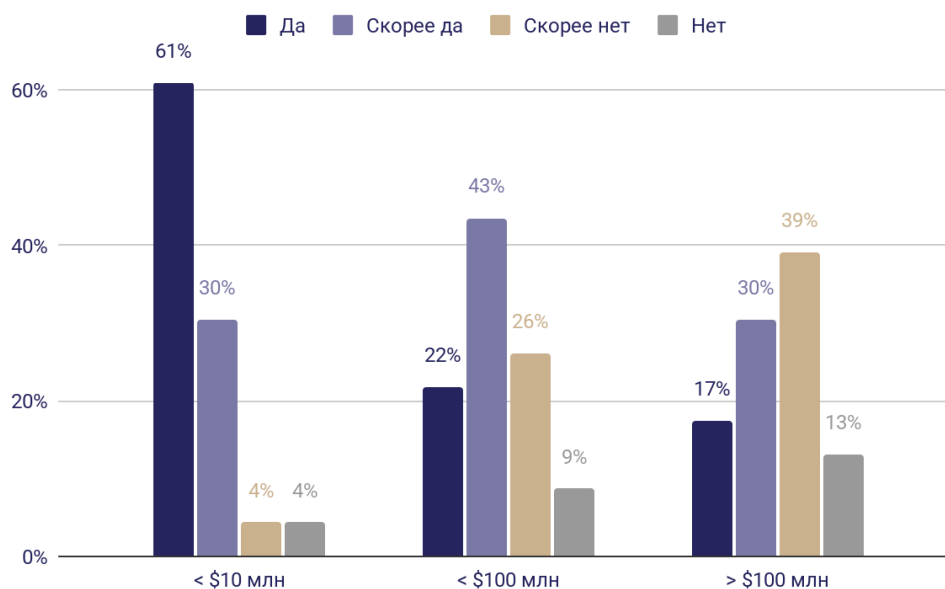


Иллюстрация 18. Вероятность назначения молодых арбитров до 40 лет в международных спорах (в зависимости от размера требований)



По мере увеличения размера требований респонденты реже готовы назначать молодых арбитров. Это показывает, что готовность назначения молодого арбитра зависит от сложности и стоимости спора. При этом данная тенденция одинаково прослеживается как во внутренних, так и в международных спорах.

⁶² Один респондент воздержался от ответа.

Заметка по итогам RIAC 2025

На первый взгляд кажется, что споры с небольшой суммой требований больше подходят для назначения молодых арбитров. Однако арбитражные регламенты нередко предусматривают рассмотрение таких споров единоличным арбитром в рамках ускоренной процедуры. На практике такой формат разбирательства может даже больше требовать от арбитра наличие опыта, особенно в части эффективного управления процессом, которого у молодого арбитра может не быть.

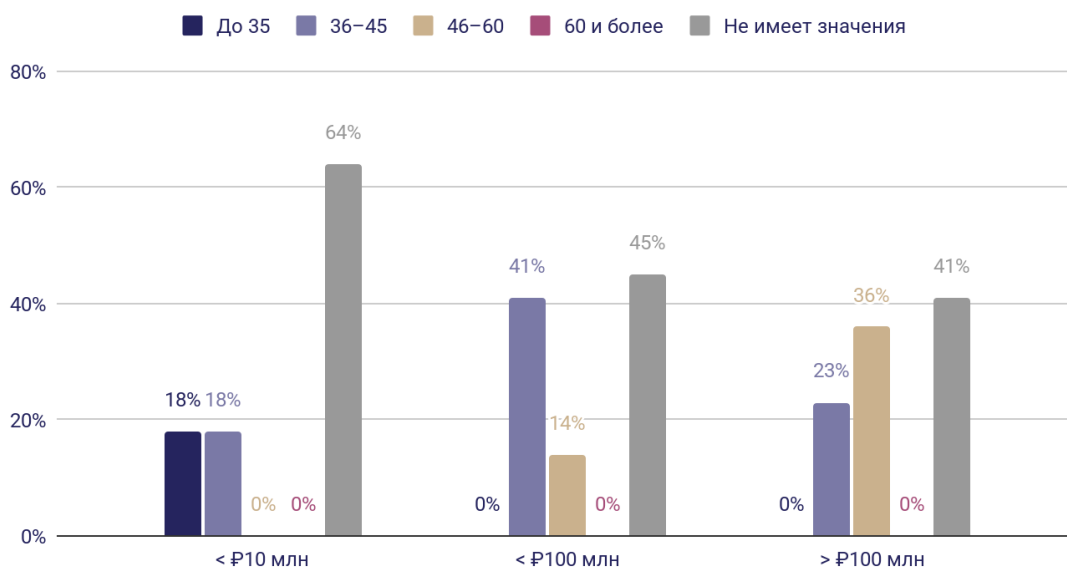
1.4.2 Наиболее подходящий возраст арбитра для рассмотрения внутренних и международных споров

Мы предложили респондентам определить, арбитра какого возраста больше подходит для разрешения внутренних или международных споров с заданной суммой исковых требований.

Для большинства респондентов (61%) возраст арбитра не имеет значения при рассмотрении внутренних споров с суммой требований до 10 млн рублей. При этом ряд респондентов считает, что наиболее подходящими арбитрами для таких споров являются арбитры младше 45 лет.

По мере увеличения размера заявленных требований во внутреннем споре значимость возраста арбитра несколько возрастает: в делах до 100 млн рублей и свыше 100 млн рублей доля респондентов, не придающих значения возрасту арбитра, снижается, однако остается существенной. Оставшиеся респонденты отметили, что наиболее подходящими арбитрами для споров с суммой требований менее 100 млн рублей являются арбитры от 36 до 45 лет, а для споров с суммой требований свыше 100 млн рублей – арбитры от 45 до 60 лет.

Иллюстрация 19. Наиболее подходящий возраст арбитра для рассмотрения внутреннего спора (в зависимости от размера требований)⁶³

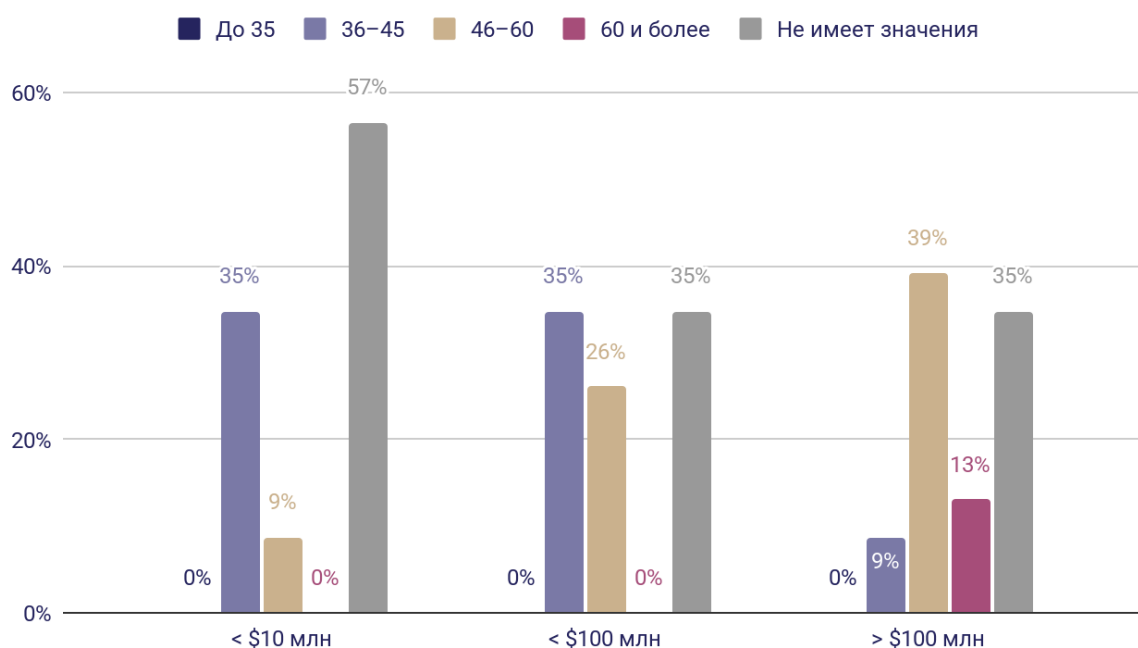


При назначении арбитров в международных спорах наблюдаются схожие тенденции. Однако важным отличием является то, что ни один из респондентов не считает арбитра младше 35 лет

⁶³ Один респондент воздержался от ответа.

подходящим для рассмотрения международного спора с любой суммой требований. Кроме того, в отличие от внутренних споров, некоторые респонденты отметили арбитров старше 60 лет как наиболее подходящих для споров свыше 100 млн долларов США.

Иллюстрация 20. Наиболее подходящий возраст арбитра для рассмотрения международного спора (в зависимости от размера требований)



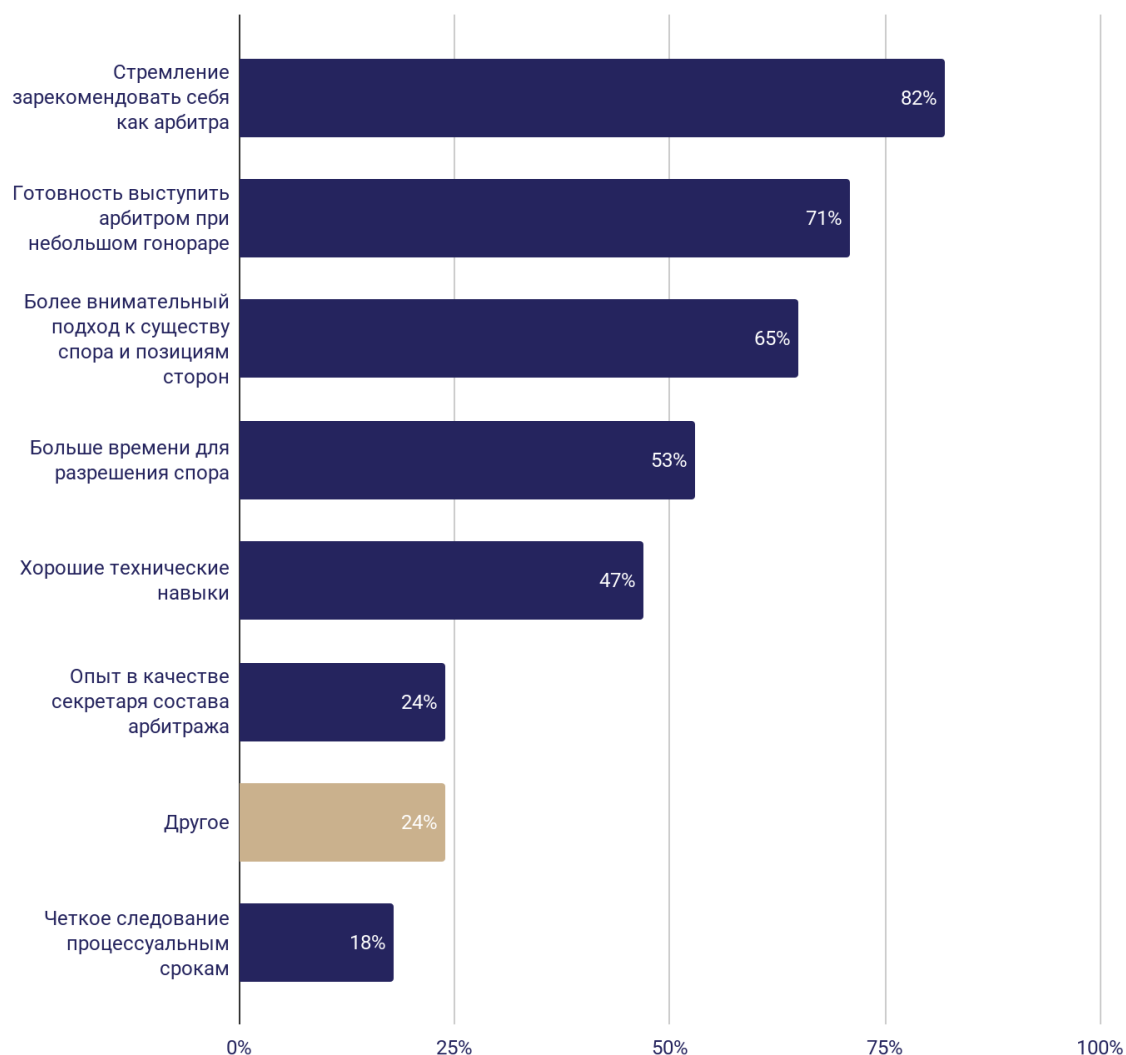
1.4.3 Наличие преимуществ у молодых арбитров

Большинство респондентов (74%) отмечают, что у молодых арбитров в возрасте до 40 лет есть преимущества, среди которых выделяется стремление зарекомендовать себя как арбитра.

Заметка по итогам RIAC 2025

По опыту арбитражных учреждений, молодые арбитры при первых назначениях больше коммуницируют с учреждением.

Иллюстрация 21. Преимущества, которыми обладают арбитры в возрасте до 40 лет
(по частоте упоминания респондентами)⁶⁴



Часть респондентов (24%) указали другие преимущества молодых арбитров, включая:

- меньшую загрузку как арбитра;
- готовность использовать международные стандарты во внутренних спорах;
- технологическую продвинутость;
- открытость к неординарному подходу; и
- проактивность.

В аналитическом материале SCC о разнообразии арбитров, назначаемых в арбитражных разбирательствах учреждения, отмечается, что молодые арбитры чаще назначаются в менее сложных делах с более низкими гонорарами. По мнению SCC, арбитры с меньшим опытом, как правило, обладают большей доступностью для таких дел и могут уделять им больше времени по сравнению с более опытными арбитрами, что в результате может повышать ценность их работы

⁶⁴ Шесть респондентов воздержались от ответа, поскольку не видят преимуществ у молодых арбитров.

для сторон.⁶⁵ В исследовании International Council for Commercial Arbitration (ICCA) о назначении женщин респонденты также отмечали, что получили свое первое назначение как раз в спорах с небольшой суммой требований, поскольку вознаграждение по таким делам может быть менее привлекательным для более опытных арбитров.⁶⁶

⁶⁵ “Diversity in arbitrator appointments In SCC cases 2015–2019”, SCC, стр. 22, доступно по [ссылке](#).

⁶⁶ “Report of the Cross-institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings”, ICCA, 2026 г., стр. 147–148, доступно по [ссылке](#).

1.5 ГРАЖДАНСТВО КАК ФАКТОР ВЫБОРА АРБИТРОВ

Многие арбитражные регламенты упоминают наличие или отсутствие связи арбитра с государствами сторон спора в числе факторов, принимаемых во внимание при формировании состава арбитража.⁶⁷ Такая связь может проявляться в гражданстве, национальности, месте работы или месте жительства арбитра.

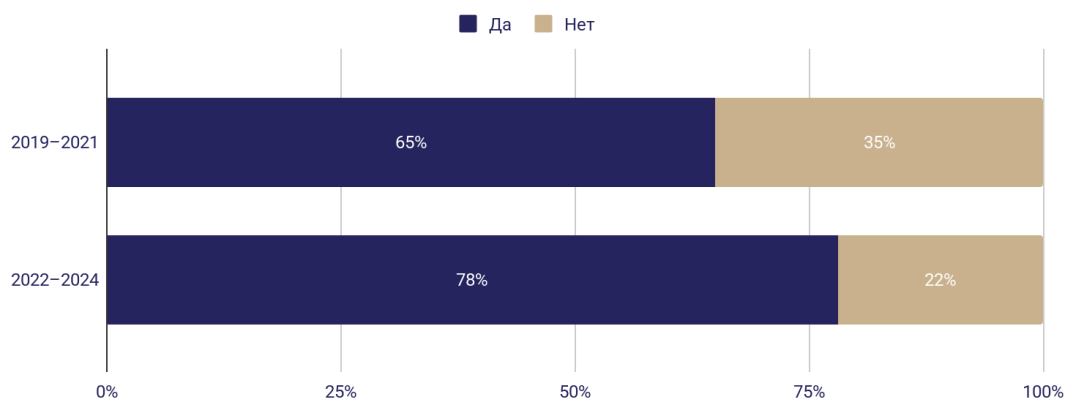
В последние годы эти характеристики приобрели важное значение для российских сторон, особенно в свете ограничительных мер (санкций), которые вводят иностранные государства в отношении российского бизнеса (см. [Раздел 1.2.2](#) выше). Для того, чтобы оценить, насколько текущие геополитические события влияют на выбор арбитров, перед респондентами были поставлены вопросы о выборе (предложении к назначению) российских и иностранных арбитров в международных спорах в 2019–2024 гг.

Поставленные вопросы касались исключительно гражданства арбитров. Для целей исследования под российскими арбитрами мы понимаем российских граждан с местом жительства или работы как в России, так и за рубежом.⁶⁸ Следовательно, под иностранными арбитрами мы понимаем граждан иных государств вне зависимости от места жительства или работы.

1.5.1 Выбор российских арбитров в международных спорах

Более половины респондентов предлагали российских арбитров к назначению в международных спорах. При этом количество респондентов, предлагавших кандидатуры российских арбитров, выросло в 2022–2024 гг. по сравнению с 2019–2021 гг.

Иллюстрация 22. Выбор российских арбитров респондентами в международных спорах



Аналитические материалы последних лет не раз отмечали, что после введения санкций и других ограничений в 2022 г. количество назначений российских арбитров в международных спорах, в том числе в «недружественных» юрисдикциях, возросло.⁶⁹

Все респонденты предлагали кандидатуру российского арбитра в качестве бокового арбитра.⁷⁰ Около трети респондентов предлагали оппоненту согласовать кандидатуру российского арбитра

⁶⁷ См., например, ст. 13 Арбитражных правил ICC 2021 г.

⁶⁸ Вне зависимости от наличия второго или двойного гражданства у соответствующего российского арбитра. Данное исследование не охватывает эти вопросы.

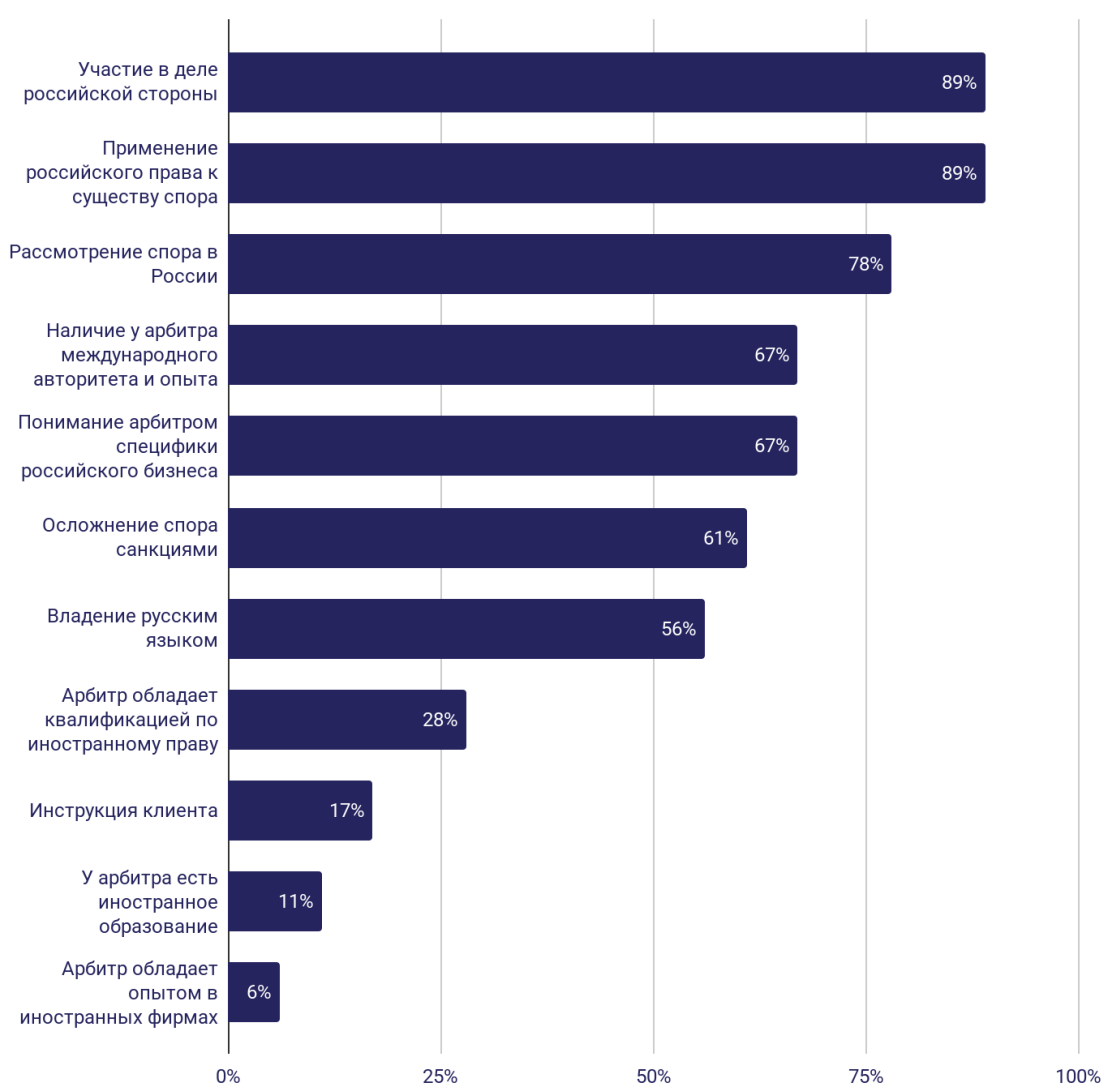
⁶⁹ «Арбитраж, санкции и платежи: основные правила работы бизнеса на международной арене в цитатах», Право.ru, 25 апреля 2026 г., доступно по [ссылке](#); «10 трендов международного арбитража: итоги исследования рынка МКА в России», Право.ru, 2025 г., доступно по [ссылке](#).

⁷⁰ Один респондент воздержался от ответа о процедурах, в рамках которых предлагал российского арбитра, четыре респондента не назначали российских арбитров ни для внутренних, ни для международных споров.

в качестве председательствующего (39%) или включали его в список кандидатов в председатели состава арбитража в рамках списочной процедуры (28%). Незначительно количество респондентов (11%) также предлагали российского арбитра в качестве единоличного арбитра в рамках списочной процедуры.

Связь спора с Россией является ключевой причиной, почему респонденты предлагали или назначали российских арбитров. Такая связь наиболее часто проявляется в участии российской стороны в споре, применимом российском праве, российском арбитражном учреждении, администрирующем спор, или месте арбитража в России. Важное значение для респондентов также имеет наличие у арбитра международного авторитета и существенного опыта, а также понимание арбитром специфики российского бизнеса.

Иллюстрация 23. Причины выбора российских арбитров в международных спорах (по частоте упоминания респондентами)



Одной из инициатив для повышения видимости кандидатов в арбитры является Справочник нового поколения российских арбитров, включающий сведения об арбитрах в возрасте до 45 лет

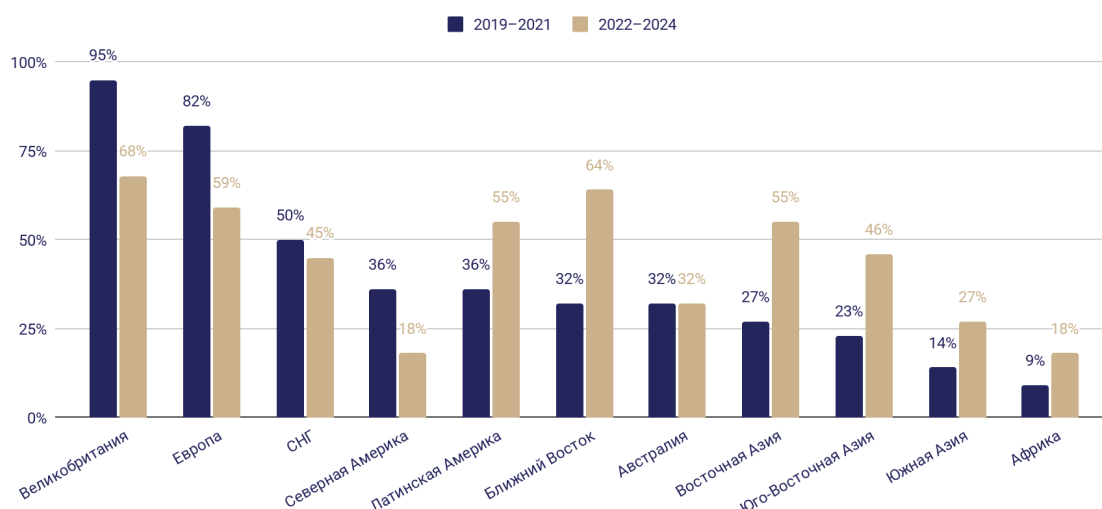
– граждан России или специалистов, практиковавших в России на протяжении как минимум пяти лет.⁷¹

1.5.2 Выбор иностранных арбитров в международных спорах

Все респонденты предлагали иностранных арбитров в международных спорах в 2019–2024 гг. Подавляющее большинство (95%) респондентов предлагали иностранных арбитров в качестве боковых, более половины (68%) – в качестве председательствующего, а четверть (27%) – в качестве единоличного арбитра.⁷²

В число наиболее упоминаемых респондентами регионов для выбора иностранных арбитров в 2019–2021 гг. попали Великобритания, Европа и СНГ. Хотя частота их упоминания в 2022–2024 гг. осталась высокой, с 2022 г. мы наблюдаем рост упоминания таких регионов, как Латинская Америка, Ближний Восток и Азия. Примечательно, что количество арбитров из Ближнего Востока и Азии, выбранных респондентами, увеличилось в два раза.

Иллюстрация 24. Регионы, из которых были иностранные арбитры, выбранные респондентами (по частоте упоминания респондентами)⁷³



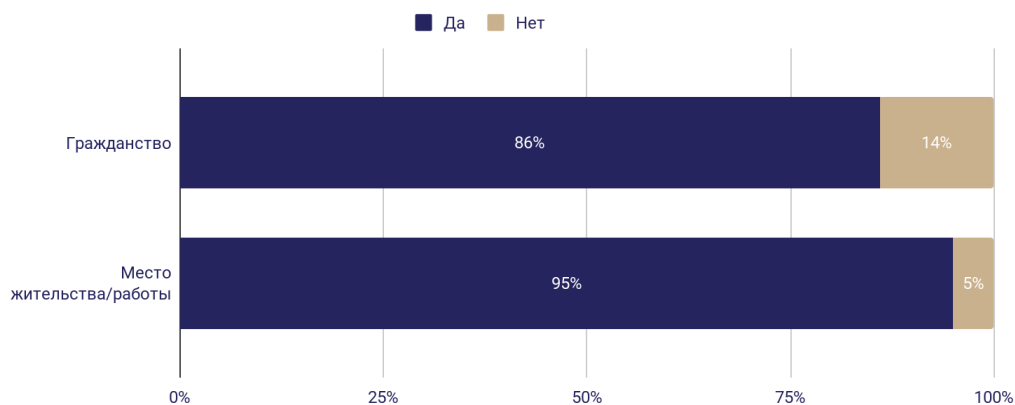
Рост популярности «нейтральных» регионов, с геополитической точки зрения для российских сторон, коррелирует с тенденцией на учет «дружественности» соответствующей юрисдикции с 2022 г. Большинство респондентов принимают во внимание «дружественность» страны гражданства, места жительства или работы иностранного арбитра.

⁷¹ Справочник нового поколения российских арбитров доступен по [ссылке](#).

⁷² Один респондент воздержался от ответа.

⁷³ Один респондент воздержался от ответа.

Иллюстрация 25. Учет «дружественности» иностранного арбитра в 2022–2024 гг.⁷⁴



Несмотря на то, что после 2022 г. обозначился явный тренд на выбор арбитров из «дружественных» юрисдикций, арбитры из Великобритании и Европы по-прежнему остаются среди наиболее востребованных. Как отмечается в аналитических материалах Право.ru, многие международные контракты, из которых возникают споры, подчинены английскому праву, и российские стороны продолжают выбирать западных арбитров, «ориентируясь на их опыт и авторитет в арбитражном сообществе».⁷⁵

⁷⁴ Два респондента воздержались от ответа на вопрос о гражданстве, один респондент воздержался от ответа на вопрос о месте жительства/работы.

⁷⁵ «Идеальный арбитр: кто он и как его выбрать», Право.ru, 8 октября 2025 г., доступно по [ссылке](#).

2 НАЗНАЧЕНИЕ АРБИТРОВ В СПОРАХ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ АРБИТРАЖНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ПДАУ)

2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ РАЗНООБРАЗИЯ АРБИТРАЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Согласно международному исследованию QMUL и White & Case 2021 г., именно арбитражные учреждения играют ключевую роль в продвижении разнообразия арбитров, прежде всего благодаря своей роли в назначении арбитров и доступу к более обширным базам кандидатов.⁷⁶ Арбитражные учреждения и сами подчеркивают, что расширение разнообразия среди назначаемых арбитров является одним из важных принципов их деятельности.⁷⁷

В рамках исследования мы проанализировали, какую роль в продвижении разнообразия играют арбитражные учреждения, имеющие статус постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ) в России. Для целей исследования мы проанализировали практику следующих российских ПДАУ: МКАС и МАК при ТПП РФ, АЦ при РСПП и РАЦ, а также иностранных ПДАУ: VIAC, HKIAC, ICC и SIAC.⁷⁸

Четыре арбитражных учреждения – РАЦ, VIAC, HKIAC и ICC – приняли участие в нашем анкетировании в 2025 г. и направили полную или частичную информацию о назначении арбитров в спорах, связанных с Россией, составляющую основу нашего исследования. Дополнительно мы проанализировали публично доступную информацию о подходах ПДАУ к назначению арбитров. Кроме того, при подготовке настоящего отчета мы использовали результаты исследования RWA 2021 г., посвященного гендерному разнообразию при назначении арбитров, основанного на данных МАК при ТПП РФ, АЦ при РСПП и РАЦ – в той мере, в какой это представлялось возможным и методологически корректным.⁷⁹

Мы рады отметить, что анализируемые арбитражные учреждения прикладывают усилия к продвижению разнообразия при назначении арбитров. Все арбитражные учреждения, кроме МКАС и МАК при ТПП РФ, подписали ERA Pledge. Некоторые учреждения также включили положения, направленные на увеличение разнообразия назначаемых арбитров, в свои арбитражные регламенты или специальные руководства по выбору и назначению арбитров.⁸⁰

2.1.1 Состав коллегиальных органов и административных команд арбитражных учреждений

По аналогии с юридическими фирмами (см. [Раздел 1.1.1](#) выше) мы проанализировали гендерный состав организационной структуры арбитражных учреждений:

- коллегиальных органов, осуществляющих функции принятия решений по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с арбитражным регламентом (включая функции по назначению арбитров, рассмотрению отводов, утверждению арбитражных расходов, в том числе гонораров арбитров);⁸¹ и

⁷⁶ “2021 International Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing world”, QMUL, White & Case, 2021 г., стр. 17–18, доступно по [ссылке](#).

⁷⁷ Например, HKIAC отмечает, что проводит политику, направленную на повышение гендерного разнообразия при назначении арбитров и проведении публичных мероприятий. См. “HKIAC and Hong Kong ranked third worldwide for arbitration”, HKIAC, 7 мая 2021 г., доступно по [ссылке](#).

⁷⁸ О подходе к формированию списка ПДАУ для исследования см. раздел «Методология исследования».

⁷⁹ Результаты исследования RWA были представлены 10 сентября 2021 г. на мероприятии в ходе Узбекской арбитражной недели. С презентацией RWA об итогах исследования можно ознакомиться по [ссылке](#).

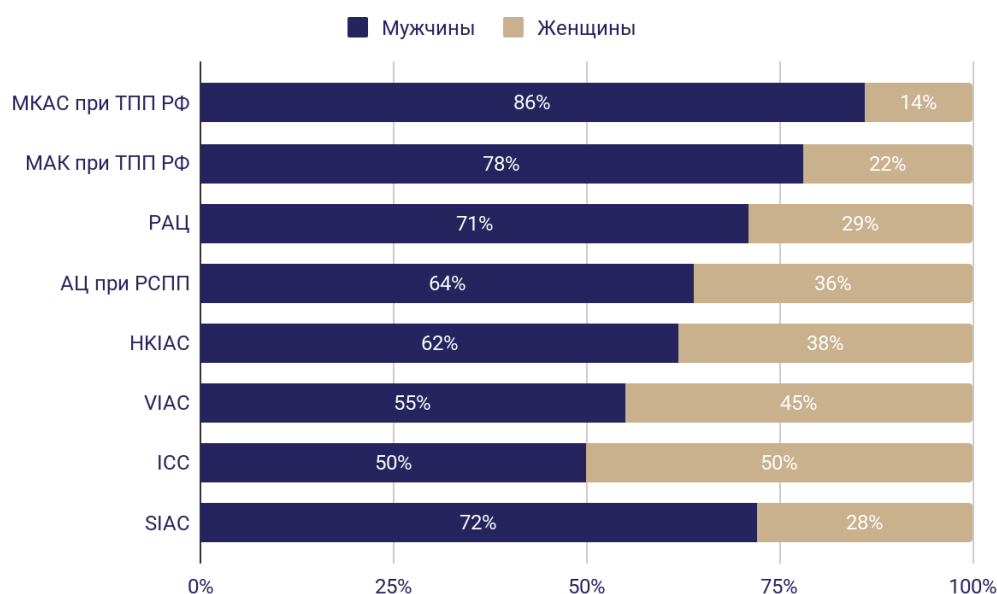
⁸⁰ Руководство по назначению арбитров РАЦ 2022 г., п. 4(15), доступно по [ссылке](#); “Note to ICC National Committees and Groups on the Proposal of Arbitrators”, 2022 г., п. 40, доступно по [ссылке](#); Арбитражный регламент HKIAC 2024 г., ст. 9A, доступно по [ссылке](#).

⁸¹ К «коллегиальным органам» мы относим (i) Президиум, а также четыре Комитета по назначению МКАС при ТПП РФ; (ii) Президиум, а также Комитет по назначению МАК при ТПП РФ; (iii) Президиум РАЦ; (iv) Президиум и Комитет по назначениям АЦ при РСПП; (v) Совет (Council), Исполнительный комитет (Executive Committee), Комитет по

- административных команд, осуществляющих функции администрирования арбитражных разбирательств в соответствии с арбитражным регламентом.⁸²

Во всех арбитражных учреждениях доля женщин в коллегиальных органах составляет не более половины. Иностранные арбитражные учреждения, находящиеся в Европе, показывают более высокий уровень гендерного баланса.

Иллюстрация 26. Гендерное соотношение в коллегиальных органах российских и иностранных арбитражных учреждений⁸³



Коллегиальные органы в половине анализируемых арбитражных учреждениях (АЦ при РСПП, РАЦ, ICC и SIAC) возглавляют женщины.

Интересно отметить, что российское законодательство предъявляет требования к составу и порядку формирования коллегиальных органов российских ПДАУ, которые выполняют функции «комитета по назначениям».⁸⁴ Согласно законодательству, состав комитета по назначениям формируется не менее чем на две трети путем голосования простым большинством голосов лицами, входящими в рекомендованный список арбитров ПДАУ. Как продемонстрировано в исследовании далее, подавляющее большинство лиц, включенных в рекомендованные списки арбитражных учреждений, – мужчины (см. [Раздел 2.1.2](#) ниже). Таким образом, среди лиц, обладающих правом принять участие в формировании двух третей комитетов по назначениям

разбирательствам (Proceedings Committee) и Комитет по назначениям (Appointments Committee) НКИАС; (vi) Президиум (Board) VIAC; (vii) Суд (Court) ICC; и (viii) Арбитражный суд (Court of Arbitration) SIAC.

⁸² Под «административной командой» мы понимаем сотрудников Аппарата АЦ при РСПП, Административного аппарата РАЦ, Секретариата НКИАС, VIAC, ICC и SIAC, выполняющих функции по администрированию и являющихся юристами (таким образом исключая административных ассистентов и сотрудников, занимающихся бухгалтерией, бизнес-развитием или IT-поддержкой).

⁸³ Мы проанализировали гендерное соотношение в коллегиальных органах ПДАУ на основании публичной информации, опубликованной на сайтах ПДАУ по состоянию на 11 мая 2026 г. Если в ПДАУ действуют несколько коллегиальных органов, то мы считали общее количество мужчин и женщин во всех органах, исключая повторения.

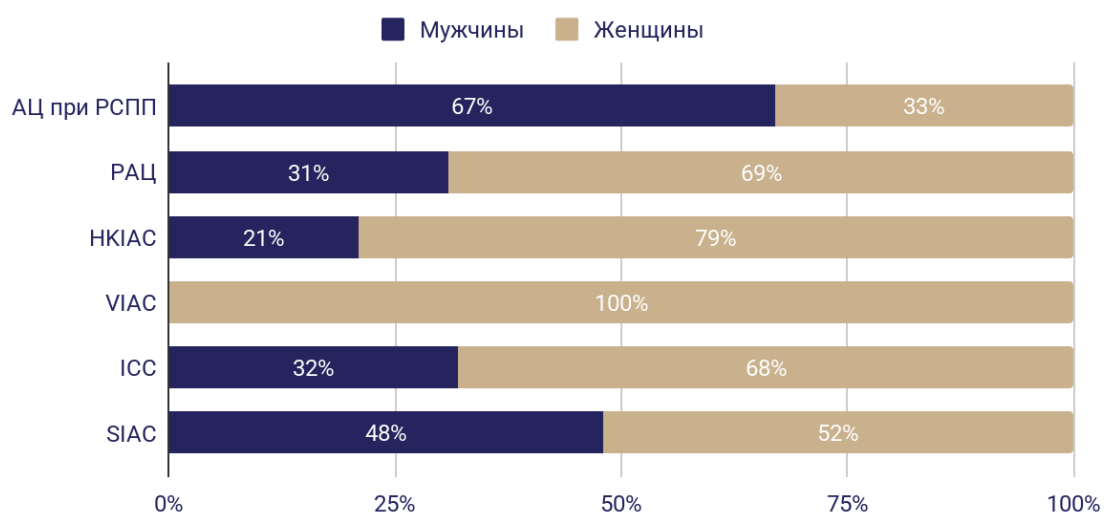
⁸⁴ Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ (ред. от 8 августа 2024 г.) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – **ФЗ «Об арбитраже»**), ст. 47 ч. 4–6. Закон использует понятие «комитет по назначению», которым по своей сути является Президиум РАЦ, являющийся предметом исследования, а в МКАС и МАК при ТПП РФ, а также АЦ при РСПП функции «комитета по назначению» выполняют специально сформированные коллегиальные органы с аналогичным названием.

ПДАУ, мужчин больше, чем женщин. Это может оказывать влияние и на гендерное соотношение членов самих коллегиальных органов.⁸⁵

Вместе с тем мы положительно оцениваем, что российское законодательство предусматривает обязательную ротацию членов комитета по назначениям с тем, чтобы в течение трех лет обновлялось не менее одной трети его состава и одно и то же лицо не могло входить в состав комитета по назначениям в течение трех лет после его смены.⁸⁶

В отличие от коллегиальных органов, в административных командах арбитражных учреждений существенно преобладают женщины.

Иллюстрация 27. Гендерное соотношение в административных командах российских и иностранных арбитражных учреждений⁸⁷



Соотношение мужчин и женщин на роли руководителя административной команды равно: административные команды трех арбитражных учреждений – РАЦ, НКИАС и VIAC – возглавляют женщины.

Данные арбитражных учреждений в целом отражают ту же тенденцию, что была отмечена и у юридических фирм. Несмотря на значительное участие женщин в профессиональной среде, их представленность на позициях более высокого уровня (в первую очередь в коллегиальных органах) существенно ниже. Однако из приведенных данных следует, что на руководящих должностях арбитражных учреждений гендерный баланс все же соблюдается гораздо лучше, чем на уровне партнеров юридических фирм.

С точки зрения гражданства членов коллегиальных органов и административных команд, интересно отметить, что, несмотря на то, что все анализируемые российские арбитражные учреждения администрируют международные споры, их команды состоят преимущественно из

⁸⁵ “Report of the Cross-institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings”, ICCA, 2026 г., стр. 105–106, доступно по [ссылке](#) (отмечается, что недостаток разнообразия в арбитраже во многом обусловлен “affinity bias” – склонностью выбирать людей из своего круга, что в силу преобладающего участия мужчин в профессии приводит к повторному назначению преимущественно мужчин и воспроизводит гендерное неравенство).

⁸⁶ ФЗ «Об арбитраже», ст. 47 ч. 6.

⁸⁷ По аналогии с коллегиальными органами, мы проанализировали гендерное соотношение в административных командах ПДАУ на основании публичной информации, опубликованной на сайтах ПДАУ по состоянию на 11 мая 2026 г. Для АЦ при РСПП и РАЦ мы проанализировали только состав административных команд основного отделения данных арбитражных учреждений. На сайтах МКАС и МАК при ТПП РФ нет информации о составе их административных команд.

российских граждан. Наиболее разнообразный состав – у Подкомитета Президиума РАЦ по международному арбитражу, где 36% членов являются иностранными гражданами.⁸⁸

У иностранных арбитражных учреждений более разнообразный состав с точки зрения гражданства. Исходя из публично доступной информации, в некоторых арбитражных учреждениях представлены и российские граждане, а именно в административных командах HKIAC и SIAC, а также в коллегиальных органах HKIAC, SIAC и ICC.

Несмотря на то, что все арбитражные учреждения стремятся размещать краткие биографии членов своих коллегиальных органов и административных команд на официальных сайтах, такие биографии не всегда указывают год рождения специалистов. Соответственно, проанализировать возраст составов не представляется возможным.

2.1.2 Списки арбитров арбитражных учреждений

Многие российские юридические фирмы отмечали, что они ориентируются на списки арбитражных учреждений при выборе и назначении арбитров (см. [Раздел 1.2.3](#) выше). В связи с этим мы также проанализировали, насколько состав таких списков является разнообразным.

Российское законодательство предусматривает, что российское ПДАУ должно вести и размещать на своем сайте рекомендованный им список арбитров, состоящий не менее чем из тридцати человек, а также устанавливает требования, которым должен соответствовать такой список:⁸⁹

- не менее одной трети арбитров рекомендованного списка должны иметь ученую степень, присужденную на территории России по определенной специальности;⁹⁰
- не менее половины – обладать опытом разрешения гражданско-правовых споров в качестве арбитра или судьи в российском суде не менее десяти лет;⁹¹
- одно лицо не может входить в рекомендованные списки арбитров более трех ПДАУ.⁹²

Требования, предъявляемые к уровню квалификации и опыту арбитров, ограничивают включение в рекомендованный список иностранных арбитров. Несмотря на то, что иностранные граждане могут иметь опыт разрешения споров в качестве арбитра и даже российскую ученую степень, они определенно не проходят «судейский» фильтр.⁹³ Кроме того, такие требования, по всей видимости, направленные на введение условного порога «качества» рекомендованных арбитров, могут являться барьером для включения в рекомендованные списки молодых и менее опытных арбитров.

Однако данные требования могут служить ориентиром того, какие критерии принимают во внимание российские ПДАУ при формировании рекомендованных списков для их соответствия требованиям законодательства. Например, кандидатам можно иметь в виду, что наличие ученой степени может повысить шансы на включение в рекомендованные списки ПДАУ.

⁸⁸ «Подкомитет по международному арбитражу», РАЦ, доступно по [ссылке](#).

⁸⁹ ФЗ «Об арбитраже», ст. 47 ч. 1.

⁹⁰ Перечень специальностей см. в Приказе Министерства Юстиции РФ № 236 от 14 октября 2016 г. «Об утверждении перечня научных специальностей, ученые степени по которым должны иметь не менее одной трети арбитров, включенных в рекомендованный список арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения».

⁹¹ ФЗ «Об арбитраже», ст. 47 ч. 3.

⁹² Там же.

⁹³ Согласно ст. 119 Конституции РФ судьями могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Если ПДАУ администрирует международные споры, оно может вести единый рекомендованный список арбитров или отдельные рекомендованные списки арбитров для целей внутренних и международных споров.⁹⁴

В ходе анализа сайтов российских ПДАУ мы отметили, что помимо рекомендованного списка арбитров, они также ведут дополнительные списки арбитров для разрешения международных споров и/или отдельных категорий споров. Такое решение не продиктовано требованиями действующего российского законодательства, поэтому его следует расценивать как инициативу арбитражного учреждения. Мы положительно оцениваем подход МКАС при ТПП РФ, АЦ при РСПП и РАЦ по внедрению таких дополнительных (международных и/или отраслевых) списков арбитров, поскольку они позволяют увеличить пул кандидатов в арбитры, в том числе включая менее опытных кандидатов и повышая их видимость.

Мы проанализировали гендерный состав списков арбитров российских арбитражных учреждений на предмет их сбалансированности. Для целей анализа мы использовали единые рекомендованные списки арбитров (МАК при ТПП РФ, РАЦ и АЦ при РСПП), отдельные рекомендованные списки арбитров для целей внутренних и международных споров (МКАС при ТПП РФ), а также дополнительные списки для международных споров, которые не являются рекомендованными по смыслу российского законодательства (РАЦ и АЦ при РСПП). Мы приводим официальное название списков в сносках, а в иллюстрациях для удобства используем определения «единый рекомендованный» и «международный». При этом анализ ниже не учитывает дополнительные (отраслевые) списки по отдельным категориям споров.

Анализ списков, опубликованных на сайтах российских арбитражных учреждений – МКАС при ТПП РФ,⁹⁵ МАК при ТПП РФ,⁹⁶ АЦ при РСПП⁹⁷ и РАЦ⁹⁸ – позволяет сделать вывод о том, что женщины-арбитры составляют менее половины предложенных кандидатов.

⁹⁴ ФЗ «Об арбитраже», ст. 47 ч. 2.

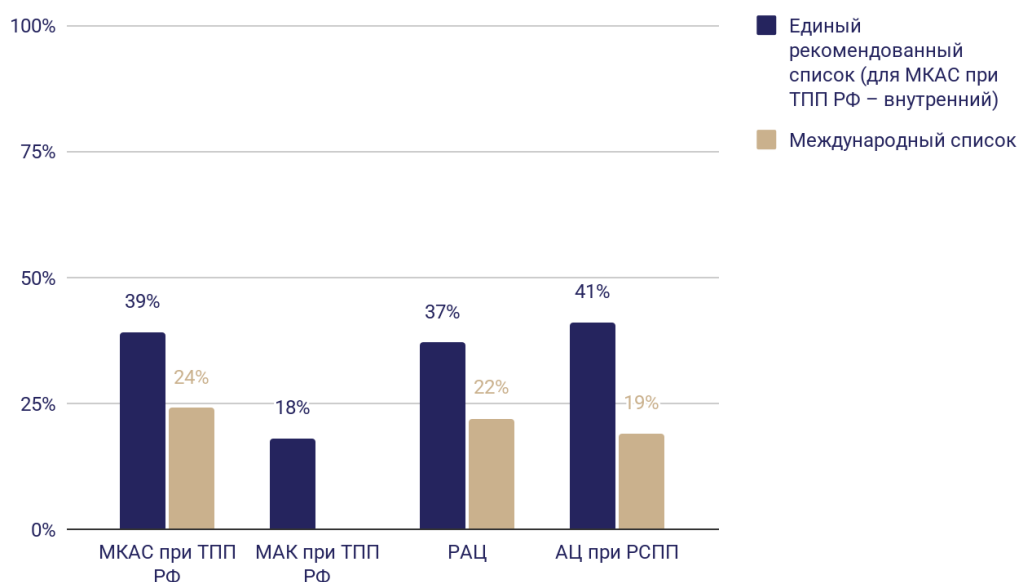
⁹⁵ Со списком арбитров МКАС при ТПП РФ по внутренним спорам и списком арбитров МКАС при ТПП РФ по международным коммерческим спорам можно ознакомиться на [сайте](#). Для анализа использованы списки по состоянию на 1 мая 2026 г.

⁹⁶ С единым списком арбитров МАК при ТПП РФ можно ознакомиться на [сайте](#). Для анализа использован список по состоянию на 1 мая 2026 г.

⁹⁷ С рекомендованным списком арбитров АЦ при РСПП можно ознакомиться на [сайте](#). С составом Коллегии по международным спорам АЦ при РСПП можно ознакомиться на [сайте](#) (для целей расчета мы также учитывали Председателя и Заместителя Председателя коллегии). Стоит отметить, что в англоязычной версии сайта состав Коллегии по международным спорам (International Disputes Panel) отличается (с ней можно ознакомиться на [сайте](#)). Для целей расчета мы используем список на русском языке, однако отмечаем, что количество женщин, включенных в список, существенно не отличается (19% против 18%). Для анализа использованы списки по состоянию на 1 мая 2026 г.

⁹⁸ С единым рекомендованным списком арбитров РАЦ можно ознакомиться на [сайте](#). Для анализа использованы список, утвержденный Протоколом ОСУ РИСА № 04/2025 от 17 ноября 2025 г. С Базой специалистов в сфере международного арбитража можно ознакомиться на [сайте](#). Для анализа использован список по состоянию на 1 мая 2026 г.

Иллюстрация 28. Процент женщин в списках арбитров российских арбитражных учреждений⁹⁹



В международных списках процент женщин значительно меньше, чем в единых рекомендованных списках. Это может объясняться тем, что женщины-арбитры из других стран менее видимы для российских арбитражных учреждений. Довольно высокий процент женщин в единых рекомендованных списках также может объясняться требованием российского законодательства включать в такие списки судей в отставке, поскольку традиционно две трети российских судей составляют женщины.¹⁰⁰

Гражданство арбитров, включенных в списки российских арбитражных учреждений, оценить трудно, поскольку ни один из проанализированных списков напрямую не содержит информацию об этом. Однако списки МКАС и МАК при ТПП РФ содержат данные о месте работы и образовании арбитра, а также о языках, которыми он владеет, списки РАЦ – информацию о месте работы арбитра, включая город и страну, в которой он практикует, а АЦ при РСПП – о месте работы.

На основании сопоставления этих данных можно сделать следующие предварительные выводы:

- в единые рекомендованные списки, а также список МКАС при ТПП РФ для внутренних споров включено менее 10% иностранных арбитров;
- в международных списках арбитров МКАС при ТПП РФ и АЦ при РСПП примерно 30–40% иностранных арбитров, в то время как в Базе специалистов в сфере международного арбитража РАЦ примерно 90% всех арбитров – иностранные арбитры.

Поскольку юридические фирмы-респонденты используют списки арбитражных учреждений «с удобной базой данных» в качестве одного из ресурсов при выборе арбитров, мы отмечаем, что на сайте РАЦ реализован удобный инструмент поиска арбитра по всем спискам. С его помощью можно искать арбитра по специализации, стране, сфере, в которой практикует арбитр, и его знанию языков, что может облегчить поиск подходящего арбитра как для внутренних, так и международных споров.¹⁰¹ На сайте МКАС при ТПП РФ можно найти арбитра в зависимости от

⁹⁹ Мы проанализировали гендерное соотношение в списках российских ПДАУ на основании публичной информации, опубликованной на официальных сайтах ПДАУ по состоянию на 1 мая 2026 г.

¹⁰⁰ См., например, «Ученые изучили гендерный состав российского судейского сообщества – 66% кресел занимают женщины», Право.ру, 2016 г., доступно по [ссылке](#).

¹⁰¹ «Найти арбитра», РАЦ, доступно по [ссылке](#).

вида спора, а также регионального отделения.¹⁰² В других российских арбитражных учреждениях нет подробных инструментов с точечными фильтрами.

Это отличает подход российских арбитражных учреждений от иностранных, которые активно внедряют различные фильтры поиска.

- На сайте SIAC можно искать арбитров по титулу / званию, гражданству, юрисдикции, где практикует арбитр, и знанию языков.¹⁰³ Примечательно, что, помимо основного списка арбитров (SIAC Panel of Arbitrators), у SIAC есть внутренние списки менее опытных арбитров (SIAC List of Arbitrators and SIAC List of Rising Arbitrators), список чрезвычайных арбитров (SIAC Emergency Arbitrator Panel), а также списки арбитров, специализирующихся на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью, реструктуризацией и банкротством (SIAC Specialist Panel of Arbitrators for Intellectual Property Disputes и SIAC Specialist Panel of Arbitrators for Restructuring and Insolvency Disputes).¹⁰⁴
- На сайте HKIAC можно провести поиск по гражданству, юрисдикции, в которой арбитр имеет право практиковать, месту его проживания, экспертизе, навыкам, знанию языков и полу.¹⁰⁵ Как и в SIAC, помимо основного списка (HKIAC Panel of Arbitrators), в HKIAC есть списки менее опытных арбитров (HKIAC List of Arbitrators), чрезвычайных арбитров (HKIAC Panel of Emergency Arbitrators), а также арбитров, специализирующихся на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и финансовыми услугами (HKIAC Panel of Arbitrators for Intellectual Property Disputes и HKIAC Panel of Arbitrators for Financial Services Disputes).¹⁰⁶
- В VIAC также внедрены схожие фильтры поиска, однако, в отличие от других арбитражных учреждений, в VIAC также есть поиск по возрасту (от 25 до 80 лет).¹⁰⁷
- На сайте ICC есть возможность делать поиск по арбитрам, которые уже были назначены в делах, администрируемых ICC, что позволит найти арбитра, обладающего практическим опытом.¹⁰⁸ Таких арбитров можно искать по гражданству, роли в составе арбитража и тому, как арбитр был назначен. Помимо этого, в некоторых национальных отделениях ICC есть свои базы данных арбитров.¹⁰⁹

Различие в подходе может объясняться тем, что в списки арбитров каждого из анализируемых иностранных арбитражных учреждений включено не менее 850 арбитров.¹¹⁰

Благодаря использованию данных фильтров, мы установили, что в общей сложности 45 российских арбитров включены в списки анализируемых иностранных арбитражных учреждений – у 35 из них в качестве гражданства указана исключительно Россия. Из доступной информации по возрасту и полу можно сделать вывод, что в списке арбитров HKIAC 25% арбитров – женщины, что в целом соответствует проценту женщин в международных списках российских арбитражных учреждений.

Списки арбитров арбитражных учреждений являются ориентиром при назначении арбитров такими учреждениями. Положения об организации деятельности МКАС и МАК при ТПП РФ,

¹⁰² «Арбитры», МКАС при ТПП РФ, доступно по [ссылке](#) (только в русскоязычной версии сайта).

¹⁰³ “SIAC Panel of Arbitrators”, SIAC, доступно по [ссылке](#).

¹⁰⁴ “Admission to SIAC Panel”, SIAC, доступно по [ссылке](#). См. также “Report of the Cross-institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings”, ICCA, 2026 г., стр. 122–123, доступно по [ссылке](#).

¹⁰⁵ “Panel & List of Arbitrators”, HKIAC, доступно по [ссылке](#).

¹⁰⁶ См. “Report of the Cross-institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings”, ICCA, 2026 г., стр. 122–123, доступно по [ссылке](#).

¹⁰⁷ “Arbitrator Search”, VIAC, доступно по [ссылке](#).

¹⁰⁸ “ICC Arbitral Tribunals”, ICC, доступно по [ссылке](#).

¹⁰⁹ См., например, “ICC United Kingdom Arbitrator & ADR Database”, ICC United Kingdom, доступно по [ссылке](#).

¹¹⁰ Иностранные арбитражные учреждения не проводят деление в своих списках на внутренние и международные споры, как это делают российские арбитражные учреждения.

например, прямо предусматривают, что комитеты по назначениям данных учреждений назначают арбитров только из своих рекомендованных списков.¹¹¹ Таких строгих ограничений в других анализируемых российских и иностранных ПДАУ нет.

В этой связи в рамках анкетирования мы попросили российские арбитражные учреждения сообщить, сколько арбитров, назначенных во внутренних и международных спорах, представлены в их списках арбитров. Иностранному арбитражному учреждению был задан аналогичный вопрос относительно споров, связанных с Россией. Ответ на данный вопрос направили РАЦ и НКІАС.

Иллюстрации ниже демонстрируют процент арбитров в арбитражных разбирательствах, администрируемых РАЦ, назначенных из Единого рекомендованного списка арбитров и из Баз специалистов (в том числе Базы специалистов в сфере международного арбитража).¹¹² Следует учитывать, что эти показатели не являются взаимоисключающими: один и тот же назначенный арбитр мог одновременно входить как в Единый рекомендованный список, так и в какую-либо из Баз специалистов. Кроме того, часть арбитров могла не входить ни в один из них.

Во внутренних спорах РАЦ доля назначенных арбитров, включенных в Единый рекомендованный список, заметно снижается. За пять лет она сократилась более чем вдвое — с 85% до 33%. В то же время доля арбитров из Баз специалистов оставалась относительно стабильной и составляла половину или более половины от всех назначенных арбитров. Одним из возможных объяснений такой динамики являются ограничения российского законодательства, которые, как отмечалось выше, определяют порядок формирования рекомендованных списков арбитров и тем самым ограничивают круг лиц, которые могут быть в них включены. Одновременно арбитражные учреждения, в том числе РАЦ,¹¹³ вероятно, стремятся к популяризации арбитража и расширению круга специалистов, обладающих опытом рассмотрения споров в качестве арбитров.

В результате к назначению все чаще привлекаются лица, которые пока не соответствуют требованиям для включения в рекомендованные списки, но обладают необходимыми компетенциями для разрешения отдельных категорий споров различной сложности. Это может отчасти объяснять снижение доли назначений из Единого рекомендованного списка при сохранении относительно стабильной доли назначений из Баз специалистов, а также наличие доли назначений лиц, не включенных ни в один из указанных перечней.

¹¹¹ «Положение об организационных основах деятельности МКАС при ТПП РФ», МКАС при ТПП РФ, § 4(3), доступно по [ссылке](#); «Положение об организационных основах деятельности МАК при ТПП РФ», МАК при ТПП РФ, § 3(2), доступно по [ссылке](#).

¹¹² В РАЦ также есть Базы специалистов в сфере разрешения корпоративных споров, финансовых споров, в сфере интеллектуальных прав, информационных технологий, транспорта и авиации, страхования, недвижимости и строительства.

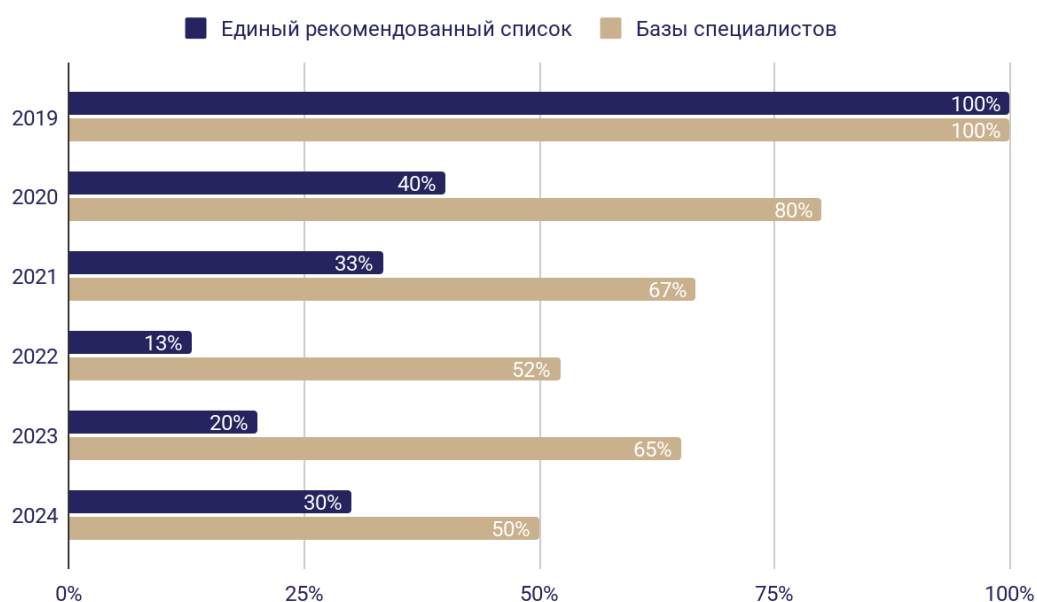
¹¹³ Например, с 2023 г. РАЦ проводит Академию для арбитров – «интенсивный практико-ориентированный курс для специалистов, желающих в будущем получать назначения в качестве арбитров, а также уже опытных арбитров, которые хотят улучшить свои знания и навыки в арбитраже». Больше информации об Академии на [сайте](#).

Иллюстрация 29. Процент арбитров, назначенных из списков арбитров, во внутренних спорах РАЦ



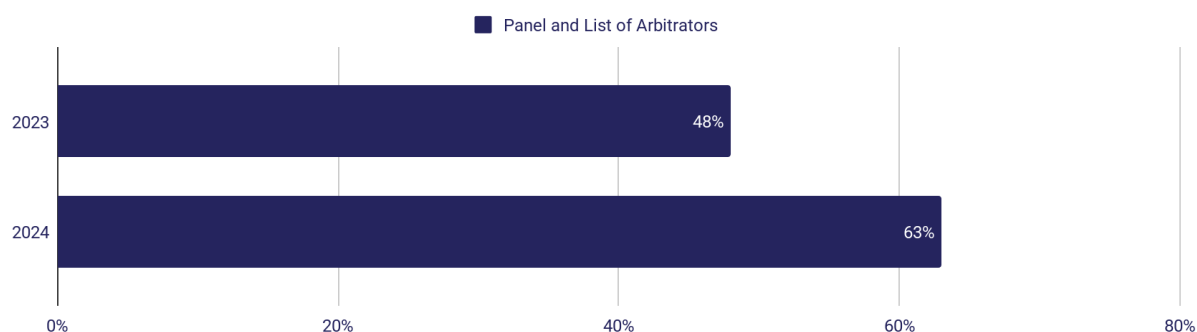
В международных спорах доля назначенных арбитров, включенных в Базы специалистов, как правило, оставалась высокой и в среднем составляла 69% за исследуемый период. В то же время доля арбитров, включенных в Единый рекомендованный список, значительно ниже: не более 40% арбитров, назначенных в международных спорах с 2020 г., включены в Единый рекомендованный список. Это может частично объясняться тем, что Единый рекомендованный список содержит лишь небольшую долю иностранных арбитров, а также российских арбитров, живущих или практикующих за рубежом.

Иллюстрация 30. Процент арбитров, назначенных из списков арбитров, в международных спорах РАЦ



Из данных НКІАС за 2023–2024 гг. следует, что почти половина арбитров, получивших назначения в спорах, связанных с Россией, входили в списки арбитров НКІАС.

Иллюстрация 31. Процент арбитров, назначенных из списков арбитров, в спорах, связанных с Россией, НКІАС



Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что списки арбитров остаются значимым инструментом при формировании состава арбитража.

2.2 СТАТИСТИКА НАЗНАЧЕНИЯ АРБИТРОВ ПО ПОЛУ

Мы запросили у арбитражных учреждений статистические данные о поле арбитров, назначенных за период 2019–2024 гг., как по единоличным, так и коллегиальным составам арбитража, а также просили, по возможности, указать, кем был выбран (номинирован) и/или назначен арбитр: сторонами, боковыми арбитрами или напрямую назначающим органом арбитражного учреждения. Российским арбитражным учреждениям было предложено представить отдельно данные по внутренним и международным спорам, а иностранным учреждениям представить данные только по спорам, связанным с Россией.¹¹⁴

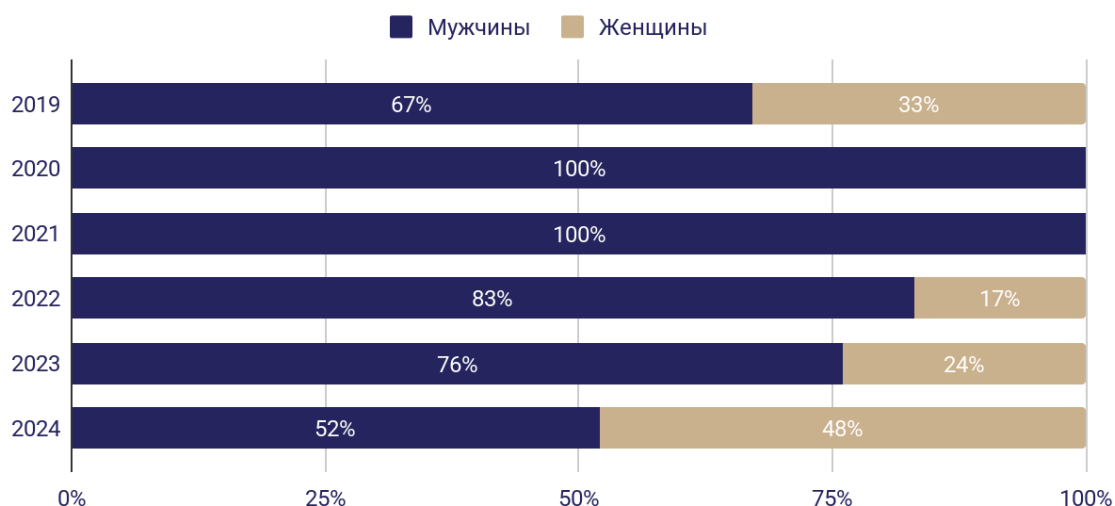
Где уместно, мы также использовали публичные источники, демонстрирующие общий подход российских и иностранных арбитражных учреждений к назначению арбитров разного пола.

2.2.1 Российские арбитражные учреждения

В рамках анкетирования РАЦ предоставил данные о назначении женщин и мужчин-арбитров во внутренних и международных спорах, администрируемых в соответствии с Арбитражным регламентом РАЦ.¹¹⁵ Дополнительно мы проанализировали публичные данные, опубликованные на сайте АЦ при РСПП,¹¹⁶ а также информацию, предоставленную АЦ при РСПП и МАК при ТПП РФ в рамках исследования RWA 2021 г.

Анализ данных РАЦ по внутренним спорам позволяет сделать вывод о том, что в коллегиальных составах арбитража были назначены преимущественно мужчины, в то время как гендерный баланс в единоличных составах близок к равному соотношению.

Иллюстрация 32. Гендерное соотношение среди коллегиальных составов арбитража во внутренних спорах РАЦ



¹¹⁴ В анкетах для иностранных арбитражных учреждений мы ввели понятие «спор, связанный с Россией». Под такими спором понималось арбитражное разбирательство, в котором хотя бы одна из сторон являлась (а) российским лицом либо (б) лицом, прямо или косвенно контролируемым российским физическим или юридическим лицом.

¹¹⁵ Представленные данные не включали арбитражные разбирательства, администрируемые в соответствии с Правилами по разрешению споров в атомной отрасли.

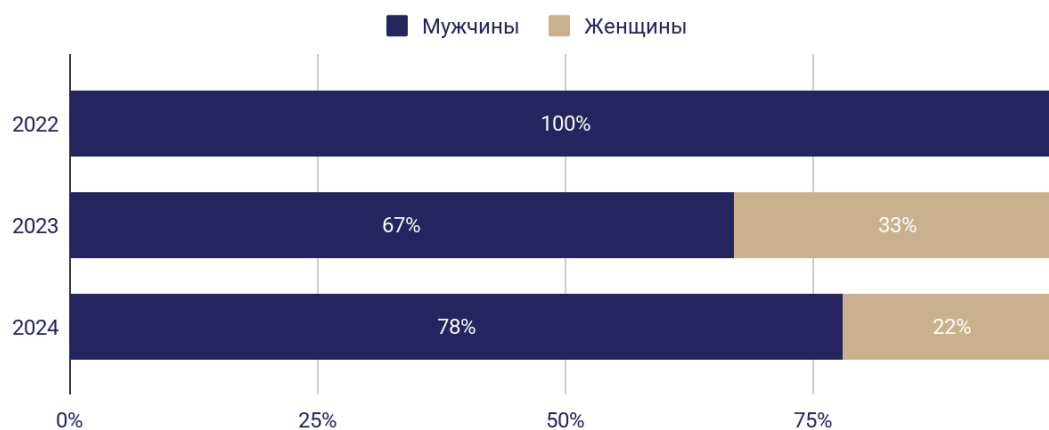
¹¹⁶ МКАС и МАК при ТПП РФ не публикуют данные о поле арбитров.

Иллюстрация 33. Гендерное соотношение единоличных арбитров во внутренних спорах РАЦ



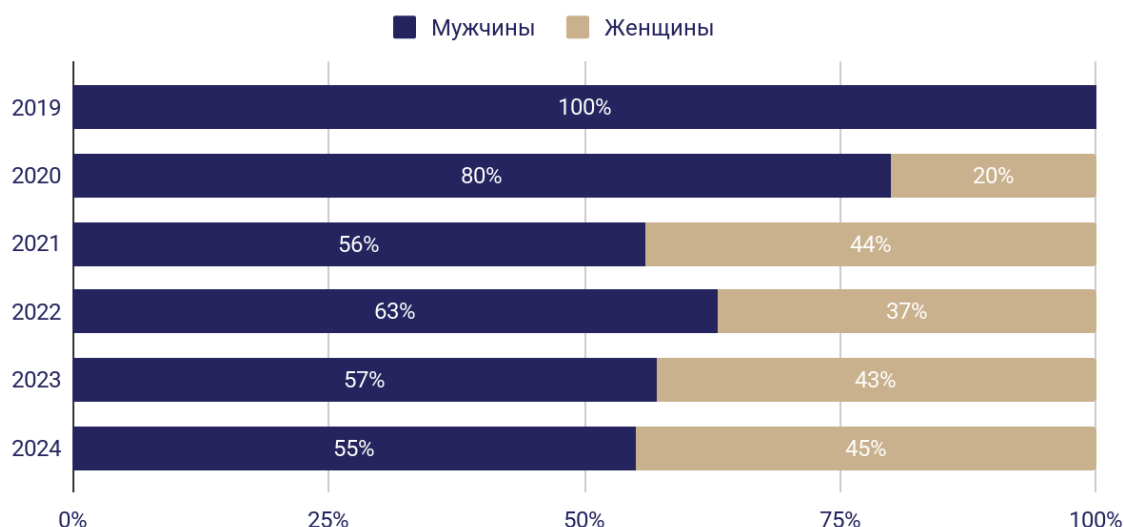
Схожий тренд прослеживается и в формировании составов арбитража в международных спорах. В анализируемый период в коллегиальных составах арбитража преимущественно назначались мужчины. При этом доля единоличных женщин-арбитров была выше и в отдельные годы достигала 43–45%.

Иллюстрация 34. Гендерное соотношение среди коллегиальных составов арбитража в международных спорах РАЦ¹¹⁷



¹¹⁷ В иллюстрации приводятся данные за 2022–2024 гг. До 2022 г. РАЦ не администрировал арбитражные разбирательства по правилам международного коммерческого арбитража Арбитражного регламента РАЦ, в которых был бы сформирован коллегиальный состав арбитража.

Иллюстрация 35. Гендерное соотношение единоличных арбитров в международных спорах РАЦ



Поскольку единоличный арбитр чаще назначается арбитражным учреждением в отсутствие соглашения сторон, а при формировании коллегиальных составов арбитража стороны склонны реализовывать свое право выбрать боковых арбитров, можно сделать вывод, что многие женщины-арбитры в рассматриваемый период назначались самим арбитражным учреждением. По результатам исследования RWA 2021 г., от 70 до 90% всех назначений женщин-арбитров были сделаны РАЦ. Из ответов РАЦ, представленных в рамках анкетирования, также следует, что 85% женщин назначил Президиум РАЦ.

Председатель Президиума РАЦ, Юлия Муллина, в интервью, данном RWA в рамках проекта InspoWoman, отмечала, что команда РАЦ, включая Президиум, стараются продвигать женщин в качестве арбитров, и многие женщины получили свое первое назначение в качестве арбитров именно в РАЦ.¹¹⁸ Данная политика формализована и в Руководстве по назначению арбитров РАЦ, которое прямо закрепляет, что гендерное разнообразие принимается во внимание при формировании составов арбитража.¹¹⁹

Таким образом, женщины в среднем составляли примерно 41% от числа всех арбитров, рассматривающих споры, в РАЦ в 2019–2024 гг., а мужчины соответственно – примерно 59%.

Исходя из отчетов о деятельности АЦ при РСПП за 2021–2024 гг.,¹²⁰ а также данных, предоставленных АЦ при РСПП в рамках исследования RWA 2021 г., за 2019–2020 гг., можно сделать вывод, что мужчины в среднем составляли 68% арбитров в разбирательствах арбитражного учреждения.¹²¹

¹¹⁸ С интервью можно ознакомиться по [ссылке](#).

¹¹⁹ Руководство по назначению арбитров РАЦ 2022 г., п. 4(15), доступно по [ссылке](#).

¹²⁰ Отчеты о деятельности АЦ при РСПП доступны на [сайте](#).

¹²¹ АЦ при РСПП не публикует и не предоставил данные о соотношении количества мужчин и женщин-арбитров в разбирательствах с разграничением разбирательств на международные и внутренние, а также составов арбитража – на единоличные и коллегиальные.

Иллюстрация 36. Гендерное соотношение арбитров в спорах АЦ при РСПП



МАК при ТПП РФ не публикует статистику о соотношении женщин и мужчин арбитров. Однако в рамках исследования RWA 2021 г. МАК при ТПП РФ предоставила данные за 2019–2020 гг. о гендерном соотношении составов арбитража, разграничивая назначения учреждением и стороной. Подавляющее число арбитров в рассматриваемый период – мужчины.

Иллюстрация 37. Гендерное соотношение в спорах МАК при ТПП РФ (с учетом процедуры назначения)



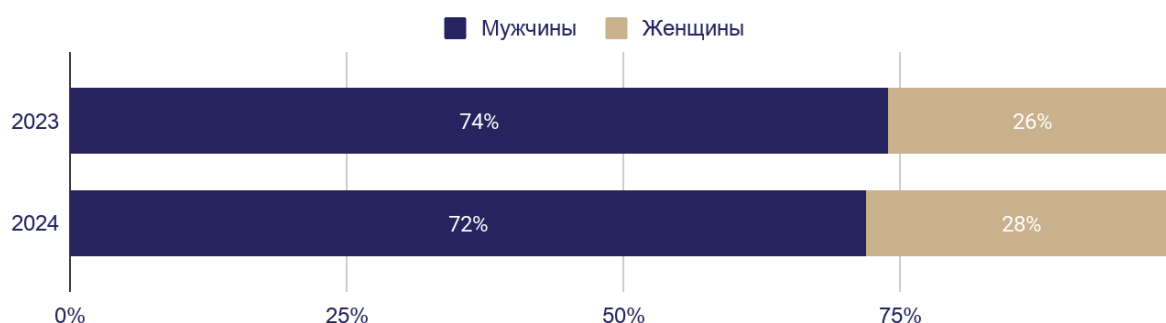
Таким образом, мужчины составляют подавляющее большинство арбитров, рассматривающих как внутренние, так и международные споры, администрируемые российскими ПДАУ. Количество назначений женщин во многом зависит от усилий, прилагаемых самими арбитражными учреждениями, как по включению женщин в списки арбитров для повышения их видимости, так и по предложению женщин в качестве кандидатур при формировании состава арбитража.

2.2.2 Иностранные арбитражные учреждения

Среди иностранных арбитражных учреждений данные о гендерном соотношении предоставили НКИАС, VIAC и ICC. Несмотря на то, что споры, связанные с Россией, рассматривались в НКИАС¹²² и VIAC¹²³ на протяжении всего анализируемого периода 2019–2024 гг., в рамках анкетирования НКИАС и VIAC представили данные о назначении арбитров по полу за 2023–2024 гг. ICC, в свою очередь, представил данные о российских женщинах, назначенных в качестве арбитров в арбитражных разбирательствах ICC за 2019–2023 гг. На момент анкетирования данные ICC за 2024 г. еще не были опубликованы, хотя сейчас известно, что споры, связанные с Россией, рассматривались в ICC на протяжении всего периода.¹²⁴

Данные НКИАС демонстрируют, что в спорах, связанных с Россией, как в единоличных, так и в коллегиальных составах арбитража преобладали мужчины. В коллегиальных составах доля женщин составляла примерно 26–28%, а в единоличных – была несколько выше и составляла 33%. Эти данные соответствуют общей статистике назначения женщин и мужчин-арбитров в спорах НКИАС. Согласно публично доступной информации, в 2023 и 2024 гг. женщины составляли 27% от общего числа назначенных арбитров, при этом доля женщин-арбитров несколько выросла с 2019 г., когда женщины составляли только 20%.¹²⁵

Иллюстрация 38. Гендерное соотношение среди коллегиальных составов арбитража в спорах, связанных с Россией, в НКИАС



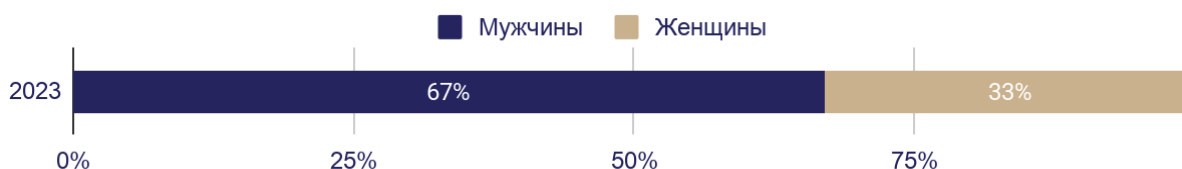
¹²² “Statistics”, НКИАС, доступно по [ссылке](#). Подробная информация о количестве таких споров или количестве российских сторон, участвовавших в спорах НКИАС, не доступна.

¹²³ Из опубликованной статистики, по крайней мере, известно, что в спорах, инициированных в 2019 г., сторонами были четыре российских лица, в 2020 г. – одно, в 2021 г. – четыре, в 2023 г. – пять. Участвовали ли российские стороны в спорах, инициированных в 2022 и 2024 гг., неизвестно. См. “2019 Statistics”, VIAC, стр. 1, доступно по [ссылке](#); “2020 Statistics”, VIAC, стр. 1, доступно по [ссылке](#); “2021 Statistics”, VIAC, стр. 1, доступно по [ссылке](#); “2022 Statistics”, VIAC, стр. 8, доступно по [ссылке](#); “2023 Statistics”, VIAC, стр. 16, доступно по [ссылке](#); “2024 Statistics”, VIAC, стр. 15, доступно по [ссылке](#).

¹²⁴ В своих годовых отчетах ICC указывает количество сторон из России, которые участвовали в спорах, инициированных в соответствующий год. В период 2019–2024 гг. количество таких российских сторон в целом оставалось стабильным и составляло от девятнадцати до двадцати пяти, кроме 2023 г., когда сорок шесть российских сторон участвовали в спорах ICC. “ICC Dispute Resolution. 2019 Statistics”, ICC, стр. 23, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2020 Statistics”, ICC, стр. 26, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2021 Statistics”, ICC, стр. 21, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2022 Statistics”, ICC, стр. 23, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2023 Statistics”, ICC, стр. 25, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2024 Statistics”, ICC, стр. 26, доступно по [ссылке](#).

¹²⁵ “Statistics”, НКИАС, доступно по [ссылке](#).

Иллюстрация 39. Гендерное соотношение единоличных арбитров в спорах, связанных с Россией, в НКІАС¹²⁶



Все единоличные арбитры в спорах, связанных с Россией, в 2023 г. были назначены НКІАС.

В коллегиальных составах арбитража назначения были сделаны как по выбору сторон и боковых арбитров, так и напрямую НКІАС. Данные о назначении арбитров в коллегиальных составах арбитража, представленные НКІАС в рамках анкетирования, позволяют сделать следующие выводы:

- стороны выбирали в качестве боковых арбитров мужчин в два раза чаще, чем женщин;
- НКІАС напрямую назначал в качестве боковых арбитров чаще мужчин, чем женщин: мужчины составляли от 73 до 83% арбитров, назначенных таким образом;
- в 2023 г. боковые арбитры выбрали равное количество мужчин и женщин в качестве председательствующих арбитров коллегиального состава арбитража, в то время как в 2024 г. женщины не были выбраны;
- статистика назначения председателя состава арбитража НКІАС варьируется: в 2023 г. 67% председателей были мужчины, в то время как в 2024 г. 67% – были женщины.

Согласно публично доступной информации VIAC, в 2023–2024 гг. мужчины составляли 63–66% от общего числа назначенных арбитров.¹²⁷ При этом доля женщин среди арбитров, назначенных напрямую VIAC, по всем спорам составляла 52–64%, что свидетельствует о стремлении арбитражного учреждения к гендерному балансу при формировании составов арбитража.¹²⁸ Стороны, в свою очередь, назначали преимущественно мужчин: 82–83% всех арбитров, назначенных сторонами, были мужчины.¹²⁹

Данные VIAC за 2023–2024 гг., представленные в рамках анкетирования, демонстрируют, что в спорах, связанных с Россией, в единоличных составах арбитража были назначены только женщины, все из которых были назначены напрямую VIAC. В коллегиальных составах арбитража, напротив, преобладали мужчины.

¹²⁶ В 2024 г. в НКІАС не было споров, связанных с Россией, в которых был сформирован единоличный состав арбитража.

¹²⁷ “2023 Statistics”, VIAC, стр. 19, доступно по [ссылке](#); “2024 Statistics”, VIAC, стр. 19, доступно по [ссылке](#).

¹²⁸ “2023 Statistics”, VIAC, стр. 22, доступно по [ссылке](#); “2024 Statistics”, VIAC, стр. 22, доступно по [ссылке](#). См. также “Report of the Cross-institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings”, ICCA, 2026 г., стр. 126, доступно по [ссылке](#).

¹²⁹ “2023 Statistics”, VIAC, стр. 20, доступно по [ссылке](#); “2024 Statistics”, VIAC, стр. 20, доступно по [ссылке](#).

Иллюстрация 40. Гендерное соотношение среди коллегиальных составов арбитража в спорах, связанных с Россией, в VIAC

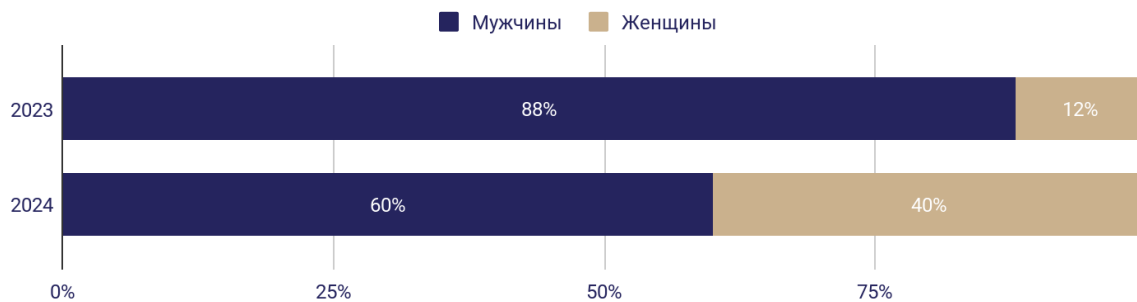
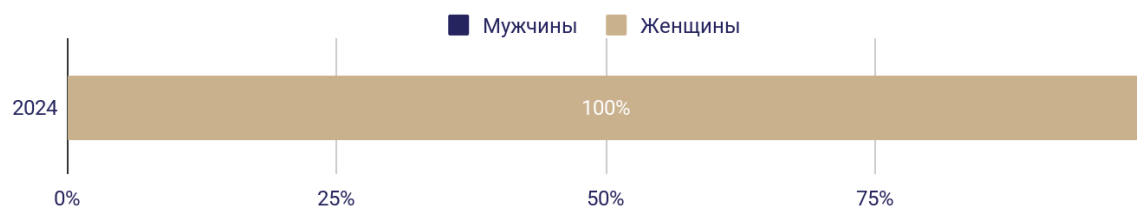


Иллюстрация 41. Гендерное соотношение единоличных арбитров в спорах, связанных с Россией, в VIAC¹³⁰



Из анализа данных VIAC о назначении арбитров в коллегиальных составах арбитража можно сделать следующие выводы:

- в соответствии с общим трендом стороны выбирали в качестве боковых арбитров чаще мужчин, чем женщин;
- VIAC напрямую назначил в качестве боковых арбитров в совокупности равное количество мужчин и женщин;
- боковые арбитры выбирали в качестве председательствующих арбитров исключительно мужчин;
- VIAC напрямую назначил в качестве председательствующих арбитров исключительно мужчин.

Статистика назначения арбитров ICC также соответствует общему тренду. Большинство арбитров, назначенных в спорах ICC в 2019–2024 гг. были мужчины, однако их доля постепенно снижается: в 2019 г. доля мужчин-арбитров составляла 79%, а в 2024 г. – уже 71%.¹³¹ ICC стремится к гендерному балансу в назначениях: например, в 2024 г. доля женщин-арбитров, назначенных ICC, составляла 46%, а мужчин, соответственно, – 54%.¹³²

В рамках анкетирования ICC предоставил данные о количестве женщин из России, назначенных в качестве арбитров в арбитражных разбирательствах, администрируемых ICC за период 2019–2023 гг., которые мы сопоставили с общим количеством российских арбитров, назначенных в данный период на основе опубликованных ICC статистических данных.¹³³ Таким образом, в

¹³⁰ VIAC представил информацию только за 2024 г.

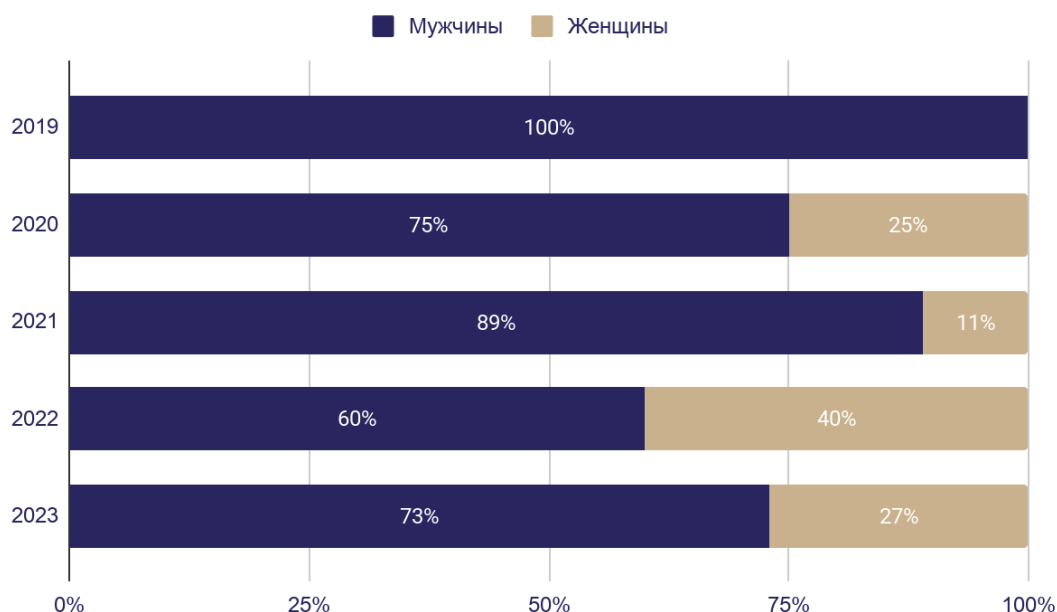
¹³¹ “ICC Dispute Resolution. 2019 Statistics”, ICC, стр. 13, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2020 Statistics”, ICC, стр. 14, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2021 Statistics”, ICC, стр. 7, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2022 Statistics”, ICC, стр. 9, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2023 Statistics”, ICC, стр. 9, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2024 Statistics”, ICC, стр. 11, доступно по [ссылке](#).

¹³² “ICC Dispute Resolution. 2024 Statistics”, ICC, стр. 11, доступно по [ссылке](#).

¹³³ “2019 Statistics”, ICC, стр. 25, доступно по [ссылке](#); “2020 Statistics”, ICC, стр. 28, доступно по [ссылке](#); “2021 Statistics”, ICC, стр. 23, доступно по [ссылке](#); “2022 Statistics”, ICC, стр. 21, доступно по [ссылке](#); “2023 Statistics”, ICC, стр. 25, доступно по [ссылке](#).

отличие от данных НКІАС и VIAC, анализируемых выше, данные ICC не привязаны к спорам, связанным с Россией. Тем не менее данные позволяют сделать вывод, что российские мужчины были назначены в качестве арбитров в арбитражных разбирательствах ICC значительно чаще, чем российские женщины, что в целом соответствует динамике назначения арбитров в спорах, связанных с Россией, в других арбитражных учреждениях.

Иллюстрация 42. Гендерное соотношение российских арбитров в спорах ICC



SIAC, в своих годовых отчетах, публикует только общую информацию о гендерном соотношении арбитров, назначенных самим арбитражным учреждением. В рассматриваемый период общая доля женщин, назначенных SIAC, в целом оставалось стабильной, находясь в пределах 32–46% от общего числа арбитров, назначенных арбитражным учреждением.¹³⁴ Известно, что SIAC стремится к обеспечению гендерного разнообразия: при назначении арбитров самим арбитражным учреждением Секретариат SIAC, как правило, готовит список кандидатов для Президента Суда SIAC и в такой список включает, как минимум, одну женщину.¹³⁵

Таким образом, благодаря усилиям иностранных арбитражных учреждений по продвижению гендерного равенства количество женщин, получающих назначения в качестве арбитров, постепенно растет, однако во всех анализируемых арбитражных учреждениях доля мужчин-арбитров тем не менее остается преобладающей. Это обосновывается, в частности, тем, что стороны гораздо чаще назначают мужчин-арбитров.¹³⁶ Эти тенденции находят свое отражение и в спорах, связанных с Россией.

¹³⁴ “Annual Report 2019”, SIAC, стр. 19, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2020”, SIAC, стр. 20, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2021”, SIAC, стр. 24, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2022”, SIAC, стр. 28, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2023”, SIAC, стр. 42, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2024”, SIAC, стр. 38, доступно по [ссылке](#).

¹³⁵ “Report of the Cross-institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings”, ICCA, 2026 г., стр. 125, доступно по [ссылке](#).

¹³⁶ Это глобальный тренд, находящий отражение в практике и других арбитражных учреждений. См. там же, стр. 36, 40.

2.3 СТАТИСТИКА НАЗНАЧЕНИЯ АРБИТРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Мы отмечаем сложность сбора статистики по возрасту арбитров, которая также подчеркивалась и в международном исследовании, проведенном QMUL и White & Case в 2021 г.¹³⁷ Основные сложности при сборе и анализе данных о возрасте арбитров обусловлены несколькими факторами. Во-первых, арбитражные учреждения могут не вести централизованный учет возраста арбитров. В результате соответствующие данные либо отсутствуют, либо требуют дополнительной и зачастую трудоемкой обработки. Во-вторых, существенное значение имеет момент, на который фиксируется возраст арбитра. С учетом того, что арбитражные разбирательства, особенно международные, могут продолжаться на протяжении нескольких лет, выбор такого момента (например, дата назначения) приобретает практическую значимость и влияет на сопоставимость данных. В-третьих, арбитражные учреждения могут выделять разные возрастные категории при публикации данных. В совокупности указанные факторы существенно ограничивают доступность и точность возрастной статистики.

Учитывая эти аспекты, мы запросили у арбитражных учреждений статистику назначения арбитров в определенных возрастных диапазонах. При этом учитывался возраст арбитра на момент назначения, вне зависимости от продолжительности арбитражного разбирательства.

Возрастные группы были структурированы следующим образом: (1) до 35 лет, (2) 36–45 лет, (3) 46–60 лет и (4) старше 60 лет.¹³⁸ Указанные категории соответствуют возрастной градации, использованной в анкетах для юридических фирм (см. [Раздел 1.4.2](#) выше):

- категории «до 35 лет» и «36–45 лет» демонстрируют количество назначений молодых арбитров;
- категория «46–60 лет» охватывает арбитров, обладающих более значительным практическим опытом;
- категория «старше 60 лет» позволяет отдельно проанализировать участие наиболее опытных специалистов.

Такое деление обеспечивает сопоставимость с существующими подходами в международной практике и позволяет более точно оценить распределение назначений между поколениями арбитров.

2.3.1 Российские арбитражные учреждения

В первую очередь следует отметить, что российское законодательство устанавливает, что арбитром во внутреннем споре не может быть лицом младше 25 лет.¹³⁹ Для международных споров с местом арбитража в России законодательство не содержит каких-либо возрастных ограничений.

Согласно информации, доступной на сайтах ПДАУ, только одно российское арбитражное учреждение публикует статистику о возрасте назначенных арбитров – это РАЦ. В рамках нашего исследования РАЦ также предоставил подробную статистику назначения арбитров по возрасту за все рассматриваемые периоды. В связи с этим ниже мы приводим анализ, основанный только на данных РАЦ, с отдельным рассмотрением внутренних и международных споров.

¹³⁷ “2021 International Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing world”, QMUL, White & Case, 2021 г., стр. 16, доступно по [ссылке](#).

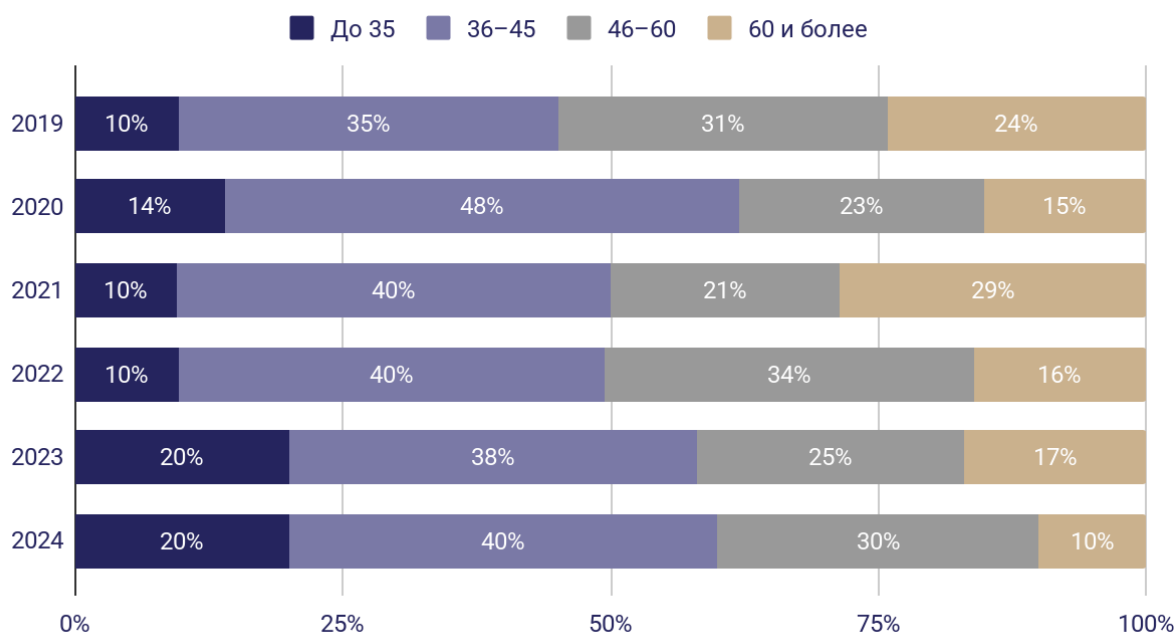
¹³⁸ В анкетах последняя возрастная категория была сформулирована как «60 лет и старше». Мы понимаем, что такая формулировка могла привести к удвоению данных с предыдущим диапазоном. В настоящем отчете мы опираемся на данные, предоставленные респондентами, но для последовательности используем формулировку «старше 60 лет».

¹³⁹ ФЗ «Об арбитраже», ст. 11 ч. 8.

Во внутренних спорах РАЦ распределение арбитров по возрасту выглядит достаточно сбалансированным:

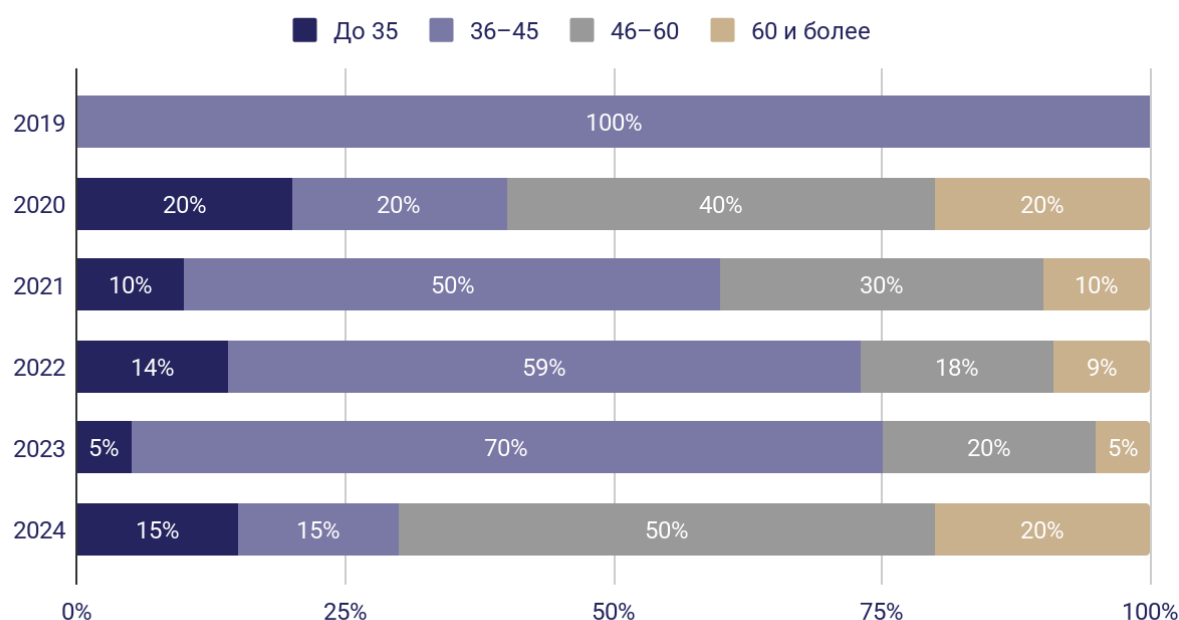
- доля арбитров до 35 лет варьируется от 10% до 20% и демонстрирует умеренный рост;
- категория арбитров в возрасте 36–45 лет последовательно занимает наибольшую долю, выступая основной возрастной группой;
- примерно треть назначенных арбитров в рассматриваемый период относится к категории 46–60 лет, без выраженного тренда к росту или снижению;
- доля арбитров старше 60 лет является наименее представленной, что в целом соответствует результатам опроса юридических фирм, для которых данная возрастная категория арбитров не является предпочтительной во внутренних спорах (см. [Иллюстрацию 19](#) выше).

Иллюстрация 43. Возраст арбитров во внутренних спорах РАЦ



В международных спорах РАЦ возраст арбитров от года к году сильно колеблется. Однако представленные данные подтверждают, что возрастная группа 36–45 лет является наиболее востребованной, а арбитры до 35 лет и старше 60 лет назначаются значительно реже.

Иллюстрация 44. Возраст арбитров в международных спорах РАЦ



Заметка по итогам RIAC 2025

Представители РАЦ, присутствовавшие на мероприятии, отметили, что рассматривают назначение молодых арбитров в споре с небольшой суммой исковых требований, если такие специалисты имеют десятилетний опыт работы в юридической профессии.

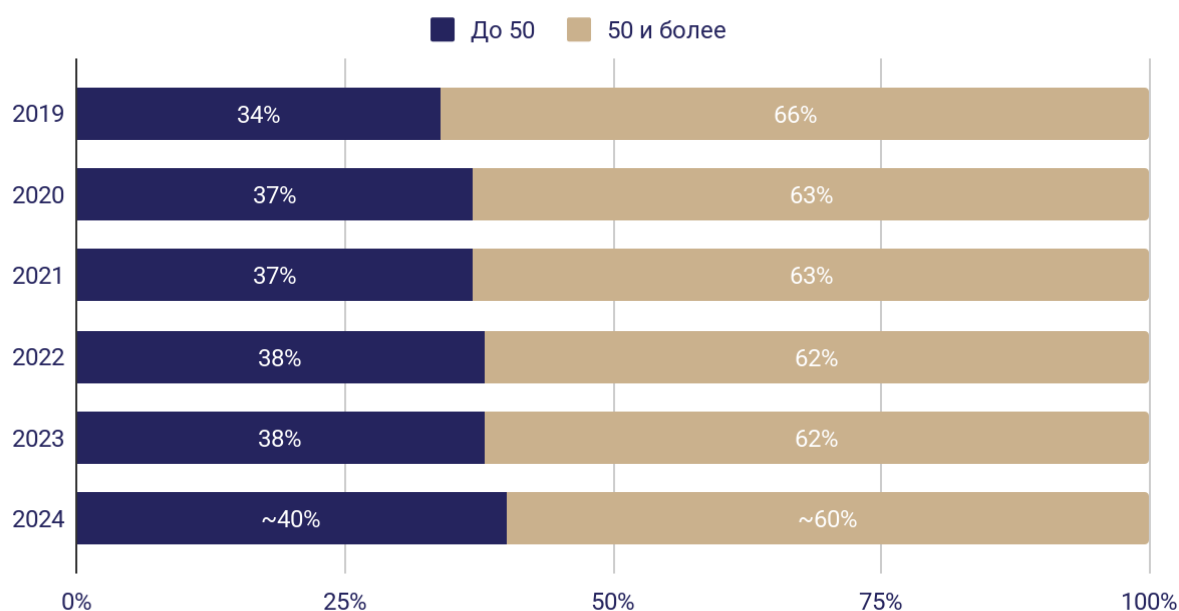
2.3.2 Иностранные арбитражные учреждения

Два иностранных учреждения, являющихся предметом исследования, публикуют статистику назначения арбитров по возрасту – это ICC и VIAC.¹⁴⁰

В свои отчеты о деятельности ICC включает информацию об общем проценте арбитров, назначенных в возрасте до 50 лет – такие арбитры составляют не более 40% от всех назначенных арбитров.

¹⁴⁰ Анализ данных в данном разделе приводится без привязки к гражданству арбитров или к спорам, связанным с Россией, так как арбитражные учреждения не дифференцируют опубликованные статистические данные.

Иллюстрация 45. Возраст арбитров в спорах ICC¹⁴¹



Из отчетов ICC также следует, что в рассматриваемый период средний возраст всех назначенных арбитров составлял от 55 до 57 лет, при этом средний возраст арбитров, назначенных арбитражным учреждением, был ниже и составлял примерно 50 лет.¹⁴²

В Руководстве ICC по назначению арбитров отмечается, что, по общему правилу, предыдущий опыт в качестве арбитра по спорам, администрируемым ICC, не является обязательным условием для рассмотрения кандидатуры потенциального арбитра. Для дел меньшей сложности специальные комитеты и группы, организованные в ICC, могут рекомендовать к назначению арбитров, обладающих опытом в сфере арбитража, но не обязательно в качестве арбитра. В таких случаях комитетам и группам ICC рекомендуется выдвигать новых и/или молодых арбитров, поскольку это может способствовать расширению круга потенциальных арбитров в профессиональном сообществе.¹⁴³

Несмотря на политику ICC по расширению пула кандидатов в арбитры и включению в него менее опытных и более молодых арбитров, статистика назначения ICC подтверждает общий тренд на назначение арбитров более старшего возраста в международных спорах, которые занимают преобладающую долю в практике ICC (не менее 70% в 2024 г.¹⁴⁴).

VIAC, в свою очередь, публикует более подробную информацию о возрасте назначенных арбитров. Статистика VIAC, который также администрирует преимущественно международные споры (91% в 2024 г.¹⁴⁵), за 2023 и 2024 гг. подтверждает тренд на назначение более взрослых и опытных арбитров. При этом из данных VIAC следует, что категория арбитров в возрасте от 46 до 55 лет является наиболее распространенной в VIAC.

¹⁴¹ Данные приведены на основании публичных отчетов ICC и не привязаны к спорам, связанным с Россией.

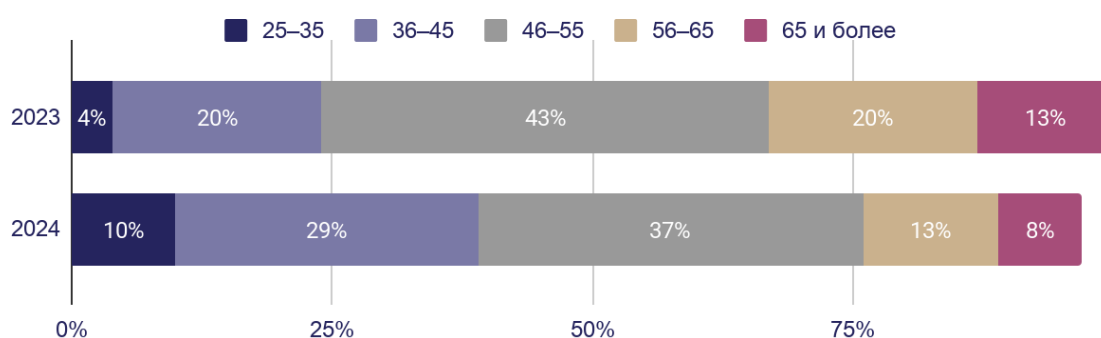
¹⁴² "ICC Dispute Resolution. 2019 Statistics", ICC, стр. 14, доступно по [ссылке](#); "ICC Dispute Resolution. 2020 Statistics", ICC, стр. 15, доступно по [ссылке](#); "ICC Dispute Resolution. 2021 Statistics", ICC, стр. 10, доступно по [ссылке](#); "ICC Dispute Resolution. 2022 Statistics", ICC, стр. 10, доступно по [ссылке](#); "ICC Dispute Resolution. 2023 Statistics", ICC, стр. 10, доступно по [ссылке](#); "ICC Dispute Resolution. 2024 Statistics", ICC, стр. 10–11, доступно по [ссылке](#).

¹⁴³ "Note to ICC National Committees and Groups on the Proposal of Arbitrators", 2022 г., п. 38, доступно по [ссылке](#).

¹⁴⁴ "ICC Dispute Resolution. 2024 Statistics", ICC, стр. 4, доступно по [ссылке](#).

¹⁴⁵ "2023 Statistics", VIAC, стр. 10, доступно по [ссылке](#); "2024 Statistics", VIAC, стр. 9, доступно по [ссылке](#).

Иллюстрация 46. Возраст арбитров в спорах VIAC¹⁴⁶



В рамках анкетирования VIAC дополнительно сообщил нам, что в 2024 г. возраст арбитров в спорах, связанных с Россией, составлял не менее 36 лет, при этом преобладающее количество назначений пришлось на арбитров, относящихся к возрастным категориям «46–60 лет» и «старше 60 лет». Примечательно, что более половины российских фирм-респондентов отметили арбитров старше 46 лет как наиболее подходящих для рассмотрения международных споров суммой более 100 миллионов долларов США (см. [Иллюстрацию 20](#) выше).

Необходимо отметить, что, как и ICC, VIAC стремится к поддержке молодых арбитров. Бывший генеральный секретарь VIAC отмечала, что молодые арбитры могут быть назначены на споры с небольшой суммой. По ее словам, «молодое поколение арбитров очень старательно, эффективно и выносит очень хорошие решения».¹⁴⁷

HKIAC и SIAC не публикуют данные о возрасте арбитров, однако известно, что данные арбитражные учреждения также поддерживают молодых и менее опытных арбитров и вовлекают их в профессиональное сообщество. В частности, помимо ведения списков арбитров с менее строгими критериями для включения,¹⁴⁸ на базе обоих учреждений действуют молодежные группы: HK45 и Young SIAC.¹⁴⁹ В отсутствие опубликованной статистики назначения арбитров по возрасту сложно проследить, насколько подобные инициативы помогают в увеличении пула арбитров и назначении молодых и менее опытных арбитров, по крайней мере, на несложные споры. О том, какую роль подобные инициативы арбитражных учреждений могут играть в продвижении молодых арбитров, можно прочитать в работе Вероники Гореницы, подготовленной в рамках Стипендиальной программы RWA.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Данные приведены на основании публичных отчетов VIAC и не привязаны к спорам, связанным с Россией.

¹⁴⁷ "A Q&A with the Secretary General of the Vienna International Arbitral Centre", VIAC, стр. 2, доступно по [ссылке](#).

¹⁴⁸ HKIAC ведет Список арбитров HKIAC (HKIAC List of Arbitrators, доступно по [ссылке](#)). SIAC, помимо Списка арбитров (SIAC List of Arbitrators) ведет еще Список восходящих арбитров (List of Rising Arbitrators, доступно по [ссылке](#)), для включения в который наличие опыта в качестве арбитра не является обязательным условием.

¹⁴⁹ "HK45", HKIAC, доступно по [ссылке](#); "About YSIAC", SIAC, доступно по [ссылке](#).

¹⁵⁰ «Стипендия RWA для восходящих звезд арбитража 2025», RWA, стр. 17–31, доступно по [ссылке](#).

2.4 СТАТИСТИКА НАЗНАЧЕНИЯ АРБИТРОВ ПО ГРАЖДАНСТВУ

Мы запросили у арбитражных учреждений статистические данные о гражданстве арбитров, назначенных в международных спорах за период 2019–2024 гг., с дифференциацией между российскими и иностранными арбитрами, а также о том, гражданами стран из каких регионов¹⁵¹ были иностранные арбитры, назначенные в течение двух независимых периодов: (1) 2019–2021 гг. и (2) 2022–2024 гг. Иностранному арбитражному учреждению было предложено представить данные только по спорам, связанным с Россией.

По аналогии с [Разделом 1.5](#) для целей исследования под российскими арбитрами мы понимаем российских граждан с местом жительства или работы как в России, так и за рубежом,¹⁵² а под иностранными – граждан иных государств вне зависимости от места жительства или работы.

Если арбитражное учреждение предоставило статистические данные за отдельные годы, далее мы приводим информацию только за соответствующие периоды.¹⁵³

2.4.1 Российские арбитражные учреждения

Российское законодательство о международном коммерческом арбитраже, а также арбитражные регламенты российских арбитражных учреждений, являющихся предметом настоящего исследования, не содержат положений о гражданстве арбитров. Российские арбитражные учреждения также в подавляющем большинстве не публикуют данные о гражданстве арбитров, назначенных в делах, администрируемых ими.¹⁵⁴ В Руководстве РАЦ по назначению арбитров указано только то, что РАЦ принимает во внимание необходимость обеспечения «географического разнообразия» при формировании составов арбитража.¹⁵⁵

Незначительное внимание к данному вопросу может объясняться тем, что доля международных споров в практике российских арбитражных учреждений пока не такая высокая, как у ведущих иностранных арбитражных учреждений. Согласно опубликованным отчетам за 2024 г., доля международных споров среди всех администрируемых учреждением споров составляет: в МКАС при ТПП РФ – около 37%,¹⁵⁶ РАЦ – около 17%,¹⁵⁷ АЦ при РСПП – меньше 5%.¹⁵⁸

В рамках анкетирования информацию об арбитрах, назначенных в международных спорах, направил РАЦ, поэтому дальнейший анализ основан на данных этого арбитражного учреждения.

В международных спорах РАЦ преобладают российские арбитры, однако в отдельные годы соотношение российских и иностранных арбитров стремилось к равным значениям.

¹⁵¹ Арбитражным учреждениям было предложено распределить арбитров с точки зрения их гражданства по следующим регионам: (1) СНГ; (2) ЕС; (3) Великобритания; (4) Северная Америка; (5) Латинская Америка; (6) Африка; (7) Ближний Восток; (8) Восточная Азия (включая Китай); (9) Юго-Восточная Азия; (10) Южная Азия (включая Индию); (11) Австралия; (12) другое.

¹⁵² Вне зависимости от наличия второго или двойного гражданства у соответствующего российского арбитра. Данное исследование не охватывает эти вопросы.

¹⁵³ РАЦ предоставил данные за 2019–2024 гг., в то время как НКІАС и VIAC предоставили данные за 2023–2024 гг.

¹⁵⁴ Информацию об иностранных арбитрах можно найти, например, в отдельных отчетах РАЦ за 2020–2023 гг. См. «РАЦ в цифрах 2020», РАЦ, стр. 4, доступно по [ссылке](#); «РАЦ в цифрах 2021», РАЦ, стр. 6, доступно по [ссылке](#); «РАЦ в цифрах 2022», РАЦ, стр. 6, доступно по [ссылке](#); «Годовой отчет 2023», РАЦ, стр. 16, доступно по [ссылке](#).

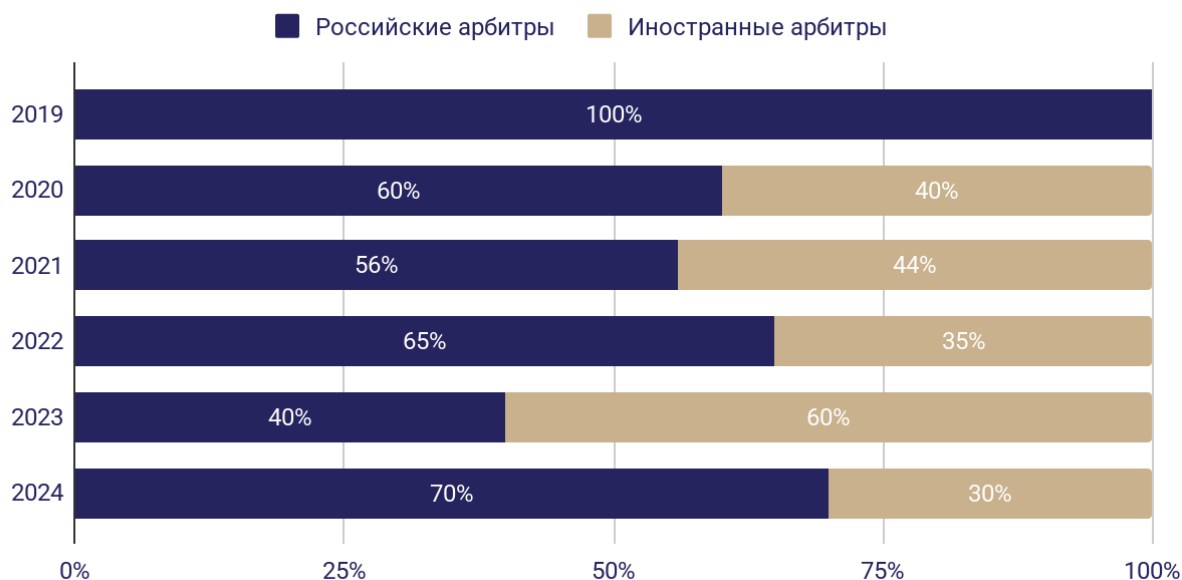
¹⁵⁵ Руководство по назначению арбитров РАЦ 2022 г., п. 4(15), доступно по [ссылке](#).

¹⁵⁶ «Статистика», МКАС при ТПП РФ, доступно по [ссылке](#).

¹⁵⁷ «Годовой отчет 2024», РАЦ, стр. 2, доступно по [ссылке](#).

¹⁵⁸ «Отчет о деятельности 2024», АЦ при РСПП, стр. 2, доступно по [ссылке](#).

Иллюстрация 47. Соотношение российских и иностранных арбитров в международных спорах РАЦ



Большой процент назначения российских арбитров в международных спорах может объясняться тем, что российские арбитры могли быть назначены, например, в международных спорах между российской стороной и филиалом российской компании за рубежом,¹⁵⁹ либо между российскими сторонами, когда место, где должна быть исполнена значительная часть обязательств, вытекающих из отношений сторон, или место, с которым наиболее тесно связан предмет спора, находилось за границей.¹⁶⁰ Кроме того, применимое российское право могло быть фактором выбора российских арбитров. Согласно опросу российских юридических фирм, именно наличие российской стороны и применение российского права являются главными причинами выбора российских арбитров для рассмотрения международных споров (см. [Иллюстрацию 23](#) выше).

В рассматриваемый период доля иностранных арбитров составляла 30–60%, при этом после 2022 г. география арбитров существенно расширилась. Если в 2019–2021 гг. назначения иностранных арбитров ограничивались ЕС, Великобританией, Северной Америкой и Восточной Азией, то в 2022–2024 гг. к ним добавились иностранные арбитры из стран СНГ,¹⁶¹ Юго-Восточной Азии,¹⁶² а также стран Европы, не входящих в ЕС.¹⁶³

¹⁵⁹ В случае, если такой филиал может рассматриваться в качестве коммерческого предприятия для целей ст. 1 п. 3 Закона Российской Федерации № 5338-1 от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже» (далее – «Закон о МКА»).

¹⁶⁰ Закон о МКА, ст. 3 п. 1

¹⁶¹ В частности, из Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. «РАЦ в цифрах 2022», РАЦ, стр. 6, доступно по [ссылке](#); «Годовой отчет 2023», РАЦ, стр. 16, доступно по [ссылке](#).

¹⁶² В частности, из Сингапура и Индонезии. См. там же.

¹⁶³ В частности, из Сербии. См. там же.

Иллюстрация 48. Распределение иностранных арбитров по регионам в международных спорах РАЦ



Данные тенденции коррелируют с результатами исследования подхода российских юридических фирм к назначению арбитров. Как отмечалось выше, в текущих геополитических условиях при назначении арбитров в международных спорах российские стороны учитывают вопросы гражданства, национальности и места жительства арбитра, в том числе «дружественность» той страны, в которой живет или работает арбитр, что привело к заметному увеличению количества назначений российских арбитров, а также, например, арбитров из Азии (см. [Разделы 1.2.2, 1.5.1 и 1.5.2](#) выше).

2.4.2 Иностранные арбитражные учреждения

Все рассматриваемые иностранные арбитражные учреждения в том или ином виде затрагивают вопрос гражданства арбитров в своих арбитражных регламентах или специальных руководствах по назначению арбитров.

В частности, арбитражный регламент HKIAC прямо предусматривает, что, по общему правилу, единоличным или председательствующим арбитром не может быть назначено лицо, имеющее то же гражданство, что и стороны, только если стороны не согласились с возможностью назначения такого арбитра.¹⁶⁴ Данное правило неприменимо, если стороны спора из одной страны.¹⁶⁵ В неофициальном комментарии к регламенту HKIAC отмечается, что данное правило отвечает ожиданиям сторон, обеспечивая рассмотрение спора «культурно и политически нейтральным» арбитром.¹⁶⁶

В том же комментарии указывается, что при назначении бокового арбитра за сторону HKIAC, напротив, может назначить арбитра, «который имеет ту же национальность и/или культурную принадлежность, что и сторона, [...] либо знаком с правовой системой и практикой, применяемыми по месту нахождения этой стороны».¹⁶⁷ Однако данная практика не

¹⁶⁴ Арбитражный регламент HKIAC 2024 г., ст. 11.2 и 11.3, доступно по [ссылке](#).

¹⁶⁵ Там же, ст. 11.2.

¹⁶⁶ M. J. Moser, C. Bao, “A Guide to the HKIAC Arbitration Rules (2nd Edition)”, 2022 г., п. 7.164.

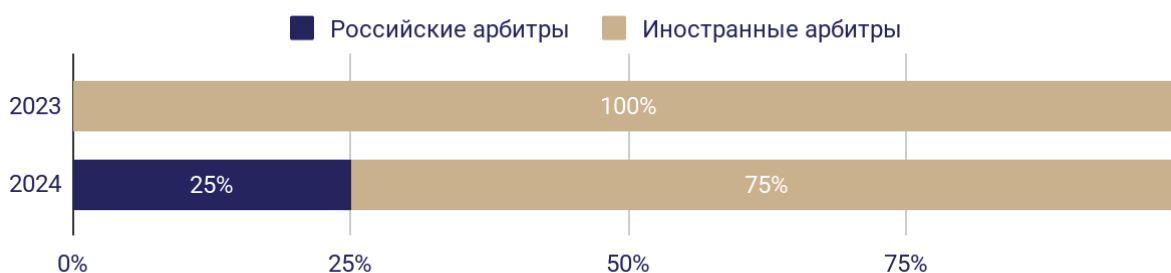
¹⁶⁷ Там же, п. 7.48.

формализована: арбитражный регламент, а также практическое руководство НКІАС по назначению арбитров не регулируют вопрос гражданства боковых арбитров.¹⁶⁸

В политике НКІАС для арбитражных разбирательств, затронутых санкциями, указано, что НКІАС стремится в таких разбирательствах назначить в качестве арбитра нейтральное лицо, не являющееся гражданином или резидентом страны, подпадающей под санкционный режим, если такой режим запрещает участие в качестве арбитра.¹⁶⁹ Учитывая значительное количество санкций в отношении российских лиц и востребованность НКІАС для рассмотрения подобных споров,¹⁷⁰ можно предположить, что в делах, связанных с Россией и затронутых санкциями, НКІАС будет стремиться не назначать кандидатов из юрисдикций, ограничивающих их участие в качестве арбитров вследствие санкционного регулирования.

Данные, представленные НКІАС за период с 2023–2024 гг. в рамках анкетирования, демонстрируют преобладание иностранных арбитров в разрешении споров, связанных с Россией.

Иллюстрация 49. Гражданство арбитров в спорах, связанных с Россией, в НКІАС



Стоит отметить, что мы не запрашивали у арбитражных учреждений, включая НКІАС, статистику по гражданству арбитров с разбивкой на единоличные и коллегиальные составы арбитража. Справедливо предположить, что в спорах, связанных с Россией, в качестве единоличного арбитра иностранные арбитражные учреждения назначают арбитра с гражданством, отличным от сторон спора, что может исключать назначение российских арбитров. В случае, если российский арбитр назначается по выбору стороны в качестве бокового арбитра коллегиального состава арбитража в споре, связанном с Россией, в составе арбитража в любом случае будут преобладать иностранные арбитры, поскольку с большой вероятностью арбитр, назначенный противоположной стороной, и председательствующий арбитр не будут российскими арбитрами. Это может отчасти объяснять преобладание иностранных арбитров в спорах, связанных с Россией.

Из опубликованной статистики НКІАС известно, что в 2024 г. российские арбитры составляли 0.9% от всех арбитров, назначенных НКІАС: они были назначены учреждением в двух делах. При этом российские арбитры составляли 5% от всех арбитров, назначенных по выбору сторон или боковых арбитров: в таком качестве они были назначены в пяти делах.¹⁷¹ Из опубликованной статистики также следует, что российское право было применимым в ряде споров, администрируемых НКІАС в 2024 г.¹⁷² Это могло быть одной из причин назначения российских арбитров (см. [Разделы 1.5.1](#) и [2.4.1](#) выше).

¹⁶⁸ Арбитражный регламент НКІАС 2024 г., ст. 11.2 и 11.3, доступно по [ссылке](#); "Practice Note on Appointment of Arbitrators", НКІАС, 28 сентября 2021 г., Раздел 3, доступно по [ссылке](#).

¹⁶⁹ НКІАС Policy on Proceedings Affected by Sanctions, НКІАС, п. 3.3, доступно по [ссылке](#).

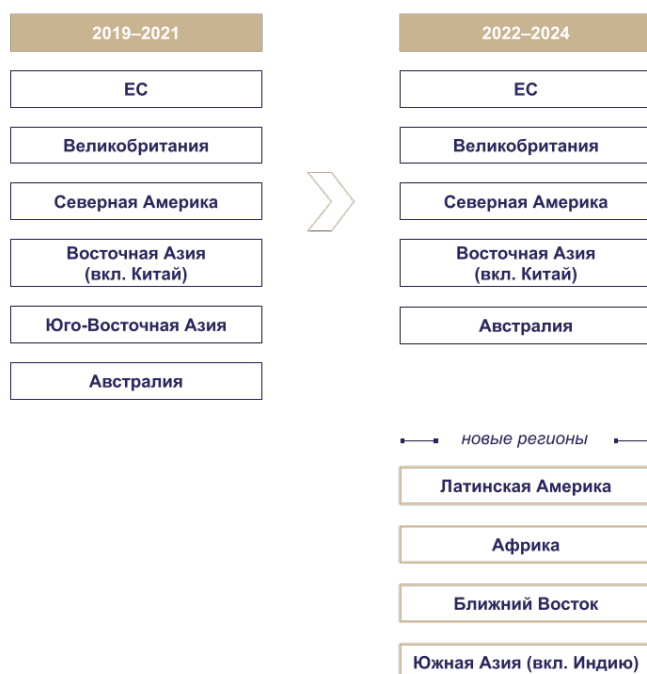
¹⁷⁰ См., например, «10 трендов международного арбитража: итоги исследования рынка МКА в России», Право.ru, 2025 г., доступно по [ссылке](#).

¹⁷¹ "Statistics", НКІАС, доступно по [ссылке](#).

¹⁷² Там же.

Важно также отметить, что пул иностранных арбитров, назначенных в спорах НКІАС, связанных с Россией, существенно расширился после 2022 г. При сохранении регионов из предшествующего периода 2019–2021 гг. (Европа, Великобритания, Северная Америка, Австралия и Восточная Азия), в 2022–2024 гг. в спорах, связанных с Россией, также назначались арбитры из других регионов, включая Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и Южную Азию – т. е. регионов, которые воспринимаются российскими сторонами как «нейтральные» с геополитической точки зрения и в которых преобладают «дружественные» страны (см. [Раздел 1.5.2](#) выше).

Иллюстрация 50. Распределение иностранных арбитров по регионам в спорах НКІАС, связанных с Россией



Арбитражный регламент SIAC содержит, аналогичное регламенту НКІАС, общее правило о том, что в спорах между сторонами из разных стран арбитр не должен быть гражданином ни одной из стран из этих стран.¹⁷³ Однако интересно, что, в отличие от подхода НКІАС, данное правило может быть преодолено не только согласием сторон, но и решением Президента SIAC, если она посчитает это уместным с учетом обстоятельств дела.

Из годовых отчетов SIAC известно, что в течение всего анализируемого периода 2019–2024 гг. в SIAC рассматривались споры, связанные с Россией.¹⁷⁴ При этом российские арбитры назначались в спорах SIAC только в 2019, 2020 и 2022 гг.: по одному арбитру в каждый из указанных годов.¹⁷⁵ Это означает, что, как и в НКІАС, споры, связанные с Россией, рассматриваются преимущественно иностранными арбитрами. Небольшое количество

¹⁷³ Данное правило появилось только в 2025 г. Арбитражный регламент SIAC 2025 г., правило 19.7, доступно по [ссылке](#). До 2025 г. оно применялось только к инвестиционным спорам, рассматриваемым по специальному регламенту. См. Регламент для инвестиционных споров SIAC 2017 г., правило 5.7, доступен по [ссылке](#).

¹⁷⁴ В спорах, инициированных в 2019 г., российских сторон и/или сторон, контролируемых российскими лицами, было две, в 2020 г. – три, в 2021 г. – пятнадцать, в 2022 г. – семь, в 2023 г. – двенадцать, в 2024 г. – двадцать шесть. “Annual Report 2019”, SIAC, стр. 16, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2020”, SIAC, стр. 18, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2021”, SIAC, стр. 21, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2022”, SIAC, стр. 25, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2023”, SIAC, стр. 39, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2024”, SIAC, стр. 34, доступно по [ссылке](#).

¹⁷⁵ “Annual Report 2019”, SIAC, стр. 18, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2020”, SIAC, стр. 20, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2022”, SIAC, стр. 27, доступно по [ссылке](#).

российских арбитров, назначенных в спорах SIAC, может объясняться тем, что ни один из споров в SIAC в анализируемый период не рассматривался по российскому праву.¹⁷⁶ Предположительно, упомянутые российские арбитры были назначены в качестве боковых российскими сторонами.

Заметка по итогам RIAC 2025

SIAC стремится назначать нейтральных единоличных и председательствующих арбитров, гражданство которых отличается от сторон. В делах с участием российских сторон арбитражное учреждение стремится назначить арбитров, которые воспринимаются сторонами как нейтральные в нынешней геополитической ситуации.

ICC также учитывает гражданство и место жительства арбитра при его подтверждении или назначении.¹⁷⁷ Как и в HKIAC и SIAC, арбитражный регламент ICC устанавливает, что единоличный арбитр, а также председатель состава арбитража, назначаемые ICC, не могут иметь гражданство одной из сторон спора, кроме случаев, когда это уместно, исходя из обстоятельств спора, и ни одна из сторон не возражает.¹⁷⁸ Вместе с тем неофициальный комментарий к одной из прошлых версий регламента ICC указывает, что ICC может быть склонен к назначению арбитра с тем же гражданством, что и у стороны, в случае если эта сторона не выбрала арбитра самостоятельно.¹⁷⁹

В ICC существуют специальные национальные комитеты и группы, которые могут участвовать в назначении арбитров путем предложения их кандидатур.¹⁸⁰ Такие комитеты предлагают кандидатов, которые являются либо гражданами, либо резидентами своей страны.¹⁸¹ Раз в год Суд ICC обсуждает статистику назначения арбитров из этой страны с соответствующим комитетом.¹⁸²

Российские арбитры назначались в спорах ICC каждый год с 2019 по 2024 гг. Не представляется возможным оценить точное соотношение российских и иностранных арбитров в спорах ICC, связанных с Россией, однако из имеющихся данных можно сделать вывод, что иностранные арбитры преобладают,¹⁸³ что соответствует статистике назначения арбитров в других иностранных арбитражных учреждениях.

Большинство российских арбитров в спорах ICC были назначены в качестве боковых. Значительно реже российские арбитры выступали единоличными арбитрами, и лишь один раз российский арбитр был председателем состава арбитража – в 2020 г.¹⁸⁴ Известно, что, по крайней мере, в 2023 и 2024 гг. в нескольких спорах применимым правом было российское,¹⁸⁵ а

¹⁷⁶ “Annual Report 2019”, SIAC, стр. 21, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2020”, SIAC, стр. 22, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2021”, SIAC, стр. 26, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2022”, SIAC, стр. 30, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2023”, SIAC, стр. 44, доступно по [ссылке](#); “Annual Report 2024”, SIAC, стр. 40, доступно по [ссылке](#).

¹⁷⁷ Арбитражный регламент ICC 2026 г., ст. 14(1), доступно по [ссылке](#).

¹⁷⁸ Там же, ст. 14(5) и (6). Аналогичное правило содержалось и в Арбитражном регламенте ICC 2021 г.

¹⁷⁹ J. Grierson, A. van Hooft, “Arbitrating under the 2012 ICC Rules”, 2012 г., стр. 135.

¹⁸⁰ “National Committee Nomination Commissions”, ICC, доступно по [ссылке](#).

¹⁸¹ “Note to ICC National Committees and Groups on the Proposal of Arbitrators”, 2022 г., п. 42, доступно по [ссылке](#).

¹⁸² Там же, п. 9.

¹⁸³ “ICC Dispute Resolution. 2019 Statistics”, ICC, стр. 25, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2020 Statistics”, ICC, стр. 28, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2021 Statistics”, ICC, стр. 23, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2022 Statistics”, ICC, стр. 21, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2023 Statistics”, ICC, стр. 21, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2024 Statistics”, ICC, стр. 23, доступно по [ссылке](#).

¹⁸⁴ Там же.

¹⁸⁵ “ICC Dispute Resolution. 2023 Statistics”, ICC, стр. 12, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2024 Statistics”, ICC, стр. 14, доступно по [ссылке](#). До 2023 г. ICC публиковал информацию только о применимом праве, которое чаще всего встречалось в спорах.

в 2020 и 2022 гг. в трех делах языком арбитражного разбирательства был русский,¹⁸⁶ что может частично объяснять назначение российских арбитров.

Иллюстрация 51. Процедура назначения российских арбитров в спорах ICC¹⁸⁷



В отличие от других анализируемых иностранных арбитражных учреждений, арбитражный регламент VIAC не содержит правил, регулирующих гражданство арбитра: формально арбитром может быть назначено любое лицо. Однако официальное руководство VIAC уточняет, что на практике Президиум VIAC может учитывать гражданство арбитров при их назначении: как правило, в качестве единоличного арбитра или председателя состава арбитража назначается «нейтральный» арбитр, то есть арбитр, имеющий иное гражданство, чем стороны спора.¹⁸⁸ Поэтому арбитражный регламент требует указания гражданства сторон спора при подаче их письменных позиций.¹⁸⁹

Несмотря на то, что у VIAC были споры, связанные с Россией, в течение всего анализируемого периода 2019–2024 гг., в рамках анкетирования VIAC предоставил статистику о гражданстве арбитров, назначенных в спорах, связанных с Россией, за 2023 и 2024 гг. Ни в одном споре в этот период не был назначен российский арбитр.

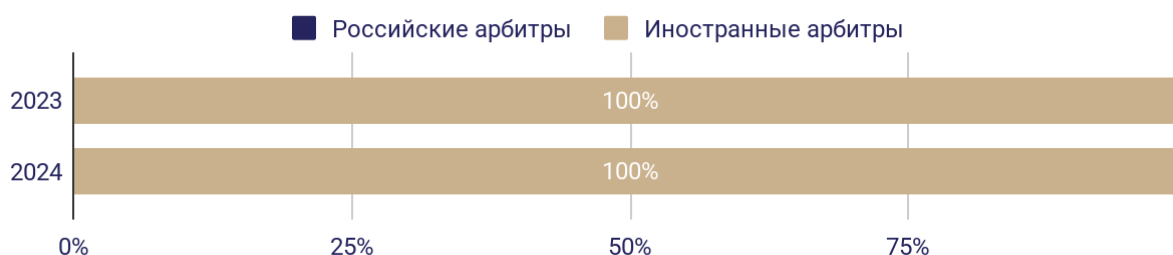
¹⁸⁶ “ICC Dispute Resolution. 2020 Statistics”, ICC, стр. 19, доступно по [ссылке](#); “ICC Dispute Resolution. 2022 Statistics”, ICC, стр. 13, доступно по [ссылке](#).

¹⁸⁷ Данные приведены на основании публичных отчетов ICC и не привязаны к спорам, связанным с Россией.

¹⁸⁸ Vienna International Arbitral Centre (VIAC) Secretariat (ed), “VIAC Handbook – Rules of Arbitration and Mediation: A Practitioner’s Guide (Third Edition)” 2025 г., стр. 146–147.

¹⁸⁹ Арбитражный регламент VIAC 2021 г., ст. 7(2.1) и ст. 8(2.1), доступно по [ссылке](#). См. также “VIAC Explanatory Notes Vienna Rules / Vienna Mediation Rules”, VIAC, 2022 г., стр. 19, доступно по [ссылке](#).

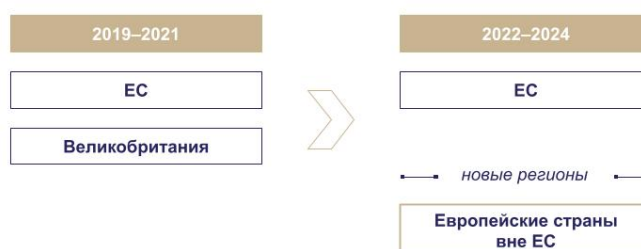
Иллюстрация 52. Гражданство арбитров в спорах, связанных с Россией, в VIAC



В опубликованной статистике за 2019–2022 гг. российские арбитры также не упоминаются. Вероятно, в спорах, администрируемых VIAC, российские стороны не склонны назначать российских арбитров.

Из ответов VIAC в рамках анкетирования также следует, что в 2019–2021 гг. в спорах, связанных с Россией, были назначены арбитры из ЕС и Великобритании, в то время как в 2022–2024 гг. назначенные арбитры были из ЕС и Швейцарии.

Иллюстрация 53. Распределение иностранных арбитров по регионам в спорах, связанных с Россией, в VIAC



Данные результаты в целом соответствуют практике VIAC. Из опубликованной статистики следует, что в 2019–2024 гг. арбитры из других частей света составляли от 0 до 10% от общего числа арбитров, назначенных в указанный период.¹⁹⁰ Преобладающее число арбитров – из Австрии.

Таким образом, статистика назначения VIAC демонстрирует, что российские стороны не полностью переориентировались на арбитров из «дружественных» стран и в определенных случаях готовы назначать арбитров из Европы (об этом см. также [Раздел 1.5.2](#) выше).

Из приведенных данных можно сделать общий вывод о том, что в спорах, связанных с Россией и администрируемых иностранными арбитражными учреждениями, арбитрами выступают преимущественно иностранные граждане, а российские арбитры назначаются редко. Чаще всего иностранные арбитры являются гражданами западных государств, однако с 2022 г. наблюдается рост назначения арбитров из других регионов.

¹⁹⁰ См. “2019 Statistics”, VIAC, стр. 1–2, доступно по [ссылке](#); “2020 Statistics”, VIAC, стр. 3, доступно по [ссылке](#); “2021 Statistics”, VIAC, стр. 2, доступно по [ссылке](#); “2022 Statistics”, VIAC, стр. 9, доступно по [ссылке](#); “2023 Statistics”, VIAC, стр. 17–18, доступно по [ссылке](#); “2024 Statistics”, VIAC, стр. 16–17, доступно по [ссылке](#).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Команда RWA предварительно провела исследование критериев, применяемых при выборе и назначении арбитров, и сформировала круг респондентов, включающий юридические фирмы и арбитражные учреждения. При определении тематики исследования мы опирались на российские и международные источники. Исследование не ограничивалось гендерной проблематикой и дополнительно охватывало вопросы возраста и гражданства арбитров.

Отбор юридических фирм осуществлялся с учетом их опыта в сфере международного арбитража и признания в российских юридических рейтингах, в частности, рейтингах Право-300 и Коммерсант. При выборе арбитражных учреждений учитывалось наличие у них статуса ПДАУ в России.¹⁹¹ При включении российских арбитражных учреждений в исследование учитывалось наличие статуса ПДАУ, а также функций по администрированию международных споров на протяжении всего периода, являющегося предметом исследования. При включении иностранных арбитражных учреждений в исследование учитывалось наличие статуса ПДАУ на момент анкетирования (март 2025 г.).¹⁹²

В рамках исследования была разработана анкета для юридических фирм ([Приложение 1](#)), а также отдельные анкеты для российских и иностранных арбитражных учреждений ([Приложение 2](#) и [Приложение 3](#)).

Перед юридическими фирмами были поставлены вопросы, касающиеся их практики за 2019–2024 гг. С учетом существенных изменений, произошедших на российском юридическом рынке, фирмам было предложено ответить на вопросы, исходя из опыта их команды, независимо от смены места работы. Респондентам предоставлялась возможность воздержаться от ответа, если соответствующие вопросы не отражают их практику либо если раскрытие информации могло противоречить интересам фирмы или ее клиентов.

Анкеты для арбитражных учреждений разрабатывались с учетом статистических данных, которые такие учреждения обычно собирают и публикуют. Арбитражным учреждениям предлагалось отвечать на вопросы в пределах имеющейся у них информации. В отчете приводятся только те сведения, которые были предоставлены соответствующими арбитражными учреждениями либо следуют из опубликованных материалов.

Анкеты были направлены 38 юридическим фирмам и 8 арбитражным учреждениям. В результате были проанализированы ответы 23 юридических фирм и 4 арбитражных учреждений. Настоящий отчет подготовлен на основе комплексного анализа полученных анкет,¹⁹³ а также данных из внешних источников, включая годовые отчеты арбитражных учреждений и опубликованные списки арбитров. По тексту отчета приводятся ссылки на соответствующие внешние источники.

Отдельные выводы были уточнены и скорректированы с учетом обсуждения предварительных результатов исследования в части подходов к назначению арбитров российскими юридическими фирмами в международных спорах в рамках мероприятия, состоявшегося 16 мая 2025 г. в рамках RIAC.

В текст отчета были включены иллюстрации, наглядно отражающие ответы респондентов или анализ публичных источников. В случае если респонденты воздерживались от ответа на какой-либо вопрос анкеты, мы оставляли сноску об этом возле соответствующей иллюстрации, и не

¹⁹¹ С актуальной информацией о ПДАУ можно ознакомиться на [сайте](#) Министерства Юстиции Российской Федерации.

¹⁹² Каирский региональный центр по международному коммерческому арбитражу (англ. *Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration*) получил статус ПДАУ 21 мая 2025 г., а Дубайский международный арбитражный центр (англ. *Dubai International Arbitration Centre*) 5 декабря 2025 г. Команда RWA направила анкеты участникам в феврале 2025 г., поэтому указанные арбитражные учреждения не анкетировались.

¹⁹³ Поскольку информация о конкретных арбитражных спорах является конфиденциальной, команда RWA добросовестно полагалась на предоставленные юридическими фирмами и арбитражными учреждениями данные, не осуществляя дополнительную проверку их достоверности.

учитывали количество воздержавшихся респондентов при подготовке иллюстрации и сопутствующего анализа. Если иллюстрация была подготовлена исключительно на основании публичных источников, мы также прямо указывали на это в сноске.

БЛАГОДАРНОСТИ

Команда RWA выражает искреннюю признательность всем респондентам, принявшим участие в исследовании.

В числе респондентов-юридических фирм (в алфавитном порядке):

- | | |
|----------------------|--|
| • AkchurinaLegal | • Stonebridge Legal |
| • ALUMNI Partners | • VERBA LEGAL |
| • Asari Legal | • АЛРУД |
| • Better Chance | • Восход |
| • Brevia Law Offices | • Дякин, Горцунян и Партнеры |
| • CHERVETS.PARTNERS | • ЕПАМ |
| • Denuo | • Иванян и партнеры |
| • E L W I | • КИАП |
| • Mansors | • Кучер Кулешов Максименко и партнеры (ККМП) |
| • NSP | • Кульков, Колотилов и Покрышкин |
| • Olga Kokoz Legal | • Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры |
| • Resolut | |

В числе респондентов-арбитражных учреждений (в алфавитном порядке):

- Венский международный арбитражный центр (VIAC)
- Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC)
- Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC)
- Российский арбитражный центр при Российском институте современного арбитража (РАЦ)

Мы также выражаем отдельную благодарность адвокатскому бюро «Иванян и партнеры» за организацию совместного мероприятия «Кого выбирают в арбитры российские стороны? Ключевые итоги исследования» для презентации предварительных итогов исследования 16 мая 2025 г. в рамках RIAC.¹⁹⁴

Отдельно благодарим всех слушателей и участников дискуссии, прошедшей 16 мая 2025 г. Мы высоко ценим проявленный интерес к теме исследования. Вопросы и комментарии аудитории позволили уточнить отдельные выводы и дополнить исследование новыми аспектами.

Благодарим Право.ru за освещение мероприятия и публикацию предварительных результатов исследования.¹⁹⁵

¹⁹⁴ «Кого выбирают в арбитры российские стороны? Ключевые итоги исследования», RIAC, 2025 г., доступно по [ссылке](#).

¹⁹⁵ «Кого стороны из России выбирают в арбитры: исследование», Право.ru, 2 июня 2025 г., доступно по [ссылке](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПРИМЕР АНКЕТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ

Анкета для юридических фирм

Назначение арбитров во внутренних и международных спорах

Введение

[Russian Women in Arbitration \(RWA\)](#) проводит исследование порядка назначения арбитров во внутренних и международных спорах. Цель исследования – собрать и обобщить информацию о сложившихся в России подходах к выбору и назначению арбитров, а также определить, насколько пол, возраст, национальность и иные применимые критерии имеют значение при выборе арбитров. Команда RWA подготовит и опубликует отчет с обобщенными результатами по итогам исследования.

Конфиденциальность

Информация, собранная в рамках опроса, будет доступна только команде RWA¹⁹⁶ и не будет разглашена третьим лицам. Все данные будут представлены в обезличенной форме. Мы планируем указать юридические фирмы, которые приняли участие в опросе, во введении к итоговому отчету. Однако если вы не желаете, чтобы название вашей фирмы фигурировало в материалах исследования, пожалуйста, сообщите об этом.

Инструкции по заполнению анкеты

- Все вопросы относятся к спорам в сфере внутреннего или международного арбитража.
- Большинство вопросов предполагают один или несколько вариантов ответа. Вы можете выбрать подходящий ответ любым удобным для вас способом (выделять жирным, курсивом, цветом, подчеркивать и т.д.).
- В некоторых вопросах мы просим вас предоставить развернутые ответы. Ваше мнение будет полезно для нашего исследования, и мы будем признательны, если вы найдете возможность оставить более подробные комментарии. Вы можете сделать это любым удобным для вас способом.
- Если вопрос содержит указание на конкретный промежуток времени, например, 2019–2024 годы, то мы просим вас, по возможности, предоставить максимально полный ответ исходя из вашего опыта (опыта вашей команды) за указанный период, вне зависимости от смены места вашей работы.
- Если у вас не было споров, указанных в каком-либо вопросе, вы можете его пропустить.
- Если вы считаете, что ответ на какой-либо вопрос может противоречить интересам вашей фирмы и/или ваших клиентов, вы можете его пропустить.
- В случае возникновения любых вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: rwa.russianwomenarbitration@gmail.com.
- Мы будем очень признательны, если в конце анкеты вы оставите данные контактного лица, с которым мы можем связаться в случае возникновения вопросов.

¹⁹⁶ Анна Авдулова, Диана Арамян, Наталья Андреева, Елена Бурова, Маргарита Дробышевская, Анастасия Рябова и Полина Тулина.

Вопросы

Раздел 1. Общие вопросы о вашей арбитражной практике

1. Пожалуйста, укажите название вашей фирмы: _____
2. Есть ли в арбитражной команде вашей фирмы женщины?
 - a. Да
 - b. Нет
3. Если «да», пожалуйста, укажите, какой примерный процент от команды составляют женщины:

a. 10%	d. 40%	g. 70%	j. 100%
b. 20%	e. 50%	h. 80%	
c. 30%	f. 60%	i. 90%	
4. Пожалуйста, укажите примерное процентное соотношение внутренних и международных споров в практике вашей фирмы (внутренние споры / международные споры):

a. 0% / 100%	d. 30% / 70%	g. 60% / 40%	j. 90% / 10%
b. 10% / 90%	e. 40% / 60%	h. 70% / 30%	k. 100% / 0%
c. 20% / 80%	f. 50% / 50%	i. 80% / 20%	
5. Пожалуйста, отметьте, какими российскими арбитражными институтами администрировались споры, в которых ваша команда участвовала в качестве представителя в 2019–2024 годах:
 - a. МАК
 - b. МКАС
 - c. РАЦ
 - d. РСПП
 - e. Другое: _____
6. Пожалуйста, отметьте, какими иностранными арбитражными институтами администрировались споры, в которых ваша команда участвовала в качестве представителя в 2019–2024 годах:

a. CIETAC	d. ICC	g. PCA ¹⁹⁷	j. VIAC
b. DIAC	e. ICSID	h. SCC	k. Другое:
c. HKIAC	f. LCIA	i. SIAC	_____
7. Пожалуйста, отметьте, в каких категориях споров ваша команда участвовала в качестве представителя в 2019–2024 годах:

a. Коммерческие споры	g. Споры, связанные с защитой иностранных инвестиций
b. Корпоративные споры	h. Споры в сфере интеллектуальной собственности
c. Строительные споры	i. Другое: _____
d. Споры в сфере энергетики	
e. Споры в банковской сфере	
f. Морские споры	

¹⁹⁷ Отдельные функции по администрированию арбитража.

Раздел 2. Ваш подход к выбору и назначению арбитров

8. Участвовала ли ваша команда в выборе и назначении арбитров¹⁹⁸ в 2019–2024 годах?
- a. Да
 - b. Нет
9. Если «да», пожалуйста, укажите, в каких процедурах выбора и назначения арбитров ваша команда принимала участие:
- a. Согласование списка потенциальных арбитров для включения в арбитражное соглашение
 - b. Номинирование/назначение бокового (party-appointed) арбитра
 - c. Согласование кандидатуры председательствующего арбитра с оппонентом
 - d. Составление списка кандидатов для назначения председательствующего арбитра в рамках списочной процедуры (listing procedure)
 - e. Согласование кандидатуры единоличного арбитра с оппонентом
 - f. Составление списка кандидатов для назначения единоличного арбитра в рамках списочной процедуры (listing procedure)
 - g. Другое: _____
10. Какими критериями вы руководствуетесь при выборе арбитров? Пожалуйста, отметьте одну или несколько характеристик ниже:
- a. Пол
 - b. Возраст
 - c. Национальность
 - d. Гражданство
 - e. Образование
 - f. Авторитет в арбитражном сообществе
 - g. Квалификация по применимому праву
 - h. Специализация на предмете спора
 - i. Академический опыт
 - j. Опыт с применимыми институциональными правилами
 - k. Язык
 - l. Место жительства
 - m. Рекомендации от коллег
 - n. Опыт в качестве арбитра
 - o. Загруженность арбитра
 - p. Инструкции клиента
 - q. Высказывания на мероприятиях, в социальных сетях
 - r. Политическая позиция
 - s. Правовая позиция по вопросам, поднимаемым в споре
 - t. Предшествующий опыт работы в качестве консультанта или инхаус-юриста
 - u. Членство в юридических ассоциациях или профессиональных сообществах

¹⁹⁸ Непосредственное назначение или консультирование клиента о подходящей кандидатуре арбитра.

- v. Ваш личный контакт с кандидатом в арбитры
 - w. Доступность кандидата в арбитры для pre-appointment interview
 - x. Другое: _____
11. Пожалуйста, отметьте 5 наиболее важных характеристик кандидата в арбитры, указанных в вопросе выше и влияющих на вероятность его назначения, и проранжируйте их от наименее (1) к наиболее важному (5): _____
12. Меняется ли ваш подход к поиску кандидата в зависимости от международной или внутренней квалификации спора?
- a. Да
 - b. Нет
13. Если «да», пожалуйста, укажите, как меняется подход в зависимости от квалификации спора: _____
14. При выборе арбитра составляете ли вы внутренний список кандидатов с подробным анализом их опыта?
- a. Да, всегда
 - b. Нет
 - c. Иногда, зависит от размера/характера спора
15. При составлении такого списка учитываете ли вы необходимость обеспечить разнообразие кандидатов с точки зрения пола, возраста или национальности?
- a. Да
 - b. Нет
 - c. Иногда
16. Пожалуйста, отметьте ресурсы, которые вы используете при поиске кандидата в арбитры для внутренних споров:
- a. Список арбитров арбитражного института, администрирующего спор
 - b. Список арбитров иного арбитражного института с более удобной (user-friendly) базой данных
 - c. Справочник нового поколения российских арбитров (Guide to Next Generation of Russian Arbitrators)
 - d. Юридические рейтинги (например, Право-300, Рейтинг Forbes и т.д.)
 - e. Собственное представление о юридическом рынке и подходящих кандидатах
 - f. Рекомендации коллег
 - g. Внутренняя база арбитров, составленная фирмой
 - h. Другое: _____
17. Пожалуйста, отметьте ресурсы, которые вы используете при поиске кандидата в арбитры для международных споров:
- a. Список арбитров арбитражного института, администрирующего спор
 - b. Список арбитров иного арбитражного института с более удобной (user-friendly) базой данных
 - c. Arbitration Law's Roster of International Arbitrators (Juris)
 - d. GAR's Arbitrator Research Tool
 - e. International Arbitration Institute (IAI) Paris Database

- f. Jus Connect
- g. Kluwer Arbitration Profile Navigator
- h. Ciarb Member Directory
- i. MAXWELL CONNECTher
- j. IAReporter
- k. Юридические рейтинги (Legal 500, Best Lawyers, Chambers and Partners, IFLR 1000 и т.д.)
- l. Собственное представление о юридическом рынке и подходящих кандидатах
- m. Рекомендации коллег
- n. Внутренняя база арбитров, составленная фирмой
- o. Другое: _____

Раздел 3. Выбор и назначение женщин-арбитров

18. Предлагали ли вы кандидатуры женщин в качестве арбитра для разрешения внутренних споров в указанные периоды?

2019–2021

- a. Да
- b. Нет

2022–2024

- a. Да
- b. Нет

19. В рамках каких процедур выбора и назначения арбитров вы предлагали кандидатуру женщины-арбитра во внутренних спорах? Пожалуйста, отметьте одну или несколько из категорий ниже:

- a. Согласование списка потенциальных арбитров для включения в арбитражное соглашение
- b. Номинирование/назначение бокового (party-appointed) арбитра
- c. Согласование кандидатуры председательствующего арбитра с оппонентом
- d. Составление списка кандидатов для назначения председательствующего арбитра в рамках списочной процедуры (listing procedure)
- e. Согласование кандидатуры единоличного арбитра с оппонентом
- f. Составление списка кандидатов для назначения единоличного арбитра в рамках списочной процедуры (listing procedure)
- g. Другое: _____

20. В каких категориях внутренних споров вы предлагали кандидатуру женщины-арбитра? Пожалуйста, отметьте одну или несколько из категорий ниже:

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Коммерческие споры | f. Морские споры |
| b. Корпоративные споры | g. Споры в сфере интеллектуальной собственности |
| c. Строительные споры | h. Другое: _____ |
| d. Споры в сфере энергетики | |
| e. Споры в банковской сфере | |

21. Предлагали ли вы кандидатуры женщин в качестве арбитра для разрешения международных споров в указанные периоды?

2019–2021

- a. Да
- b. Нет

2022–2024

- a. Да
- b. Нет

22. В рамках каких процедур выбора и назначения арбитров вы предлагали кандидатуру женщины-арбитра в международных спорах? Пожалуйста, отметьте одну или несколько из категорий ниже:
- a. Согласование списка потенциальных арбитров для включения в арбитражное соглашение
 - b. Номинирование/назначение бокового (party-appointed) арбитра
 - c. Согласование кандидатуры председательствующего арбитра с оппонентом
 - d. Составление списка кандидатов для назначения председательствующего арбитра в рамках списочной процедуры (listing procedure)
 - e. Согласование кандидатуры единоличного арбитра с оппонентом
 - f. Составление списка кандидатов для назначения единоличного арбитра в рамках списочной процедуры (listing procedure)
 - g. Другое: _____
23. В каких категориях споров вы предлагали кандидатуру женщины-арбитра в международных спорах? Пожалуйста, отметьте одну или несколько из категорий ниже:
- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Коммерческие споры | g. Споры, связанные с защитой иностранных инвестиций |
| b. Корпоративные споры | h. Споры в сфере интеллектуальной собственности |
| c. Строительные споры | i. Другое: _____ |
| d. Споры в сфере энергетики | |
| e. Споры в банковской сфере | |
| f. Морские споры | |
24. При поиске женщин-арбитров для международных споров используете ли вы какие-либо специализированные ресурсы по поиску женщин-арбитров (например, ArbitralWomen Member Directory, MAXWELL CONNEXTher, ERA Female Arbitrator Search и др.)?
- a. Да
 - b. Нет
25. Видите ли вы необходимость в создании подобной базы российских женщин-арбитров?
- a. Да
 - b. Нет
26. Видите ли вы какие-либо преимущества в назначении женщин-арбитров?
- a. Да
 - b. Нет, пол не имеет значения
27. Если «да», пожалуйста, укажите, какие преимущества вы видите у женщин-арбитров: _____

Раздел 4. Выбор и назначение арбитров с учетом их возраста

28. Назначите ли вы арбитра в возрасте до 35 лет во внутреннем споре с указанной суммой требований? Пожалуйста, выберите один из вариантов ниже для каждой категории:

- | | до ₹10 млн | до ₹100 млн | свыше ₹100 млн |
|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| a. | Да | Да | Да |
| b. | Скорее да, чем нет | Скорее да, чем нет | Скорее да, чем нет |
| c. | Скорее нет, чем да | Скорее нет, чем да | Скорее нет, чем да |
| d. | Нет | Нет | Нет |
29. Назначите ли вы арбитра в возрасте до 40 лет в международном споре с указанной суммой требований? Пожалуйста, выберите один из вариантов ниже для каждой категории:

- | | до \$10 млн | до \$100 млн | свыше \$100 млн |
|----|--------------------|---------------------|------------------------|
| a. | Да | Да | Да |
| b. | Скорее да, чем нет | Скорее да, чем нет | Скорее да, чем нет |
| c. | Скорее нет, чем да | Скорее нет, чем да | Скорее нет, чем да |
| d. | Нет | Нет | Нет |
30. Арбитр какого возраста больше подходит для разрешения внутреннего спора с указанной суммой требований? Пожалуйста, выберите один из вариантов ниже для каждой категории:

- | | до ₹10 млн | до ₹100 млн | свыше ₹100 млн |
|----|-------------------|--------------------|-----------------------|
| a. | до 35 | до 35 | до 35 |
| b. | 36–45 | 36–45 | 36–45 |
| c. | 46–60 | 46–60 | 46–60 |
| d. | 60 и более | 60 и более | 60 и более |
| e. | Не имеет значения | Не имеет значения | Не имеет значения |
31. Арбитр какого возраста больше подходит для разрешения международного спора с указанной суммой требований? Пожалуйста, выберите один из вариантов ниже для каждой категории:

- | | до \$10 млн | до \$100 млн | свыше \$100 млн |
|----|--------------------|---------------------|------------------------|
| a. | до 35 | до 35 | до 35 |
| b. | 36–45 | 36–45 | 36–45 |
| c. | 46–60 | 46–60 | 46–60 |
| d. | 60 и более | 60 и более | 60 и более |
| e. | Не имеет значения | Не имеет значения | Не имеет значения |

32. Видите ли вы преимущества в назначении арбитров в возрасте до 35–40 лет?

- a. Да
- b. Нет

33. Если «да», пожалуйста, отметьте преимущества, которыми, как вам кажется, обладают арбитры до 35–40 лет:

- a. Больше времени для разрешения спора
- b. Более внимательный подход к существу спора и позициям сторон
- c. Четкое следование процессуальным срокам
- d. Хорошие технические навыки
- e. Опыт в качестве секретаря состава арбитража
- f. Стремление зарекомендовать себя как арбитра
- g. Готовность выступить арбитром при небольшом гонораре
- h. Другое: _____

Раздел 5. Выбор и назначение арбитров с учетом их гражданства и/или национальности

34. Предлагали ли вы кандидатуры российских арбитров¹⁹⁹ в международных спорах в указанные периоды?

2019–2021

- a. Да
- b. Нет

2022–2024

- a. Да
- b. Нет

35. Если «да», пожалуйста отметьте, в рамках каких процедур выбора и назначения арбитров вы предлагали кандидатуру российского арбитра в международных спорах:

- a. Согласование списка потенциальных арбитров для включения в арбитражное соглашение
- b. Номинирование/назначение бокового (party-appointed) арбитра
- c. Согласование кандидатуры председательствующего арбитра с оппонентом
- d. Составление списка кандидатов для назначения председательствующего арбитра в рамках списочной процедуры (listing procedure)
- e. Согласование кандидатуры единоличного арбитра с оппонентом
- f. Составление списка кандидатов для назначения единоличного арбитра в рамках списочной процедуры (listing procedure)
- g. Другое: _____

36. Пожалуйста, выберите основные причины, по которым вы принимали решение предложить кандидатуру российского арбитра в международном споре:

- a. Одна из сторон является российским лицом или контролируется российским лицом
- b. Право РФ в качестве применимого
- c. Спор рассматривался в российском арбитражном институте и/или с местом арбитража в России
- d. Спор осложнен санкциями
- e. Арбитр обладает международным авторитетом и существенным опытом рассмотрения международных споров
- f. Арбитр обладает квалификацией по иностранному праву
- g. Арбитр понимает специфику ведения бизнеса в России
- h. Арбитр владеет русским языком
- i. Арбитр обладает опытом работы в иностранных юридических фирмах
- j. У арбитра есть иностранное образование
- k. Арбитр обладает опытом секретаря состава арбитража
- l. Инструкция клиента
- m. Другое: _____

37. Предлагали ли вы кандидатуры иностранных арбитров в международных спорах в 2019–2024 годах?

- a. Да
- b. Нет

¹⁹⁹ Гражданин РФ с местом работы в России или за рубежом.

38. Если «да», пожалуйста, отметьте, в рамках каких процедур выбора и назначения арбитров вы предлагали кандидатуру иностранного арбитра в международных спорах:
- Согласование списка потенциальных арбитров для включения в арбитражное соглашение
 - Номинирование/назначение бокового (party-appointed) арбитра
 - Согласование кандидатуры председательствующего арбитра с оппонентом
 - Составление списка кандидатов для назначения председательствующего арбитра в рамках списочной процедуры (listing procedure)
 - Согласование кандидатуры единоличного арбитра с оппонентом
 - Составление списка кандидатов для назначения единоличного арбитра в рамках списочной процедуры (listing procedure)
 - Другое: _____
39. Пожалуйста, укажите, из каких регионов были иностранные арбитры, которых вы предлагали/назначали в международных спорах в 2019–2021 годах:
- СНГ
 - Евросоюз
 - Великобритания
 - Северная Америка
 - Латинская Америка
 - Африка
 - Ближний Восток
 - Восточная Азия (включая Китай)
 - Юго-Восточная Азия
 - Южная Азия (включая Индию)
 - Австралия
 - Другое: _____
40. Пожалуйста, укажите, из каких регионов были иностранные арбитры, которых вы предлагали/назначали в международных спорах в 2022–2024 годах:
- СНГ
 - Евросоюз
 - Великобритания
 - Северная Америка
 - Латинская Америка
 - Африка
 - Ближний Восток
 - Восточная Азия (включая Китай)
 - Юго-Восточная Азия
 - Южная Азия (включая Индию)
 - Австралия
 - Другое: _____
41. При выборе иностранного арбитра в 2022–2024 годах учитывали ли вы «дружественность»²⁰⁰ юрисдикции, в которой живет/работает арбитр или гражданство которой имеет?
- | Место проживания/работы | Гражданство |
|--------------------------------|--------------------|
| a. Да | a. Да |
| b. Нет | b. Нет |

Раздел 6. Заключительные вопросы

42. Пожалуйста, укажите контактные данные лица, с которым мы можем связаться при возникновении вопросов: _____

²⁰⁰ С учетом перечня иностранных государств, утвержденных Распоряжением Правительства РФ № 430-р от 05.03.2022.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ПРИМЕР АНКЕТЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ АРБИТРАЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ²⁰¹

Анкета для постоянно действующих арбитражных учреждений в РФ

Статистика назначения арбитров во внутренних и международных спорах

Введение

[Russian Women in Arbitration \(RWA\)](#) проводит исследование порядка назначения арбитров во внутренних и международных спорах. Одна из целей исследования – собрать и обобщить данные о разнообразии составов команд арбитражных учреждений и арбитров, назначаемых во внутренних и международных спорах сторонами, со-арбитрами и назначающими органами арбитражных учреждений. Команда RWA подготовит и опубликует отчет с обобщенными результатами по итогам исследования.

Конфиденциальность

Информация, собранная в рамках опроса, будет доступна только команде RWA²⁰² и не будет предоставлена третьим лицам в необработанном виде.

Результаты исследования

По итогам исследования мы подготовим и опубликуем аналитический отчет, в котором будут указаны арбитражные институты-респонденты, и проанализированы предоставленные ими статистические данные. Кроме того, отчет будет включать анализ результатов опроса более десятка ведущих российских юридических фирм-респондентов. Мы также планируем презентовать и обсудить результаты исследования на нашем мероприятии в рамках Российского международного арбитражного конгресса в мае 2025 года.²⁰³

Инструкции по заполнению анкеты

- Большинство вопросов подразумевают числовые ответы. Мы будем признательны, если Вы сможете собрать статистические данные за 2019–2024 годы, необходимые для ответов на наши вопросы. Вы можете заполнить анкету любым удобным для Вас способом в электронной или бумажной форме. При заполнении в бумажной форме просим прислать нам скан-копию.
- При ответе на вопросы 1–6, пожалуйста, предоставьте отдельную статистику назначения арбитров во внутренних и международных спорах.
- Если Вы считаете, что ответ на какой-либо вопрос может противоречить интересам РАЦ, или у Вас нет необходимых данных (например, о возрасте арбитров), Вы можете оставить примечание и пропустить вопрос. Однако в целях проведения качественного исследования мы будем признательны, если Вы постараетесь заполнить анкету наиболее полным образом.
- В случае возникновения любых вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: rwa.russianwomenarbitration@gmail.com.
- Мы будем очень признательны, если в конце анкеты Вы оставите данные контактного лица, с которым мы можем связаться в случае возникновения вопросов.

²⁰¹ **Примечание на момент подготовки текста исследования:** Поскольку в анкетировании принял участие только РАЦ, в Приложении 2 в качестве примера приводится анкета, которая была направлена РАЦ.

²⁰² Анна Авдулова, Диана Арамян, Наталья Андреева, Елена Бурова, Маргарита Дробышевская, Анастасия Рябова и Полина Тулина.

²⁰³ Подробнее о мероприятии Russian Women in Arbitration во время RIAC по [ссылке](#).

Вопросы

Раздел 1. Назначение арбитров (мужчин и женщин) в коллегиальном составе арбитража

Если РАЦ не может собрать всю информацию, запрашиваемую в данном разделе, мы будем признательны, если Вы заполните как можно больше столбцов.

1. Пожалуйста, укажите количество назначений арбитров (мужчин и женщин) в коллегиальном составе арбитража по международным спорам.

Арбитр	Избранные сторонами арбитры				Председатель состава арбитража				Все арбитры	
Назначен	Сторонами		Президиумом ²⁰⁴		Со-арбитрами ²⁰⁵		Президиумом		Всего назначений	
Год	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										

2. Пожалуйста, укажите количество назначений арбитров (мужчин и женщин) в третейском суде в составе трех арбитров по внутренним спорам.

Арбитр	Избранные сторонами арбитры				Председатель состава арбитража				Все арбитры	
Назначен	Сторонами		Президиумом ²⁰⁶		Со-арбитрами ²⁰⁷		Президиумом		Всего назначений	
Год	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										

²⁰⁴ При назначении Президиумом арбитра за сторону.

²⁰⁵ При назначении председателя состава арбитража арбитрами, избранными сторонами.

²⁰⁶ При назначении Президиумом арбитра за сторону.

²⁰⁷ При назначении председателя состава арбитража арбитрами, избранными сторонами.

Раздел 2. Назначение единоличных арбитров

Если РАЦ не может собрать всю информацию, запрашиваемую в данном разделе, мы будем признательны, если Вы заполните как можно больше столбцов.

3. Пожалуйста, укажите количество назначений единоличных арбитров (мужчин и женщин) по международным спорам.

Назначен	Сторонами		Президиумом		Всего назначений	
Год	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						

4. Пожалуйста, укажите количество назначений единоличных арбитров (мужчин и женщин) по внутренним спорам.

Назначен	Сторонами		Президиумом		Всего назначений	
Год	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						

Раздел 3. Назначение арбитров из рекомендованного списка

5. Пожалуйста, укажите количество назначений арбитров (мужчин и женщин), избранных сторонами,²⁰⁸ из Базы специалистов в сфере международного арбитража, Единого рекомендованного списка арбитров и Баз специалистов в сфере разрешения отдельных категорий споров (финансовых, корпоративных и т.д.).

По возможности, пожалуйста, предоставьте отдельную статистику назначения арбитров из Единого рекомендованного списка арбитров (ЕРСА) и Баз специалистов в сфере разрешения отдельных категорий споров (Базы специалистов).

Квалификация	Международные споры		Внутренние споры	
Год	Из ЕРСА	Из Баз специалистов	Из ЕРСА	Из Баз специалистов
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				

Раздел 4. Возраст арбитров, назначенных во внутренних и международных спорах

Пожалуйста, заполните Раздел 4, если РАЦ собирает данные о возрасте арбитров в момент назначения.

6. Пожалуйста, укажите, какое количество арбитров из каждой возрастной категории были назначены в международных и внутренних спорах.

	Международные споры				Внутренние споры			
Год	До 35	36–45	46–60	60 и более	До 35	36–45	46–60	60 и более
2019								
2020								
2021								

²⁰⁸ **Примечание на момент подготовки текста исследования:** Несмотря на формулировку запроса, предполагавшую предоставление информации о назначениях арбитров, избранных сторонами, насколько мы понимаем, РАЦ представил данные об общем количестве назначений арбитров (мужчин и женщин) из Единого рекомендованного списка арбитров и Баз специалистов по отдельным категориям споров. Предоставленные сведения не содержали разграничения между арбитрами, избранными сторонами, и арбитрами, назначенными самим арбитражным учреждением. По этой причине в исследовании используется информация в объеме, в котором она была предоставлена РАЦ.

2022								
2023								
2024								

Раздел 5. Национальность арбитров, назначенных в международных спорах

7. Пожалуйста, укажите, какое количество российских²⁰⁹ и иностранных арбитров было назначено в международных спорах.

Год	Гражданство РФ	Иностранное гражданство
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		

8. Пожалуйста, укажите, из каких регионов были иностранные арбитры, назначенные в международных спорах в указанные периоды:

2019–2021 года

- a. СНГ
- b. Евросоюз
- c. Великобритания
- d. Северная Америка
- e. Латинская Америка
- f. Африка
- g. Ближний Восток
- h. Восточная Азия (включая Китай)
- i. Юго-Восточная Азия
- j. Южная Азия (включая Индию)
- k. Австралия
- l. Другое: _____

2022–2024 года

- a. СНГ
- b. Евросоюз
- c. Великобритания
- d. Северная Америка
- e. Латинская Америка
- f. Африка
- g. Ближний Восток
- h. Восточная Азия (включая Китай)
- i. Юго-Восточная Азия
- j. Южная Азия (включая Индию)
- k. Австралия
- l. Другое: _____

²⁰⁹ Гражданин РФ с местом работы в России или за рубежом.

Раздел 6. Общие вопросы о структуре РАЦ

9. Пожалуйста, укажите, сколько человек входит в действующий Президиум РАЦ: _____.

10. Пожалуйста, укажите, сколько женщин входит в действующий Президиум РАЦ: _____.

11. Есть ли в команде Аппарата РАЦ женщины?

а. Да

б. Нет

12. Если «да», пожалуйста, укажите, какой примерный процент от команды Аппарата РАЦ составляют женщины:

а. 10%

ф. 60%

б. 20%

г. 70%

с. 30%

х. 80%

д. 40%

и. 90%

е. 50%

ж. 100%

Раздел 7. Заключительные вопросы

13. Пожалуйста, укажите контактные данные лица, с которым мы можем связаться при возникновении вопросов: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ПРИМЕР АНКЕТЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ²¹⁰

Questionnaire for Arbitral Institutions registered as the Permanent Arbitral Institution (PAI) in the Russian Federation

Statistics on the Appointment of Arbitrators

Introduction

[Russian Women in Arbitration](#) (RWA) is conducting a survey on the appointment of arbitrators in domestic and international disputes. The survey, *inter alia*, aims to collect and analyse data on the diversity of arbitrators appointed in Russia-related disputes administered by the arbitral institutions registered as the PAIs in Russia. The RWA team will prepare and publish a report summarizing the findings of the survey.

Confidentiality

The information collected through this survey will only be accessible to the RWA team.²¹¹ We will not disclose the raw data to third parties.

Research Findings

The RWA team will prepare and publish an analytical report indicating the participating PAIs and presenting the analysis of the information provided by them. Both domestic and international PAIs were contacted to participate in this survey. The analytical report will also contain data from a solid number of Russian law firms approached by RWA to contribute to this research. We plan to present and discuss the results at our event in May 2025, held during the [Russian International Arbitration Congress](#).²¹²

Instructions for completing the questionnaire

- We kindly request that you provide the statistics on arbitrators' appointments in Russia-related disputes. The latter refers to disputes where at least one party is (a) a Russian party or (b) a party directly or indirectly owned or controlled by a Russian individual or an entity.
- Being mindful of the confidentiality concerns, we do not request a fixed number of appointments. Instead, in questions 1 to 5, we kindly request you to provide the proportion (in percent) of certain types of arbitrators out of the total number of appointments in the Russia-related cases.
- We would be grateful if you could collect the statistical data from 2019 to 2024 to answer our questions. Please indicate cases under all applicable arbitration rules and/or types of arbitral proceedings. You can fill out the questionnaire in any way that is convenient for you.
- If you believe that the answer to any question may be contrary to the interests of your arbitral institution or you do not collect the requested data (for example, on the age of arbitrators), you may leave a comment and skip the question.
- Should you have any questions, please contact us by email: rwa.russianwomenarbitration@gmail.com.
- We would be very grateful if you could leave the details of a contact person we can contact at the end of the questionnaire if we have questions.

²¹⁰ **Примечание на момент подготовки текста исследования:** В Приложении 3 приводится унифицированная анкета для иностранных арбитражных учреждений.

²¹¹ Natalia Andreeva, Diana Aramian, Anna Avdulova, Elena Burova, Margarita Drobyshevskaya, Anastasiya Ryabova, and Polina Tulina.

²¹² More information about the event of Russian Women in Arbitration at RIAC available [here](#).

Questionnaire

Section 1. Appointment of arbitrators (male and female) in a three-member arbitral tribunal

1. Please indicate the approximate percentage of the members of the arbitral tribunals (male and female) appointed in Russia-related disputes.

If you cannot collect all information under this question, we would be grateful if you could fill in the columns regarding “All Arbitrators”.

	Co-arbitrators nominated/appointed by ²¹³				Presiding Arbitrator nominated/appointed by				All Arbitrators	
	Parties		Appointing Authority		Co-arbitrators		Appointing Authority		Total Appointments	
Year	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										

Section 2. Appointment of sole arbitrators

2. Please indicate the approximate percentage of the sole arbitrators (male and female) appointed in the Russia-related disputes.

Appointed by	Parties ²¹⁴		Appointing Authority		Total Appointments	
Year	Male	Female	Male	Female	Male	Female
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						

²¹³ In this question we refer to co-arbitrators/a presiding arbitrator nominated by the parties/co-arbitrators and appointed by the Appointing Authority.

²¹⁴ In this question we refer to a sole arbitrator nominated by the parties and appointed by the Appointing Authority.

Section 3. Appointments from the List

3. Please indicate the approximate percentage of the arbitrators included in the List/Base/Panel of Arbitrators and appointed in the Russia-related disputes.

Year	From the List/Base/Panel of Arbitrators
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	

Section 4. Arbitrators' age

Please complete Section 4 if your arbitral institution collects data on the arbitrator's age at the time of its appointment.

4. Please indicate the approximate percentage of the arbitrators from each age group appointed in the Russia-related disputes.

Year	Under 35	36–45	46–60	Above 60
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				

Section 5. Arbitrators' nationality

5. Please indicate the approximate percentage of the arbitrators (Russian²¹⁵ and foreign nationals) appointed in the Russia-related disputes.

Year	Russian nationals	Other nationals
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		

6. Please indicate from which regions “other nationals” were appointed in the Russia-related disputes during the indicated periods:

2019–2021

- a. CIS
- b. EU
- c. UK
- d. North America
- e. Latin America
- f. Africa
- g. Middle East
- h. East Asia (including China)
- i. South East Asia
- j. South Asia (including India)
- k. Australia
- l. Other: _____

2022–2024

- a. CIS
- b. EU
- c. UK
- d. North America
- e. Latin America
- f. Africa
- g. Middle East
- h. East Asia (including China)
- i. South East Asia
- j. South Asia (including India)
- k. Australia
- l. Other: _____

²¹⁵

A Russian national working in Russia or in a foreign country.

Section 6. General questions on structure

7. Please indicate the number of the acting members of the [HKIAC Council/ICC International Court of Arbitration/SIAC Court of Arbitration/VIAC Board]: _____.
8. Please indicate the number of women among the acting members of the [HKIAC Council/ICC International Court of Arbitration/SIAC Court of Arbitration/VIAC Board]: _____.
9. Are there any women in the [HKIAC/ICC/SIAC/VIAC] Secretariat team?
 - a. Yes
 - b. No
10. If “yes”, please indicate the approximate percentage of women in the [HKIAC/ICC/SIAC/VIAC] Secretariat team:

a. 10%	f. 60%
b. 20%	g. 70%
c. 30%	h. 80%
d. 40%	i. 90%
e. 50%	j. 100%

Section 7. Final questions

11. Please provide contact information of the person we can contact in case of questions: _____

